

Aula 10

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito Constitucional*

Autor:

Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos

06 de Junho de 2025

Índice

1) Processo Legislativo Constitucional (Art. 59, Art. 61 - Art. 69)	3
2) Reforma Constitucional (Art. 60)	24
3) Questões Comentadas - Processo Legislativo - FCC	44
4) Questões Comentadas - Reforma Constitucional - FCC	70
5) Lista de Questões - Processo Legislativo - FCC	86
6) Lista de Questões - Reforma Constitucional - FCC	101



PROCESSO LEGISLATIVO CONSTITUCIONAL

Introdução

A **função de legislar** é uma das funções típicas do Poder Legislativo. É por meio dela, afinal, que são produzidos os **atos normativos primários**, assim chamados porque extraem seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional. Os atos normativos primários (leis ordinárias, leis complementares, dentre outros) são elaborados a partir de uma sistemática própria, prevista na Constituição e nos Regimentos Internos de cada uma das Casas Legislativas. A essa sistemática dá-se o nome de **processo legislativo**.

O Processo Legislativo Constitucional

Em nossa aula, estudaremos o **processo legislativo constitucional**, que consiste no conjunto coordenado de **disposições constitucionais** cuja finalidade é a elaboração dos atos normativos primários relacionados no art. 59, CF/88:

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:

- I - emendas à Constituição;
- II - leis complementares;
- III - leis ordinárias;
- IV - leis delegadas;
- V - medidas provisórias;
- VI - decretos legislativos;
- VII - resoluções.

Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.

Existem algumas espécies normativas que, apesar de serem primárias, estão fora do escopo do processo legislativo. É o caso dos **decretos autônomos** e dos **regimentos dos tribunais**, que são atos normativos primários, mas que **não são objeto do processo legislativo**. Os atos normativos secundários, como os decretos regulamentares, também não são objeto do processo legislativo.

HORA DE PRATICAR!



(MPE-RO – 2023) Processo legislativo é o conjunto das regras que disciplinam a produção de todas as normas do poder público, desde emendas constitucionais até normas menores, como decretos e portarias.

Comentários:

Nos termos do art. 59 da CF/88, o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Como se nota, decretos e portarias não estão abrangidos no conceito de processo legislativo. Questão errada.

Controle judicial preventivo de constitucionalidade

O controle de constitucionalidade pode ser **repressivo** ou **preventivo**. É **repressivo** quando incide sobre a **norma pronta e acabada**, expurgando-a do ordenamento jurídico por ser incompatível com a Constituição. Por outro lado, é **preventivo** quando incide sobre norma que ainda **não entrou em vigor**, isto é, que ainda não está pronta e acabada.

O desrespeito ao processo legislativo constitucional implica em vício insanável da norma, que padece de **inconstitucionalidade formal** ou nomodinâmica. Nesse caso, a lei pode ser declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário, no controle repressivo.

Caso o processo legislativo não tenha sido concluído, pode haver **controle preventivo**, via **mandado de segurança**. Somente podem impetrar mandado de segurança os **membros da Casa Legislativa em que estiver tramitando a proposta**. No âmbito federal, se o projeto de lei ou emenda constitucional estiver tramitando no Senado Federal, apenas os Senadores poderão impetrar o mandado de segurança; caso esteja tramitando na Câmara, os deputados federais estarão legitimados a fazê-lo. Em qualquer caso, **o encerramento do processo legislativo** (aprovação e entrada em vigor da norma) retira do congressista a legitimidade para continuar no feito, restando **prejudicado o mandado de segurança**.

A **competência originária** para apreciar o mandado de segurança que visa invalidar o processo legislativo federal é do **STF**, órgão responsável por apreciar os atos emanados do Congresso Nacional, suas Casas e componentes.

Procedimentos Legislativos

É importante distinguirmos processo legislativo de procedimento legislativo. O **processo legislativo** é o **mecanismo** por meio do qual são elaboradas as normas jurídicas do art. 59, CF/88. Por sua vez, **procedimento legislativo** é a **sucessão de atos** necessários para a elaboração das normas do art. 59, CF/88; em outras palavras, procedimento é o trâmite para a produção de cada ato normativo primário.

Os procedimentos legislativos podem ser classificados em:

- a) **Procedimento legislativo comum**: destinado à elaboração de leis ordinárias.
- b) **Procedimento legislativo especial**: destinado à elaboração das outras espécies normativas primárias (leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias, emendas constitucionais, decretos legislativos, resoluções).



Procedimento legislativo comum

O procedimento legislativo comum é o destinado à **elaboração de leis ordinárias**. Ele **subdivide-se** nos seguintes tipos:

- a) **Procedimento legislativo ordinário**: consiste no procedimento mais completo, em que não há prazos definidos para o encerramento das fases de discussão (deliberação) e votação. Devido à não imposição de prazos, é o procedimento que permite estudo mais aprofundado sobre as matérias objeto do projeto de lei.
- b) **Procedimento legislativo sumário**: possui as mesmas fases do procedimento legislativo ordinário, mas há imposição de prazo para o encerramento da fase de discussão (deliberação) e votação.
- c) **Procedimento legislativo abreviado**: é o procedimento que se aplica a projetos de lei que, na forma dos regimentos internos das Casas Legislativas, dispensam a discussão e a votação em Plenário. Assim, por meio desse procedimento legislativo, teremos projetos de lei aprovados diretamente pelas Comissões, sem necessidade de irem a Plenário.

Vamos, a seguir, tratar em detalhes de cada um desses procedimentos legislativos.

Procedimento legislativo ordinário

Conforme já afirmamos, o procedimento legislativo ordinário é o mais completo, no qual não há qualquer imposição de prazos para encerramento das fases de discussão (deliberação) e votação. Por isso, é o procedimento mais demorado, havendo a possibilidade de se aprofundar no exame do projeto de lei.

O processo legislativo ordinário apresenta **três fases**: i) fase introdutória; ii) fase constitutiva; e iii) fase complementar.

A **fase introdutória** compreende a **iniciativa de lei**. Diz respeito à apresentação do projeto de lei ao Congresso Nacional.

A **fase constitutiva**, por sua vez, abrange: i) a **deliberação** sobre o projeto de lei; ii) a **votação** do projeto de lei; e iii) a manifestação do Chefe do Executivo (**sanção ou veto**). Se for o caso, haverá, ainda, a apreciação do veto presidencial pelo Poder Legislativo.

A **fase complementar** abrange a **promulgação** e a **publicação** da lei.

Fase Introdutória: iniciativa

O processo legislativo é instaurado por meio da apresentação de projeto de lei por um dos legitimados a fazê-lo. A iniciativa da lei é, portanto, o primeiro passo do processo legislativo.

Os legitimados para apresentar projeto de lei estão previstos no art. 61, CF/88:

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

Trata-se de rol não taxativo, pois não menciona o **Tribunal de Contas da União** e a **Defensoria Pública**, que também podem apresentar projetos de lei sobre determinadas matérias.



Vale lembrar que aquele que apresenta projeto de lei **pode solicitar sua retirada**. Entretanto, para ter validade, o pedido necessitará do deferimento das Casas Legislativas, de acordo com as regras regimentais.

A iniciativa pode ser classificada em **3 (três) tipos**: **privativa** (exclusiva ou reservada), **geral** (comum ou concorrente), **popular**.

Iniciativa privativa (exclusiva ou reservada)

É a que existe quando **apenas determinados órgãos ou agentes políticos** gozam do poder para propor leis sobre uma matéria específica. É o caso, por exemplo, da previsão constitucional de que cabe ao Supremo Tribunal Federal propor lei complementar sobre o Estatuto da Magistratura (CF/88, art. 93).

Devido ao princípio da separação de poderes, essa iniciativa não pode ter prazo fixado pelo Legislativo para ser exercida. Desse modo, o **Poder Legislativo não pode fixar prazo** para que o detentor da iniciativa reservada apresente projeto de lei sobre determinada matéria, ressalvados os casos em que o prazo for definido pela própria Constituição. Além disso, **não cabe ao Judiciário obrigar órgão ou autoridade de outro Poder** a exercer tal iniciativa. A mora legislativa poderá apenas ser reconhecida por meio de mandado de injunção ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão.

a) Iniciativa privativa do Presidente da República

As matérias da iniciativa privativa do Presidente da República estão elencadas no art. 61, §1º, CF/88. As leis que tratam dessas matérias **somente podem ser objeto de projeto apresentado pelo Presidente da República**, sob pena de nulidade.

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84,

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.

Segundo o STF, o art. 61, §1º, CF/88, é de **observância obrigatória** para os Estados-membros, que, ao disciplinarem o processo legislativo ordinário em suas respectivas Constituições, não



podem se afastar desse modelo, sob pena de nulidade da lei.¹ Além disso, tais matérias **não podem ser exaustivamente tratadas** na Constituição Estadual e na Lei Orgânica de município ou do Distrito Federal, **sob pena de invadir a iniciativa privativa do chefe do Executivo**.

Outras observações relevantes:

1) O Presidente da República tem a iniciativa privativa de leis que disponham sobre **matéria tributária dos Territórios**.

2) O Presidente da República tem a iniciativa privativa de projeto de lei que trata da **organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União**. Além disso, ele também tem iniciativa privativa de projeto de lei que versa sobre **normas gerais** de organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Trata-se da Lei nº 8.625/1993, que institui a **Lei Orgânica Nacional do Ministério Público** e dispõe sobre **normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados**. Trata-se de uma **lei nacional**, ou seja, aplicável à União e aos Estados.

Cabe destacar que, por força do art. 128, §5º, CF/88, a lei de organização do Ministério Público da União é da **iniciativa concorrente** do Presidente da República e do Procurador-Geral da República. As leis de organização dos Ministérios Públicos Estaduais são de iniciativa privativa do Procurador-Geral de Justiça.

3) Dentre as matérias de iniciativa privativa do Presidente da República, a que é mais cobrada em prova é a do art. 61, §1º, II, "c". São da iniciativa privativa do Presidente da República projetos de lei que versem sobre **"servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria"**.

4) O Presidente da República tem iniciativa privativa das leis que disponham sobre a **criação e a extinção de Ministérios e órgãos da Administração Pública**. Dando uma **interpretação extensiva** a esse dispositivo, a iniciativa da lei de criação e extinção de entidades da administração indireta também seria de competência do Chefe do Poder Executivo.

A Constituição Federal atribuiu, ainda, ao Presidente da República, a **iniciativa privativa das leis orçamentárias** (plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual). Segundo o STF, essa regra é de observância **obrigatória para os Estados e Municípios**, em virtude do **princípio da simetria**. Assim, nos Estados, a iniciativa privativa das leis orçamentárias é do Governador; nos Municípios, é do Prefeito.²

Por último, é importante destacar que, à exceção das hipóteses de iniciativa vinculada (leis orçamentárias), compete ao Chefe do Poder Executivo **determinar a conveniência e a oportunidade** de exercer a iniciativa privativa de lei. Nesse sentido, **os outros Poderes não podem obrigá-lo** a exercer tal competência, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes.

b) Iniciativa privativa dos tribunais do Poder Judiciário

Segundo o art. 96, II, compete ao **Supremo Tribunal Federal**, aos **Tribunais Superiores** e aos **Tribunais de Justiça** propor ao respectivo Poder Legislativo:

¹ STF, Pleno, ADIn nº 11961-1/RO, 24.03.1995, ADIn nº 1.197-9/RO, ADI 3176/AP, 30.06.2011.

² STF, Pleno, ADIn nº 1.759-1/SC, 06.05.2001.



- a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;
- b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juizes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver;
- c) a criação ou a extinção dos tribunais inferiores;
- d) a alteração da organização e da divisão judiciárias.

Ademais, o art. 96, I, "d", dispõe que compete aos **Tribunais em geral** propor a **criação de novas varas judiciárias**. Em outras palavras, os Tribunais têm a iniciativa privativa de projetos de lei que criem novas varas judiciárias.

Os **Tribunais de Justiça** têm iniciativa privativa das **leis de organização judiciária** do respectivo estado (art. 125, §1º).

O **STF**, por sua vez, tem a iniciativa privativa para apresentar **projeto de lei que disponha sobre o Estatuto da Magistratura**. Ressalte-se que o Estatuto da Magistratura deverá ser objeto de **lei complementar**. A fixação dos subsídios dos Ministros do STF é igualmente estabelecida por lei ordinária, de iniciativa privativa do Presidente da Corte Suprema.

c) Iniciativa privativa da Defensoria Pública

Com a promulgação da EC nº 80/2014, a Defensoria Pública passou a ter **iniciativa privativa para apresentar projetos de lei sobre**:

- a) a alteração do número dos seus membros;
- b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares, bem como a fixação do subsídio de seus membros;
- c) a criação ou a extinção dos seus órgãos; e
- d) a alteração de sua organização e divisão.

d) Iniciativa privativa dos Chefes dos Ministérios Públicos

Nos termos do art. 127, § 2º, o Ministério Público poderá propor ao Poder Legislativo a **criação e a extinção dos cargos da instituição e de seus serviços auxiliares**, com provimento obrigatório por concurso público de provas e de provas e títulos.

Com base no art. 128, § 5º, CF/88, o **Procurador-Geral da República** tem a iniciativa de projeto de **lei complementar** que estabeleça a **organização, atribuições e o estatuto do Ministério Público da União**. Além disso, a iniciativa de lei complementar que estabeleça a organização, as atribuições e o estatuto dos Ministérios Públicos dos Estados é dos respectivos Procuradores-Gerais de Justiça.

No âmbito federal, essa iniciativa não é exercida isoladamente pelo Chefe do Ministério Público. Ao contrário, ele exerce tal iniciativa em conjunto com o Chefe do Poder Executivo (art. 61, §1º, II, "d"). Trata-se de hipótese de **iniciativa concorrente**. Assim, temos que:

- a) A lei complementar de organização do Ministério Público da União é da iniciativa concorrente entre o Procurador-Geral da República e o Presidente da República.
- b) A lei complementar de organização de cada Ministério Público Estadual é da iniciativa privativa do respectivo Procurador-Geral de Justiça.



Hipótese diferente é acerca da lei ordinária que trata de **normas gerais** sobre organização do Ministérios Públicos dos Estados, Distrito Federal e Territórios, cuja iniciativa privativa é do Presidente da República.

e) Iniciativa privativa dos Tribunais de Contas

O Tribunal de Contas da União (TCU) tem a iniciativa privativa de lei que trata de sua **organização administrativa, criação de cargos e remuneração** de seus servidores, bem como a **fixação de subsídios** dos membros da Corte. Por simetria, os Tribunais de Contas dos Estados também têm a iniciativa privativa de leis que tratam dessas matérias.

A **organização** dos **Ministérios Públicos que atuam junto aos Tribunais de Contas** também é objeto de lei de iniciativa privativa das respectivas Cortes de Contas.

f) Iniciativa privativa do Poder Legislativo

A **criação e a extinção de cargos públicos** na Câmara dos Deputados e no Senado Federal não dependem de lei, mas sim de **resolução** (art. 51, IV c/c art. 52, XIII). No entanto, a **fixação da remuneração dos servidores** da Câmara dos Deputados e do Senado depende de **lei** de iniciativa de cada Casa Legislativa.

Iniciativa geral (comum ou concorrente)

O art. 61, CF/88, relaciona os legitimados a apresentar projeto de lei. Dentre eles, podem apresentar projeto de lei sobre **qualquer matéria** (excetuadas aquelas da competência privativa) o **Presidente da República**, os **deputados e senadores**, as **comissões da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional** e os **cidadãos**.

Iniciativa popular

Os **cidadãos**, assim considerados aqueles que possuem capacidade eleitoral ativa (direito de votar), também poderão apresentar projeto de lei. É a chamada iniciativa popular de leis, que **é do tipo geral** (ou comum), que lhes permite apresentar **projeto de lei sobre qualquer matéria**, observadas as regras previstas no texto constitucional.

A iniciativa popular é aplicável tanto a **projetos de lei ordinária** quanto a **projetos de lei complementar**. Não pode, todavia, ser utilizada para a apresentação de propostas de emendas à Constituição Federal.

No âmbito federal, os projetos de lei de iniciativa popular devem ser **apresentados à Câmara dos Deputados**. Nesse caso, exige-se a subscrição de, no mínimo, **1% (um por cento) do eleitorado nacional**, distribuído por, pelo menos, **5 (cinco) estados brasileiros**, com não menos de **0,3% (três décimos por cento) dos eleitores** de cada um deles.

Também existe iniciativa popular de leis estaduais e municipais. Nos **estados e no Distrito Federal**, a Carta Magna **deixou à lei a função de dispor sobre a iniciativa popular**. Nos **Municípios**, a iniciativa popular de leis dá-se por meio da manifestação de, pelo menos, **cinco por cento do eleitorado**.



HORA DE PRATICAR!



(PGE-RJ – 2022) A Constituição Federal de 1988 (CF) permite, excepcionalmente, a iniciativa popular para a propositura de emendas constitucionais.

Comentários:

A iniciativa popular não é cabível para a apresentação de emenda constitucional, nos termos do art. 61, § 2º, da CF/88. Contudo, em relação aos Estados, é possível processo de reforma da Constituição Estadual por meio de iniciativa popular, no entendimento do STF.

Fase Constitutiva

Deliberação parlamentar: discussão e votação

No âmbito federal, um projeto de lei deverá, necessariamente, tramitar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal; em outras palavras, ele deverá ser **discutido e votado nas duas Casas Legislativas**.

Há, portanto, no processo legislativo federal, a **Casa Iniciadora** e a **Casa Revisora**. A Casa Iniciadora, como o próprio nome já indica, é aquela na qual o **projeto de lei começa a tramitar**. A Casa Revisora, por sua vez, é aquela que revê o trabalho da Casa Iniciadora.

E qual é a Casa Iniciadora? Qual é a Casa Revisora?

Depende. Tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal podem atuar como Casa Iniciadora ou Casa Revisora. A **definição da Casa Iniciadora** depende **de quem foi a iniciativa** do projeto de lei.

São **apreciados inicialmente pela Câmara dos Deputados** (ou seja, a Câmara atua como Casa Iniciadora) os projetos de lei de iniciativa de deputado federal ou de alguma comissão da Câmara dos Deputados, do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, do Procurador-Geral da República e dos cidadãos. Já ao **Senado cabe apreciar inicialmente** os projetos de lei de iniciativa de senador ou de comissão do Senado Federal. Por fim, nos casos de **iniciativa de Comissão Mista do Congresso Nacional** (composta por deputados e senadores), a apreciação inicial será feita **alternadamente** pela Câmara e pelo Senado. Na maior parte das vezes, a Casa Iniciadora é, portanto, a Câmara dos Deputados.

Após ser apresentado, o projeto de lei passa pela **fase de instrução** na **Casa Legislativa iniciadora**, na qual é submetido à **apreciação das comissões**. Essa apreciação se dá em duas comissões diferentes: uma comissão temática, que examina aspectos relacionados à matéria; e a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que avalia aspectos referentes à constitucionalidade. Cabe à CCJ a análise dos aspectos constitucionais, legais, jurídicos, regimentais ou de técnica legislativa dos projetos, emendas ou substitutivos, bem como a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição. A apreciação do projeto de lei pelas comissões **também acontece na Casa revisora**.



Aprovado o projeto pelas comissões tanto no aspecto formal quanto no aspecto material, ele é encaminhado ao Plenário. No Plenário, o projeto de lei é posto em discussão e depois em votação, na forma estabelecida nos regimentos das Casas legislativas. Determina o art. 47 da Constituição que, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Assim, há dois quóruns diferentes:

a) Quórum de presença: maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa. Destaque-se que a maioria absoluta é "o primeiro número inteiro acima da metade" (e não a "a metade mais um", como é muito comum se dizer). Assim, a maioria absoluta de 81 Senadores é 41; a maioria absoluta de 513 Deputados Federais é 257.

b) Quórum de aprovação: maioria dos votos. As abstenções não são consideradas.

Na Casa iniciadora, o projeto pode ser aprovado ou rejeitado. Aprovado, é encaminhado à Casa revisora. Rejeitado, é arquivado e a matéria somente poderá ser objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, se houver proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas. Trata-se do princípio da irrepetibilidade.

Na Casa Revisora, após a apreciação pelas comissões, discussão e votação, poderá haver três possibilidades: i) o projeto ser aprovado da mesma forma como foi recebido da Casa iniciadora; ii) o projeto ser aprovado com emendas; ou iii) o projeto ser rejeitado.

Se o projeto de lei é rejeitado, é arquivado, com aplicação do princípio da irrepetibilidade. Nesse caso, veda-se a apresentação, na mesma sessão legislativa, de projeto de lei com a mesma matéria, a não ser por proposta da maioria absoluta de qualquer uma das Casas legislativas.

Se o projeto for aprovado sem emendas parlamentares, é encaminhado ao Chefe do Executivo para sanção ou veto. Se o projeto for aprovado com emendas, volta à Casa Iniciadora, para que as emendas sejam apreciadas. Lá não pode ser subemendado. Cabe à Casa Iniciadora apenas apreciar as emendas.

Se a Casa Iniciadora aceita as emendas, o projeto de lei (contendo as emendas) é encaminhado ao Chefe do Executivo para sanção ou veto. Se a Casa Iniciadora as rejeita, o projeto de lei é encaminhado (sem as emendas) ao Chefe do Executivo para que sancione ou vete o texto original da Casa Iniciadora.

Finalmente, após aprovação do projeto nas duas Casas do Congresso Nacional, ele segue para a fase do autógrafo, que é o documento formal que reproduz o texto definitivamente aprovado pelo Legislativo.

Emendas Parlamentares

Durante a fase de deliberação parlamentar, podem ser propostas as chamadas emendas parlamentares. As emendas são proposições legislativas acessórias e podem ser de diferentes tipos:

- a) Supressivas: quando eliminam qualquer parte da proposição principal;
- b) Aditivas: quando acrescentam algo à proposição principal;
- c) Aglutinativas: quando resultam da fusão de outras emendas, ou destas com o texto original;



- d) **Modificativas:** caracterizam-se por alterar a proposição sem modificá-la substancialmente;
- e) **Substitutivas:** são apresentadas como sucedâneo a parte de outra proposição, que, após a alteração, passará a se chamar “substitutivo”. Essa modificação pode ser substancial ou formal;
- f) **De redação:** quando visam sanar vícios de linguagem, incorreção da técnica legislativa ou lapso manifesto.

As emendas só podem ser apresentadas pelos parlamentares, **não existindo emendas extraparlamentares**. Essas emendas podem ser apresentadas inclusive a **projeto de lei de iniciativa reservada** ou privativa. Assim, se o Presidente da República apresenta projeto de lei sobre matéria de sua iniciativa privativa, os congressistas poderão apresentar emenda a esse projeto.

O **poder de emendar não é absoluto, ilimitado**. É necessário que se cumpram alguns requisitos:

- a) o conteúdo da emenda deve ser pertinente à matéria da proposição, isto é, deverá haver **pertinência temática**;
- b) no caso de **projetos de iniciativa privativa** (exclusiva) do Chefe do Poder Executivo, **não podem ser feitas emendas que acarretem aumento de despesa**, ressalvadas as emendas à lei orçamentária anual e à lei de diretrizes orçamentárias, que, mesmo sendo de iniciativa privativa do Presidente, poderão ser emendadas com aumento de despesa (art. 63, I);
- c) nos **projetos de lei sobre a organização dos serviços administrativos** da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos tribunais federais e do Ministério Público, **não podem ser feitas emendas que resultem em aumento de despesa** (art. 63, II).

Segundo o STF, essa regra **não se aplica aos projetos de lei sobre organização judiciária**, limitando-se aos projetos de lei sobre organização dos serviços administrativos. Isso porque o art. 63, II, aplica-se exclusivamente aos serviços administrativos estruturados na secretaria dos tribunais.

Por fim, em caso de vício de emenda, mesmo que o projeto de lei seja posteriormente sancionado pelo Presidente, a lei será inválida. A **sanção presidencial**, além de não convalidar o vício de iniciativa, **não convalida o vício de emenda**.³

HORA DE PRATICAR!



³ STF, Pleno, ADIn no 1.201-1/RO, 09.06.1995.



(PC-DF – 2015) Um projeto de lei que tratava da matéria X foi rejeitado. Nesse caso, essa mesma matéria X pode ser objeto de outro projeto de lei na mesma sessão legislativa, desde que proposta pela maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional.

Comentários:

É isso mesmo! Segundo o art. 67, CF/88, *"a matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional"*. Esse é o princípio da irrepetibilidade. Questão correta.

Sanção e Veto

Sanção

A sanção é **ato unilateral do Presidente da República**, por meio do qual ele manifesta sua **aquiescência** (concordância) com o projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo. Trata-se de **ato irretratável** do Chefe do Poder Executivo: uma vez sancionado um projeto de lei, a sanção não poderá ser revogada.

Por meio da sanção, o **projeto de lei é convertido em lei**. É **aplicável somente** a **projetos de lei ordinária** e **projetos de lei complementar**. Não há que se falar em sanção para leis delegadas, emendas constitucionais e, em regra, para medidas provisórias.⁴

A sanção pode ser **expressa** ou **tácita**. Ocorre a **sanção expressa** se o Presidente da República concordar com o texto do projeto de lei, **formalizando por escrito o ato de sanção no prazo de 15 dias úteis**, contados da data do recebimento do projeto. Depois disso, ele promulgará e determinará a publicação da lei.

Ocorre a **sanção tácita** se o Presidente da República **optar pelo silêncio no prazo de 15 dias úteis**, contados do recebimento do projeto. Nessa hipótese, ele terá um prazo de 48 horas para promulgar a lei resultante da sanção. Do contrário, o Presidente do Senado, em igual prazo, deverá promulgá-la. Se não o fizer, caberá ao Vice-Presidente do Senado a promulgação da lei, sem prazo definido constitucionalmente.

Veto

O veto é o ato unilateral do Presidente da República, por meio do qual ele **manifesta a discordância** com o projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo. Segundo o art. 66, §1º, CF/88, *"se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, **inconstitucional** ou **contrário ao interesse público**, vetá-lo-á total ou parcialmente, no **prazo de quinze dias úteis**, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto"*.

O veto será sempre **motivado**. O Presidente da República, ao vetar um projeto de lei, deverá informar ao Presidente do Senado, **dentro de 48 horas**, os motivos do veto. Se o Presidente considerar que o projeto de lei é **inconstitucional**, estaremos diante do **veto jurídico**; por outro lado, se o Presidente entender que o projeto de lei é **contrário ao interesse público**, teremos um **veto político**.

O veto jurídico traduz um **controle de constitucionalidade político** (pois exercido por órgão que não integra a estrutura do Poder Judiciário) e **preventivo** (evita que uma lei inconstitucional seja

⁴ Existe sanção presidencial em relação a projetos de lei de conversão, que são resultantes de medida provisória.



inserida no ordenamento jurídico). O veto político, por sua vez, traduz um **juízo político de conveniência** do Presidente da República, em seu papel de representante e defensor da sociedade.

O veto é sempre **expresso**. **Não há veto tácito** em nosso ordenamento jurídico. Caso o Presidente da República não manifeste sua posição em relação a um projeto de lei no prazo de 15 dias úteis, este será sancionado tacitamente.

Além disso, é **relativo**, ou seja, pode ser superado (rejeitado). Quando o Presidente veta um projeto de lei, deve informar ao Presidente do Senado Federal dentro de 48 horas. Nesse caso, o veto deverá ser apreciado em **sessão conjunta** do Congresso Nacional, **dentro de 30 dias** a contar do seu recebimento.

Se, dentro do prazo de 30 dias, não houver a deliberação do veto, este **será colocado na ordem do dia da sessão imediata**, retardando as demais deliberações do Congresso Nacional, até que ocorra a sua votação (art. 66, § 6º, CF). Note que, nesse caso, haverá o trancamento de pauta da sessão conjunta do Congresso Nacional, não de sessão da Câmara ou do Senado.

Havendo **rejeição do veto** (por maioria absoluta dos deputados e senadores), o **projeto será enviado ao Presidente da República**. Ele terá um prazo de **48 horas para emitir o ato de promulgação**. Caso não o faça nesse prazo, a competência para promulgar passará a ser do Presidente do Senado, que terá igual prazo para promulgar. Se ele também não o fizer, a promulgação será de responsabilidade do Vice-Presidente do Senado, sem prazo definido constitucionalmente. A rejeição do veto produz **efeitos ex nunc** (prospectivos).

INDO MAIS FUNDO!



Quando ocorre a rejeição do veto, temos uma situação em que uma lei surge (nasce) sem que tenha sido sancionada. Daí dizermos que a sanção não é ato imprescindível ao surgimento das leis.

O veto pode ser **total** ou **parcial**. É total quando incide sobre todo o projeto de lei, e parcial quando se refere a apenas alguns dos dispositivos do projeto. O veto parcial deve **abranger texto integral** de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Não se admite que incida sobre palavras ou expressões.

Imagine que ocorra o **veto parcial** de um projeto de lei. Enquanto não for apreciado, a **parte não vetada do projeto será promulgada e publicada**. Os dispositivos não vetados ingressarão no mundo jurídico, enquanto os vetados serão publicados sem texto, constando apenas a expressão "vetado". Posteriormente, **caso o veto seja superado**, os artigos a ele referentes serão encaminhados à promulgação e, **após a devida publicação, começarão a produzir efeitos (ex nunc)**.

O veto é um **ato político** e, como tal, **suas razões não poderão ser questionadas** perante o Poder Judiciário. Não cabe ao Poder Judiciário apreciar o **mérito** do veto. Entretanto, é admissível o

controle judicial sobre a inoportunidade do veto. Em outras palavras, se o veto ocorrer após o período de 15 dias úteis, isso poderá ser questionado perante o Poder Judiciário.

Por último, ressaltamos que não se admite retratação do veto, tampouco a retratação de sua derrubada ou manutenção pelo Legislativo.⁵

HORA DE PRATICAR!



(DPE-RS - 2022) Rejeitado o veto parcial pelo Congresso Nacional, constitui-se o dever constitucional de o Presidente da República promulgar a parte vetada do projeto de lei.

Comentários:

Se o veto parcial foi rejeitado pelo Congresso, cumpre ao Presidente da República promulgar a lei com a parte cujo veto foi rejeitado, por força do art. 66, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal. Questão correta.

Fase Complementar

Promulgação

A promulgação é o ato solene que atesta a existência da lei, confirmando o seu surgimento; é como se fosse uma “certidão de nascimento da lei”. A promulgação incide sobre a lei pronta, declarando a sua potencialidade para produzir efeitos. Assim, a lei nasce com a sanção, mas tem sua existência declarada pela promulgação.

O prazo para promulgação é de 48 horas, no caso de sanção tácita e rejeição do veto. Quando a sanção for expressa, a promulgação ocorrerá simultaneamente a ela.

Em princípio, a promulgação cabe ao Chefe do Poder Executivo. Entretanto, há hipóteses em que a promulgação poderá ser feita pelo Poder Legislativo. Quando há rejeição do veto, por exemplo, o Presidente deverá promulgar a lei; caso não o faça dentro de 48 horas, a competência desloca-se para o Presidente do Senado Federal. Da mesma forma, quando há sanção tácita, o Presidente deverá promulgar a lei em 48 horas; se não o fizer, novamente a competência se desloca para o Presidente do Senado Federal.

Existem, ainda, casos em que a promulgação é ato de competência originária do Poder Legislativo: emendas à Constituição (promulgadas pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal), decretos legislativos (promulgados pelo Presidente do Congresso Nacional, que é o Presidente do Senado) e resoluções (promulgadas pelo Presidente do órgão que a edita).

Publicação

A publicação consiste no ato de divulgação oficial da lei; ela consiste na comunicação a todos de que a lei existe e deve ser cumprida. Trata-se de condição de eficácia da lei: a partir do momento em que a lei é publicada, ela passa a estar apta a produzir todos os seus efeitos, embora ainda não esteja, necessariamente, em vigor.

⁵ ADI 1254/RJ, 1999.



A publicação **não se confunde com a promulgação**, que lhe é anterior. Por meio da promulgação, reconhece-se que a lei existe; com a publicação, adquire a potencialidade para produzir efeitos. Destaque-se que a Carta Magna **não estabelece prazo** para o ato de publicação da lei.

Por último, embora não esteja expresso na Constituição, a publicação da lei ordinária é ato de competência do Presidente da República.

HORA DE PRATICAR!



(MPE-RS – 2014) Com a promulgação, mediante a sanção da Presidência da República, a lei passa a vigorar de plano, sendo a sua publicação apenas o exaurimento do processo legislativo.

Comentários:

A promulgação da lei não implica na sua entrada em vigor. A promulgação apenas declara que a lei tem potencial para produzir seus efeitos. Questão errada.

Procedimento legislativo sumário

A Carta Magna disciplina o processo legislativo sumário ou de urgência no seu art. 64, §1º, no qual estabelece que o **Presidente da República poderá solicitar urgência** para a apreciação de **projetos de sua iniciativa**. Ressalte-se, entretanto, que **não é necessário que a matéria seja da iniciativa privativa** do Presidente da República. O regime de urgência poderá ser solicitado pelo Presidente em relação a quaisquer projetos de lei que ele tiver apresentado ao Congresso Nacional, em qualquer fase de sua tramitação.

Embora a Constituição disponha que o procedimento legislativo sumário pode ser estabelecido por solicitação do Presidente, a doutrina aponta que é verdadeiro caso de **"requisição"**. Isso quer dizer que o **Congresso Nacional deverá, obrigatoriamente, instaurar o procedimento legislativo sumário** quando assim for requerido pelo Presidente; trata-se de **ato vinculado** do Congresso Nacional.

O processo legislativo sumário deve terminar no **prazo máximo de cem dias** (45 dias na Câmara, 45 dias no Senado e mais 10 dias para a Câmara apreciar as emendas dos senadores, se houver), desconsiderando os períodos de recesso do Congresso Nacional.

Se as Casas não se manifestarem, cada uma, em até **45 dias, trancar-se-á a pauta das deliberações legislativas** da respectiva Casa, com **exceção das que tenham prazo constitucional determinado**, até que se ultime a votação. Observe que esse prazo corre separadamente em cada Casa do Congresso Nacional. Assim, se a Câmara encerrar a apreciação do projeto de lei no 45º dia, ele segue para o Senado, que terá novos 45 dias para apreciá-lo.

A Constituição estabelece que o processo legislativo sumário (ou de urgência) **não poderá ser aplicado aos projetos de códigos**.



Procedimento legislativo abreviado

O procedimento legislativo abreviado é o que **dispensa a discussão e a votação de projeto de lei em Plenário**. Quando utilizado o procedimento legislativo abreviado, o projeto de lei será **discutido e votado diretamente pelas comissões** das Casas respectivas.

O procedimento legislativo abreviado está previsto no art. 58, § 2º, I, segundo o qual **competem às comissões "discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa"**. Assim, a discussão e a votação de projeto de lei não são competências apenas dos Plenários das Casas Legislativas; a Carta Magna também outorga essas competências, nas **situações e matérias que o regimento determinar**.

Trata-se do que a doutrina denomina de **delegação "interna corporis"**: esse nome deriva do fato de que os Regimentos Internos das Casas Legislativas delegam a competência para discussão e votação de certos projetos de lei a órgãos integrantes do Poder Legislativo (órgãos internos do Poder Legislativo).

Ressalte-se que, **caso um décimo (1/10) dos membros da Casa respectiva** decida que uma comissão não pode apreciar e votar o projeto de lei, este **irá para plenário**.

Procedimentos legislativos especiais

Leis Complementares

As leis complementares diferenciam-se das ordinárias em dois aspectos: o **material** e o **formal**.

A diferença do ponto de vista material consiste no fato de que os **assuntos tratados por lei complementar estão expressamente previstos na Constituição**, o que não acontece com as leis ordinárias, que têm campo material residual.

Já a diferença do ponto de vista **formal** diz respeito ao processo legislativo. Enquanto o quórum para a aprovação da lei ordinária é de maioria simples (art. 47, CF), o da **lei complementar é de maioria absoluta** (art. 69), ou seja, o primeiro número inteiro subsequente à metade dos membros da Casa Legislativa. As demais fases do procedimento de elaboração da lei complementar seguem o processo ordinário.

Medidas Provisórias

A medida provisória é **ato normativo primário geral**, editado pelo Presidente da República, em caso de **relevância e urgência**. Uma vez editada a medida provisória, ela deverá ser submetida imediatamente ao Congresso Nacional. Caso esteja em recesso, **não há a necessidade de convocação extraordinária**.

Os requisitos de **"relevância"** e **"urgência"**, necessários para a edição de medida provisória, são **conceitos jurídicos indeterminados**, por isso estão inseridos na esfera da **discrecionalidade administrativa**. O STF considera que **é possível o controle jurisdicional** desses requisitos, mas **apenas em casos excepcionais**, nos quais for evidente a ausência desses pressupostos.⁶

⁶ ADI 4029, Rel. Min. Luiz Fux. Julgamento: 08.03.2012.



A medida provisória não pode tratar de qualquer matéria, em virtude da existência de **limitações constitucionais à sua edição**. De acordo com o art. 62, §1º, da CF:

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:

I - relativa a:

- a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral;
- b) direito penal, processual penal e processual civil;
- c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;
- d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º;

II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;

III - reservada a lei complementar;

IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.

No que se refere à **matéria orçamentária**, há uma **exceção** à vedação. Trata-se da **possibilidade de abertura de créditos extraordinários**⁷ por meio de medida provisória.

Uma vez editada pelo Presidente, a medida provisória deve ser **submetida, de imediato, ao Congresso Nacional**, onde tem o **prazo de 60 (sessenta) dias** (prorrogáveis por mais sessenta) para ser apreciada. Esse prazo **não corre** durante os períodos de recesso do Congresso Nacional.

Lá, ela é apreciada por uma **comissão mista**, composta de senadores e deputados, que apresenta um parecer favorável ou não à sua conversão em lei. Emitido o parecer, o Plenário das Casas Legislativas examina a medida provisória. A votação **inicia-se, obrigatoriamente, na Câmara dos Deputados**.

Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entra em **regime de urgência**, subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional. Nesse caso, ficam **sobrestadas**, até que se ultime a votação, **"todas as demais deliberações legislativas"** da Casa em que a medida provisória estiver tramitando (art. 62, § 6º, CF/88). Para o STF, esse **trancamento de pauta não abrange toda e qualquer deliberação da Casa Legislativa**, mas apenas aquelas matérias que sejam passíveis de regramento por medida provisória.⁸

O trancamento da pauta da Casa Legislativa **não interrompe a contagem do prazo** (sessenta dias, prorrogáveis por mais sessenta) para a conclusão do processo legislativo da medida provisória. Deduz-se, com isso, que é possível que, mesmo com o trancamento de pauta, haja expiração do prazo para a conclusão do processo legislativo, sem que o Congresso Nacional tenha ultimado a

⁷ Os créditos extraordinários são espécies do gênero créditos adicionais, destinados a reforçar o orçamento previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA). Destinam-se a despesas urgentes e imprevisíveis, tais como guerra, calamidade pública ou comoção interna.

⁸ MS 27931/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Julgamento em 29.06.2017.



apreciação da medida provisória. Nessa situação, a **medida provisória perde sua eficácia, desde a sua edição**, por decurso de prazo (*ex tunc*).

Sintetizando, há **3 (três) possibilidades** no processo de deliberação de medida provisória:

- a) Caso a medida provisória seja **integralmente convertida em lei**, o Presidente do Senado Federal a promulga, remetendo-a para publicação. Nesse caso, **não há que se falar em sanção ou veto** do Presidente da República.
- b) Caso a medida provisória seja **integralmente rejeitada** ou **perca sua eficácia por decurso de prazo** (em face da não apreciação pelo Congresso Nacional no prazo estabelecido), o Congresso Nacional baixa ato declarando-a insubsistente e deve **disciplinar, por meio de decreto legislativo**, no prazo de sessenta dias, as **relações jurídicas dela decorrentes**. Caso contrário, as relações jurídicas surgidas no período permanecem regidas pela medida provisória.
- c) Se forem **introduzidas modificações no texto** original da medida provisória (conversão parcial), ela transforma-se em **"projeto de lei de conversão"**, que é encaminhado ao Presidente da República para **sanção ou veto**. A partir daí, segue o trâmite do processo legislativo ordinário.

FIQUE ATENTO!



Quando uma medida provisória é editada, ela **suspende a eficácia da norma anterior que lhe for contrária**. Caso a medida provisória não seja convertida em lei ou perca sua eficácia por decurso de prazo, é **restaurada a eficácia da norma suspensa**. Trata-se do chamado **"efeito repristinatório"**.

A jurisprudência do STF não admite que medida provisória submetida ao Congresso Nacional seja retirada pelo Chefe do Poder Executivo. Entretanto, aceita que medida provisória nessa situação seja revogada por outra. Nesse caso, a **matéria constante da medida provisória revogada não poderá ser reeditada**, em nova medida provisória, na mesma sessão legislativa.

INDO MAIS FUNDO!



Os Estados-membros podem adotar medida provisória, desde que haja **previsão de edição dessa espécie normativa em sua Constituição**, nos mesmos moldes da Constituição Federal. Desse modo, caso o estado opte por instituir medidas provisórias, deverão ser respeitados os princípios e limites estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, tendo em vista a necessidade da observância **simétrica do processo legislativo federal**.

HORA DE PRATICAR!



(TCE-SC - 2022) Medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, devido a seu caráter transitório e precário.

Comentários:

Apesar de nascer com força de lei, a medida provisória, a partir do momento em que é editada, suspende os efeitos da lei que seja com ela conflitante. Somente após ser convertida em lei, essa MP revogará, definitivamente, a lei anterior. Questão correta.

Leis Delegadas

As leis delegadas são **elaboradas pelo Presidente da República**, no exercício de sua **função atípica legislativa**. Inicialmente, por meio de mensagem, o Presidente solicita que o Congresso lhe delegue a competência para legislar sobre determinada matéria. O Congresso Nacional examina a solicitação e, **caso a aprove, edita resolução** que especifica o conteúdo e os termos para o exercício da delegação. É **inconstitucional ato de delegação genérico, vago**, que dá poderes ilimitados ao Presidente da República em termos de competência legislativa.

A delegação é **ato discricionário** do Congresso Nacional, podendo ser revogada a qualquer tempo. Pode ser de dois tipos:

- a) **Delegação típica (própria)**: nesse tipo de delegação (que costuma ser a regra), o Congresso Nacional limita-se a atribuir ao Presidente a competência para editar lei sobre determinada matéria. O Presidente irá, então, elaborar, promulgar e publicar a lei delegada, **sem qualquer intervenção do Congresso** nesse procedimento.
- b) **Delegação atípica (imprópria)**: nesse tipo de delegação, a resolução do Congresso Nacional prevê que o projeto de lei delegada elaborado pelo Presidente **deverá ser apreciado pelo Poder Legislativo** antes de ser convertido em lei.

Nesse caso, o Congresso Nacional sobre ele deliberará, em votação única, vedada qualquer emenda. Caso **aprovada**, a **lei delegada será encaminhada ao Presidente da República**, para que a promulgue e publique. Se **rejeitado**, o **projeto será arquivado**, somente podendo ser reapresentado, na mesma sessão legislativa, por solicitação da maioria absoluta dos membros de uma das Casas do Congresso Nacional (princípio da irrepetibilidade).



A delegação **não vincula o Presidente da República**, que, mesmo diante dela, **pode não editar a lei delegada**. Também não retira do Legislativo o poder de regular a matéria. Além disso, o Congresso Nacional pode revogar a delegação antes do encerramento do prazo fixado na resolução.

Da mesma forma que ocorre com as medidas provisórias, as **leis delegadas não podem cuidar de qualquer matéria**. Vejamos o que dispõe o art. 68, § 1º, da Constituição Federal:

§ 1º - Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre:

I - organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;

II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;

III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.

A Carta Magna outorgou ao **Congresso Nacional** a competência para **sustar os atos do Executivo que exorbitem dos limites da delegação legislativa**. O ato de sustação tem **efeitos não retroativos (ex nunc)**. Trata-se do chamado "veto legislativo".

Esse controle legislativo não veda uma eventual declaração de inconstitucionalidade, pelo Poder Judiciário, quanto à matéria ou quanto aos requisitos formais do processo legislativo. Assim, após o ato de sustação efetuado pelo Congresso Nacional (decreto legislativo), poderá o Chefe do Executivo pleitear judicialmente a declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de ação direta de inconstitucionalidade (ADI) ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal.

HORA DE PRATICAR!



(Câmara de Bady Bassitt-SP – 2023) As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, por solicitação ao Congresso Nacional, que deverá aprovar a delegação por meio de decreto legislativo.

Comentários:

Conforme o art. 68, § 2º, a delegação ao Presidente da República terá a forma de **resolução** do Congresso Nacional. Questão errada.

Decretos Legislativos e Resoluções

Os decretos legislativos e as resoluções são **espécies normativas primárias**, com hierarquia de lei ordinária. **Não estão sujeitos à sanção ou ao veto** do Presidente da República.



Os **decretos legislativos** são atos editados pelo **Congresso Nacional** para o tratamento de matérias de sua **competência exclusiva** (art. 49 da CF), dispensada a sanção presidencial. Segundo o Prof. José Afonso da Silva, os decretos legislativos são atos com **efeitos externos** ao Congresso Nacional.

As **resoluções**, por sua vez, são espécies normativas editadas pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal ou pela Câmara dos Deputados. São utilizadas para dispor sobre assuntos de sua competência que **não estão sujeitos à reserva de lei**. Esses assuntos são basicamente aqueles enumerados nos arts. 51 e 52 da Constituição, que apontam as **competências privativas** da Câmara e do Senado, respectivamente.

A Carta Magna exige a **edição de resoluções** também em outros dispositivos constitucionais, dentre os quais:

- a) delegação legislativa para a edição de lei delegada (resolução do Congresso Nacional);
- b) definição das alíquotas máximas do imposto da competência dos Estados e do DF, sobre transmissão "*causa mortis*" e doações de quaisquer bens ou direitos (resoluções do Senado);
- c) fixação das alíquotas do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação (resoluções do Senado);
- d) suspensão de execução de lei declarada inconstitucional pelo STF (resoluções do Senado).

A promulgação da resolução dá-se pelo **Presidente da respectiva Casa legislativa**.

HORA DE PRATICAR!



(Advogado da União – 2015) No ordenamento jurídico brasileiro, admitem-se a autorização de referendo e a convocação de plebiscito por meio de medida provisória.

Comentários: A autorização de referendo e a convocação de plebiscito são matérias da competência exclusiva do Congresso Nacional (art. 49, XV, CF/88). Portanto, são realizadas mediante decreto legislativo. Questão errada.

Processo Legislativo nos Estados-membros

As **regras básicas** do processo legislativo estabelecidas na Constituição são de **observância obrigatória** no âmbito dos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios. Assim, esses entes federados devem prever, de forma idêntica à da Constituição Federal:



- a) as espécies normativas integrantes do processo legislativo federal, bem como o respectivo procedimento e quórum para sua aprovação;
- b) as hipóteses de iniciativa reservada e concorrente;
- c) os limites do poder de emenda parlamentar;
- d) as diferentes fases do processo legislativo, nas diversas espécies normativas;
- e) o princípio de irrepetibilidade de projetos rejeitados na mesma sessão legislativa.



REFORMA CONSTITUCIONAL

Introdução

O Poder Constituinte Originário, quando elabora uma nova Constituição, busca refletir os **dogmas e valores sociais** em voga naquele momento. Mas a sociedade evolui, criando a **necessidade de que o texto constitucional a acompanhe**, sob pena de não mais refletir a realidade e se tornar uma mera "folha de papel".

A necessidade de modificação do texto constitucional tem origem, portanto, na **evolução da sociedade**. Ao alterar-se o texto constitucional, o objetivo é garantir-lhe mais efetividade, **compatibilizando-o com a realidade social**. Nesse sentido, não seria razoável deixar a Constituição engessada, sem possibilidades de modificações.

É por isso que, segundo o Prof. Gilmar Mendes, *"aceita-se, então, que a Constituição seja alterada, justamente com a finalidade de regenerá-la, conservá-la na sua essência, eliminando as normas que não mais se justificam política, social e juridicamente, aditando outras que revitalizem o texto, para que possa cumprir mais adequadamente a função de conformação da sociedade."*¹

Também seria ilógico pensar que qualquer mudança no texto constitucional exigisse **nova manifestação do Poder Constituinte Originário**. Este somente deve ser chamado diante de uma ruptura da ordem política vigente, com o objetivo de instaurar uma nova ordem jurídica e, por que não dizer, fundar um novo Estado. Nesse sentido, é comum que o próprio Poder Constituinte Originário preveja a possibilidade de alteração da Lei Fundamental pelo **Poder Constituinte Derivado**.



A Constituição Federal de 1988 é do tipo **rígida**, o que significa que mudanças de seu texto exigem um **processo mais dificultoso** do que o de elaboração das demais normas. Isso porque o constituinte entendeu que nossa Carta não poderia ser imodificável – uma vez que, com a necessidade de adaptação às evoluções sociais, seria, inevitavelmente substituída por outra -, mas também não poderia ter suas normas vulneráveis a caprichos momentâneos ou de grupos que ocasionalmente assumam o poder.

Da rigidez constitucional decorre o **princípio da supremacia da Constituição**, que determina que a Constituição ocupe o topo da hierarquia do ordenamento jurídico, servindo como parâmetro de validade para todas as demais normas. Assim, todas as demais normas – leis, decretos e outras – só têm validade quando obedecem às regras impostas pela Carta Magna.

¹ MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*. 6. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011, p. 134.



O Poder Constituinte Originário previu **2 (dois) procedimentos de modificação formal** da Constituição: i) **emenda constitucional** e ; ii) **revisão constitucional**. Ambos estão previstos diretamente na Constituição Federal e constituem manifestação do Poder Constituinte Derivado. A doutrina majoritária considera que a reforma constitucional é gênero, do qual são espécies a emenda e a revisão constitucional. Assim, pode-se dizer que o **poder de reforma inclui o poder de emenda e o poder de revisão**.²

É importante ressaltar que esses dois procedimentos (emenda e revisão), por serem realizados pelo Poder Constituinte Derivado, **devem obediência às regras impostas pelo Poder Constituinte Originário**. Qualquer desobediência formal ou material a essas regras resulta na inconstitucionalidade da mudança feita à Carta da República. Relembre-se de que o Poder Constituinte Derivado é jurídico e há autores que chegam, inclusive, a dizer que ele nem deveria ser considerado um poder "constituente", mas sim um Poder Constituído.

Existe ainda um **processo informal** de modificação da Constituição, o qual é chamado pela doutrina de **mutação constitucional**. A mutação constitucional é obra do **Poder Constituinte Difuso**.

Emenda Constitucional

Atualmente, a única possibilidade de alteração formal da Constituição é mediante emenda constitucional. A proposta de emenda constitucional é **discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional**, em **dois turnos**, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, **três quintos** dos votos dos respectivos membros. Trata-se de procedimento mais dificultoso do que o de elaboração das leis, donde se conclui que nossa Constituição é do tipo **rígida**.

As emendas constitucionais **podem ser elaboradas a qualquer tempo**; em outras palavras, o Poder Constituinte Derivado poderá se manifestar a qualquer momento, alterando a Constituição. Basta que sejam observados os limites constitucionais ao poder de reforma.

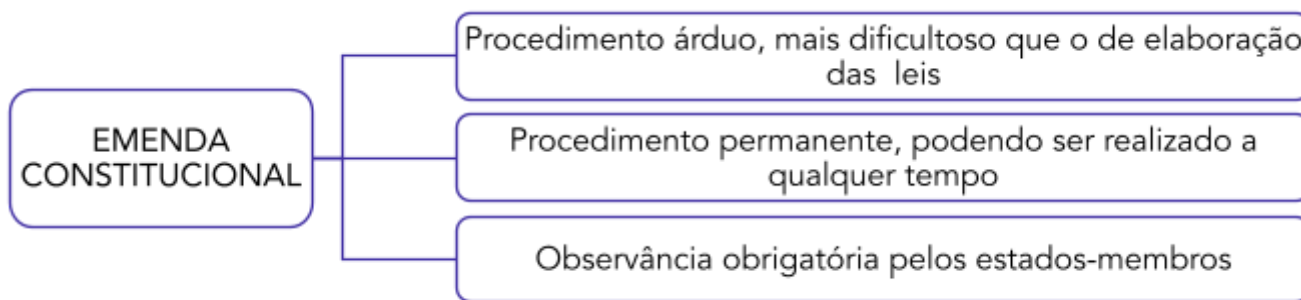
A aprovação das emendas constitucionais é feita em **sessão bicameral**, ou seja, cada uma das Casas do Congresso Nacional atuará separadamente na discussão e votação dessa espécie normativa. Como consequência, as emendas constitucionais são **promulgadas pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal**.

Pelo princípio da simetria, o procedimento de emenda constitucional, previsto no art. 60, CF/88, é de **reprodução obrigatória** nas Constituições Estaduais. Segundo o STF, o procedimento de modificação das Constituições estaduais deve ter exatamente a **mesma rigidez** do procedimento exigido para alteração da Carta Magna. Nesse sentido, considerou inconstitucionais dispositivos que exigiam aprovação de emendas por 4/5 (quatro quintos) dos membros da Assembleia Legislativa.³

² SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 35ª ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2012, p. 62.

³ ADI-MC 1.722, rel. Min. Marco Aurélio, 10.12. 1997.





Revisão Constitucional

A revisão constitucional é outro **procedimento de modificação formal** da Constituição estabelecido pelo Poder Constituinte Originário, devendo, portanto, obedecer rigorosamente aos parâmetros por ele estabelecidos.

O procedimento de **revisão constitucional** está previsto no art. 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT):

Art. 3º - A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral.

O Poder Constituinte Originário, conforme é possível verificar, previu que a **revisão constitucional** ocorreria **5 (cinco) anos após a promulgação da CF/88**, ou seja, em 1993. Nesse mesmo ano, estava prevista a **realização de plebiscito** destinado a escolher a forma de governo (Monarquia ou República) e o sistema de governo (Presidencialismo ou Parlamentarismo) a ser adotado pelo Brasil. O objetivo do Poder Constituinte Originário, ao impor a revisão constitucional em 1993, era, portanto, permitir ampla modificação do texto constitucional caso fosse necessário adequá-lo a uma Monarquia ou a um sistema parlamentarista.

O resultado do plebiscito, todavia, foi pela manutenção de uma República presidencialista, o que fez com que a revisão constitucional **perdesse boa parte da sua relevância**. Alguns autores chegaram, inclusive, a dizer que a revisão constitucional tornou-se desnecessária com o resultado do plebiscito.

A revisão constitucional constituiu-se em procedimento destinado à **alteração global e geral do texto constitucional**, por meio de **formalidades mais simples** do que as exigidas, como veremos a seguir, pela reforma constitucional. Em decorrência dessa previsão constitucional, em 1993/1994 foram aprovadas seis emendas constitucionais de revisão.

Na revisão constitucional, o procedimento de alteração da Constituição era **mais simples**. As emendas constitucionais de revisão eram aprovadas em **turno único** de votação, por **maioria absoluta** dos membros do Congresso Nacional. Além disso, para realizar a revisão constitucional, o Congresso Nacional reunia-se em **sessão unicameral**. Uma observação: na sessão unicameral, a discussão e a deliberação se fazem em conjunto, envolvendo os congressistas de ambas as Casas Legislativas. Câmara e Senado se unem e se comportam como se fossem uma única Casa Legislativa.

Como se tratou de **sessão unicameral**, a **promulgação** das emendas constitucionais de revisão foi feita **pela Mesa do Congresso Nacional**. Relembre-se de que as emendas constitucionais, por



serem aprovadas em sessão bicameral, são promulgadas pela Mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

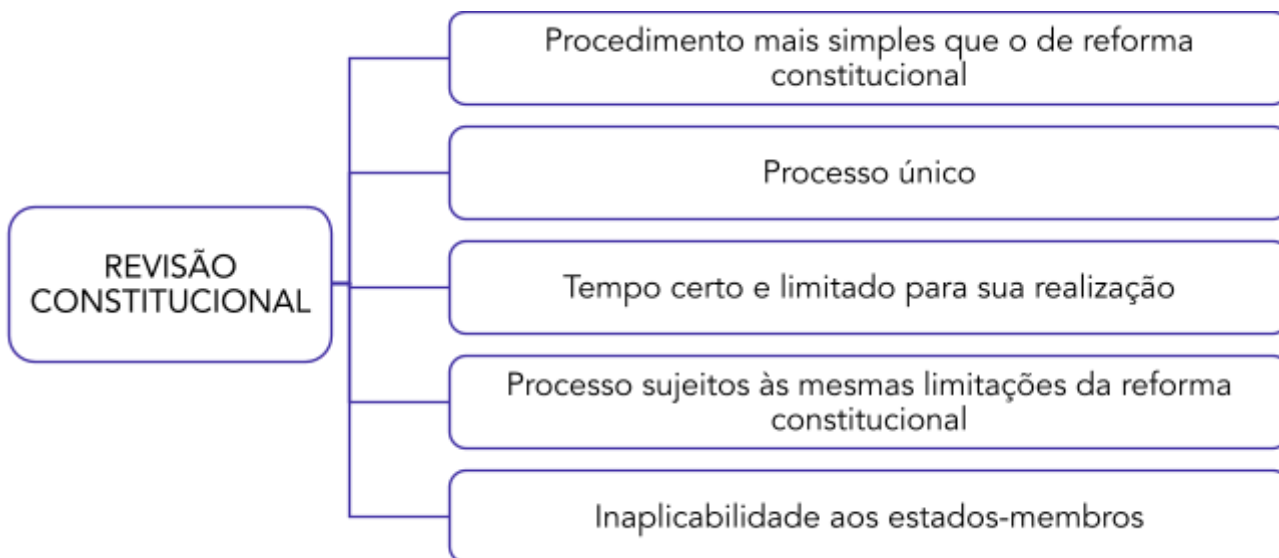
O procedimento de revisão constitucional é **único**. A Carta Magna autorizou a realização de **apenas um procedimento de revisão constitucional**, 5 (cinco) anos após a sua promulgação. Considerando-se que o prazo para sua realização já está encerrado, qualquer mudança formal da Constituição hoje em dia somente pode se dar por meio de emenda constitucional (art. 60, CF/88).

Está claro para todos que a CF/88 não permite que, hoje, seja realizada nova revisão constitucional. Mas será que emenda constitucional pode prever a realização de um novo procedimento simplificado de revisão?

Segundo a doutrina majoritária, **a resposta é negativa**. Uma emenda constitucional que pretenda estabelecer novo procedimento de revisão será **inconstitucional** e, portanto, inválida. Isso ocorrerá porque trata-se de uma **limitação implícita ao poder de reforma**, que visa impedir que seja subvertida, por completo, a vontade do legislador constituinte originário.

O procedimento de revisão constitucional se submete a **limites impostos pela Carta Magna ao poder de reforma**, com destaque para as limitações materiais e circunstanciais, que estudaremos mais à frente. Por ora, basta termos em mente que a revisão constitucional se submete aos **mesmos limites que o procedimento de emenda constitucional**.

Por fim, o procedimento de revisão constitucional é **inaplicável aos Estados-membros**. Isso porque ele só existiu devido à indefinição da Assembleia Constituinte quanto à forma de governo (república ou monarquia) e ao sistema de governo (presidencialismo ou parlamentarismo) a serem adotados pelo Brasil. Nesse sentido, entende o STF que *"ao Poder Legislativo estadual não está aberta a via de introdução, no cenário jurídico, do instituto da revisão constitucional"*.⁴



Comparação: Emenda Constitucional x Revisão Constitucional

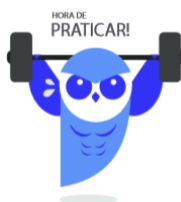
Veja, a seguir, um pequeno quadro que busca comparar os procedimentos de emenda e de revisão constitucional.

⁴ ADI-MC 1.722, rel. Ministro Marco Aurélio, 10. 12. 1997.



PROCEDIMENTOS

Revisão constitucional	Emenda constitucional
Maioria absoluta, em sessão unicameral	Discussão e votação em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, com aprovação, em ambos, por 3/5 dos membros de cada Casa. Sessão bicameral.
Promulgação pela Mesa do Congresso Nacional	Promulgação pelas duas Casas Legislativas, separadamente.



(MPE-PR – 2014) O constituinte de 1988 fixou, expressamente, o prazo de cinco anos, contados a partir da promulgação da Constituição, para que pudesse ser realizada a revisão constitucional.

Comentários:

É isso mesmo. A revisão constitucional foi prevista para ocorrer 5 anos após a promulgação da CF/88. Questão correta.

(MPE-PR – 2014) Dentre as distinções entre a emenda (art. 60 da CF/88) e a revisão constitucional, pode-se afirmar que aquela deve ser utilizada quando se pretende operar mudanças específicas, pontuais, enquanto esta se presta a alterações de caráter mais geral na Constituição.

Comentários:

A revisão, ao contrário da emenda constitucional, se propõe a uma alteração de caráter geral na CF/88. Questão correta.

Processo Legislativo das Emendas Constitucionais

A Constituição Federal de 1988 é **rígida**, ou seja, sua modificação depende de um processo legislativo **mais dificultoso** do que o aplicável à elaboração das leis. Atualmente, a alteração da Carta Magna somente pode ser feita mediante **emendas constitucionais**, as quais têm um processo legislativo com certas peculiaridades.

O processo legislativo das emendas constitucionais está previsto no art. 60, CF/88. Vamos, a seguir, detalhar cada uma das peculiaridades desse processo:

a) Iniciativa das emendas constitucionais:

A iniciativa é o ato que deflagra o processo legislativo. É o “pontapé inicial” do processo legislativo e consiste na **apresentação de uma PEC** (Proposta de Emenda Constitucional) ao Congresso Nacional.



Os **legitimados** a apresentar uma proposta de emenda constitucional são os seguintes:

- 1/3 (um terço), no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
- Presidente da República;
- mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

É perceptível que o **rol de legitimados para apresentação de projetos de lei** (art.61, CF/88) é **bem mais amplo** do que o dos legitimados a apresentar uma proposta de emenda constitucional. Um Senador ou Deputado pode, sozinho, apresentar projeto de lei, o que não é possível para uma PEC.

Embora exista a iniciativa popular para a apresentação de projetos de lei, esta não se aplica às emendas constitucionais. Assim, pode-se afirmar que a iniciativa de emenda constitucional **não é facultada aos cidadãos**. Essa é a posição da doutrina majoritária, ainda que haja opiniões respeitáveis em sentido contrário, reconhecendo a iniciativa popular em emendas constitucionais.⁵

Os Estados, por meio das Assembleias Legislativas, têm a prerrogativa de apresentar proposta de emenda constitucional. Os **Municípios**, por sua vez, não possuem esse poder; em outras palavras, os Municípios **não têm legitimidade para a iniciativa de emenda constitucional**. Aliás, cabe ressaltar que os Municípios não participam em nada do processo legislativo das emendas à Constituição.

Para projetos de lei, existe o que se chama de iniciativa privativa ou reservada. Por exemplo, o Presidente da República tem a iniciativa privativa para apresentar projeto de lei sobre regime jurídico dos servidores públicos federais. Para as emendas constitucionais, **não há que se falar em iniciativa privativa em razão da matéria**. Os legitimados a apresentar proposta de emenda constitucional (art. 60, I, II e III) poderão fazê-lo qualquer que seja o assunto.

Por último, vale destacar que **não há Casa Iniciadora** para propostas de emenda constitucional. Nesse sentido, poderão iniciar sua tramitação em qualquer uma das Casas Legislativas.

b) **Emendas Parlamentares:**

As emendas parlamentares são **proposições legislativas acessórias** que **alteram**, de algum modo, os projetos de lei e até mesmo as emendas constitucionais. Há que se enfatizar, todavia, que existe uma particularidade importante para as emendas parlamentares às propostas de emendas constitucionais.

Segundo o art. 60, § 2º, CF/88, a proposta de emenda constitucional será **discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional**, em **dois turnos**, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, **três quintos** dos votos dos respectivos membros. Isso quer dizer que uma emenda constitucional somente será considerada aprovada se as duas Casas Legislativas (Câmara dos Deputados e Senado Federal) obtiverem consenso quanto ao seu texto.

Suponha, então, que uma proposta de emenda constitucional (PEC) seja aprovada na Câmara dos Deputados. Chegando ao Senado Federal, são apresentadas emendas parlamentares a essa

⁵ SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 35. ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2012, p. 64.



PEC. Como consequência, a PEC terá que retornar à Câmara dos Deputados, para nova votação, em dois turnos. Caso sejam apresentadas novas emendas parlamentares na Câmara dos Deputados, a PEC terá que voltar ao Senado. Vira um verdadeiro “pingue-pongue”!

Dessa forma, pode-se concluir que as **emendas parlamentares aprovadas em uma das Casas** levam à **revisão de todo o texto da PEC** pela outra Casa Legislativa (e não somente das emendas por ela aprovadas!). Esse **processo ocorre sucessivamente** até que a matéria receba integralmente votos favoráveis de, pelo menos, três quintos (3/5) dos membros de **ambas as Casas**, em dois turnos de votação.

É importante ressaltar, todavia, que já decidiu o STF que o **retorno de uma PEC para a outra Casa Legislativa**, após sofrer emenda parlamentar, somente será necessário caso seja promovida **alteração substancial** no texto. Meras alterações na redação da PEC não implicam seu retorno à outra Casa Legislativa.

Dessa maneira, caso as modificações do texto **não sejam substanciais ou não alterem o seu sentido normativo**, a proposta de emenda constitucional **poderá ser promulgada** pelas Mesas da Câmara e do Senado Federal, desde que cumpridas todas as demais formalidades.

c) Deliberação:

A deliberação, ou votação, é o **ato decisório** por meio do qual se **aprova** ou se **rejeita** as propostas de emenda à Constituição ou os projetos de lei. Trata-se de ato precedido de discussão e estudos, seja perante as comissões parlamentares ou perante o Plenário de cada uma das Casas Legislativas.

No processo de reforma constitucional, exige-se discussão e votação **em cada uma das Casas do Congresso Nacional**, em **dois turnos**, devendo a proposta de emenda constitucional ser aprovada, em ambos os turnos, por **três quintos** dos votos dos respectivos membros. Isso nos demonstra que o processo legislativo das emendas constitucionais é mais dificultoso do que o processo legislativo das demais espécies normativas, o que nos permite classificar a CF/88 como rígida.

Ao tratar da fase da deliberação, é importante mencionar a figura da **“PEC-Paralela”**. Conforme já vimos, para que uma proposta de emenda constitucional seja aprovada, deve haver **consenso quanto ao texto** entre as duas Casas Legislativas. Caso seja apresentada uma emenda parlamentar em uma das Casas Legislativas que promova alteração substancial no texto, a PEC deverá retornar à outra Casa Legislativa, para nova apreciação.

Com o passar dos anos, consolidou-se no Congresso Nacional uma prática cujo **objetivo é evitar que uma PEC retorne à outra Casa Legislativa**: a “PEC- paralela”. Suponha, por exemplo, que a Câmara dos Deputados aprove uma PEC que possui 5 artigos. A PEC segue para o Senado, que decide suprimir 2 desses artigos. Em tese, o novo texto deveria retornar à Câmara dos Deputados, para nova apreciação. Para evitar isso, o Senado **divide a PEC em duas**: i) parte em que há consenso entre as Casas Legislativas e; ii) parte em que não há consenso. A **parte da PEC em que há consenso** entre a Câmara dos Deputados e o Senado **será promulgada**, sem que necessite retornar à Câmara dos Deputados. É claro que a supressão dos artigos não poderá levar à perda do sentido normativo do texto remanescente.

O STF tem reconhecido como legítima a prática da “PEC-paralela”. Segundo a Corte Suprema, *“não precisa ser reapreciada pela Câmara dos Deputados expressão suprimida pelo Senado*



*Federal em texto de projeto que, na redação remanescente, aprovada de ambas as Casas do Congresso, não perdeu sentido normativo”.*⁶

d) **Sanção e Veto:**

A **sanção** é ato unilateral do Presidente da República, por meio do qual este manifesta sua **aquiescência** (concordância) com o projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo. O **veto**, por sua vez, é o ato unilateral do Presidente da República por meio do qual ele **manifesta a discordância** com o projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo.

Diversamente do que acontece no processo legislativo ordinário (elaboração das leis comuns), as propostas de emenda constitucional **não se submetem à sanção ou veto do Presidente da República**. Uma vez tendo sido aprovadas pelo Poder Legislativo, as propostas de emenda constitucional são **diretamente promulgadas pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal**.

Dessa maneira, pode-se concluir que o Presidente da República apenas participará do processo legislativo das emendas constitucionais nos casos em que for dele a iniciativa da proposta de emenda constitucional.

e) **Promulgação e Publicação:**

Segundo o art. 60, § 3º, CF/88, a emenda à Constituição será **promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal**, com o respectivo número de ordem. Assim, a promulgação é feita pelo Poder Legislativo (e não pelo Poder Executivo).



(PGE-RJ – 2022) A CF pode ser emendada mediante proposta de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação. Nesse caso, cada uma das assembleias proponentes terá de se manifestar pela maioria relativa de seus membros.

Comentários:

A proposta de emenda constitucional pode ser apresentada por **mais da metade das Assembleias Legislativas** das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela **maioria relativa** de seus membros. Questão correta.

(TJ-RS – 2015) A emenda à Constituição será promulgada pela Mesa da Câmara dos Deputados ou pela Mesa do Senado Federal.

Comentários:

Pegadinha! A emenda constitucional é promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, **atuando em conjunto**. Assim, não se pode dizer que a emenda constitucional será promulgada por “uma ou outra”. Questão errada.

⁶ ADI 3.367. Rel. Min. Cezar Peluso. Julgamento em 13.04.2005.



(TCM-SP – 2015) A alteração de redação, pelo Senado Federal, da proposta de emenda constitucional inicialmente aprovada pela Câmara dos Deputados, sempre exige o seu retorno à Casa Iniciadora.

Comentários:

Somente haverá necessidade de retorno da proposta de emenda constitucional à Casa Iniciadora caso as **alterações no texto sejam substanciais** ou seja **modificado o seu sentido normativo**. Questão errada.

Limitações Constitucionais ao Poder de Reforma

O **poder de reforma constitucional** abrange, como já tivemos a oportunidade de dizer, o poder de emenda e o poder de revisão. Trata-se de um **poder instituído** e, como tal, está sujeito a **limitações** impostas pelo Poder Constituinte Originário.

As limitações ao poder de reforma devem ser seguidas à risca pelo Poder Constituinte Derivado, sob pena de as emendas à Constituição serem **declaradas inconstitucionais**, seja em razão de vícios formais ou materiais, a depender do caso.

As limitações constitucionais ao poder de reforma são de **4 (quatro) tipos** diferentes: i) limitações materiais; ii) limitações formais; iii) limitações circunstanciais; e iv) limitações temporais.

A seguir, detalharemos cada uma dessas limitações ao poder de reforma:

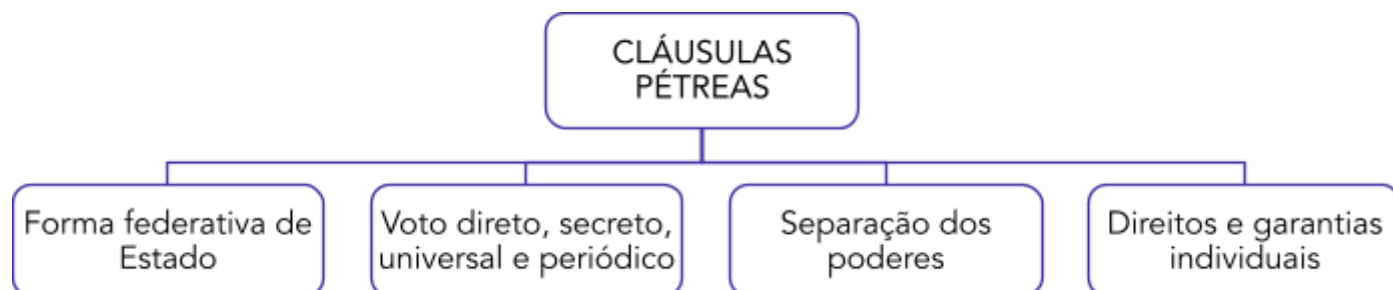
a) Limitações materiais:

As limitações materiais são aquelas que restringem o poder de reforma **quanto ao conteúdo**, à matéria. Decorrem da intenção do Poder Constituinte Originário de estabelecer um núcleo essencial que não poderá ser suprimido por meio de emenda constitucional.

A doutrina divide as limitações materiais ao poder de reforma em **dois grupos**: i) explícitas ou expressas e; ii) implícitas.

As **limitações explícitas**, como o próprio nome já nos indica, estão expressamente previstas no texto constitucional. A CF/88 estabelece, em seu art. 60, § 4º, que certas matérias **não poderão ser objeto de emendas constitucionais tendentes a aboli-las**. Essas matérias são as chamadas **cláusulas pétreas**.

Segundo o art. 60, § 4º, CF/88, **não será objeto de deliberação** a proposta de emenda **tendente a abolir** as seguintes normas: i) forma federativa de Estado; ii) voto direto, secreto, universal e periódico; iii) separação dos Poderes e; iv) direitos e garantias individuais. A Constituição estabelece, assim, um núcleo intangível, que está protegido contra investidas do poder de reforma.



É relevante destacar que a expressão “**tendente a abolir**” tem importância central no estudo das cláusulas pétreas. Isso porque as matérias que constituem cláusulas pétreas expressas no texto constitucional **podem ser objeto de emenda constitucional**; em outras palavras, emenda constitucional poderá tratar dessas matérias. O que elas **não podem é ser objeto de emendas tendentes a aboli-las**. Não se autoriza, portanto, de forma alguma, que o núcleo essencial das cláusulas pétreas seja esvaziado.

Por outro lado, se o **núcleo essencial das cláusulas pétreas permanecer intocado**, a emenda constitucional será plenamente válida. Segundo o STF, “*as limitações materiais ao poder constituinte de reforma, que o art. 60, § 4º, da Lei Fundamental enumera, não significam a intangibilidade literal da respectiva disciplina na Constituição originária, mas apenas a proteção do núcleo essencial dos princípios e institutos cuja preservação nelas se protege.*”⁷

Nesse sentido, uma emenda constitucional que estabeleça o **voto facultativo** não estará violando cláusula pétrea e será plenamente válida. Da mesma forma, também será válida emenda constitucional que **amplie direitos e garantias individuais**. Foi o caso, por exemplo, da EC nº 45/2004, que introduziu no texto constitucional o direito à razoável duração do processo. Ainda podemos afirmar como sendo plenamente constitucional emenda que **transfira competência de um ente federativo para outro**, desde que resguardado certo grau de autonomia de cada um deles.⁸



Uma emenda constitucional poderá, conforme já concluímos, criar um novo direito ou garantia individual. Também já sabemos que direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas.

Mas aí vem a pergunta: uma emenda constitucional poderá criar uma cláusula pétrea?

Não. Emenda constitucional **não pode criar cláusula pétrea**; apenas o Poder Constituinte Originário tem esse poder. Destaque-se, inclusive, que o novo direito ou garantia individual (criado pela emenda constitucional) **não pode ser considerado uma cláusula pétrea**.

Deve-se ter especial cuidado aos “**direitos e garantias individuais**”, também considerados cláusulas pétreas. Eles não estão arrolados apenas no art. 5º, da CF/88; **há diversos outros direitos e garantias individuais espalhados pelo texto constitucional**, os quais também devem ser considerados cláusula. Seguindo essa linha, o STF já teve a oportunidade de dizer que o **princípio da anterioridade tributária** (art. 150, III, b) e o **princípio da anterioridade eleitoral** (art. 16) são garantias individuais e, portanto, estão gravados por cláusula pétrea.

⁷ MS 23.047-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. DJ 14.11.2003.

⁸ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*. 6. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011, p. 143.

Há **polêmica doutrinária** quanto aos **direitos sociais** (e.g., saúde, educação, trabalho, dentre outros) serem ou não considerados cláusula pétrea.⁹ Alguns autores optam por uma tese mais restritiva, defendendo que apenas os direitos e garantias individuais seriam cláusula pétrea. Outros, adeptos de uma teoria mais expansiva, indicam que o legislador constituinte disse menos do que queria, incorrendo em verdadeira “lacuna de formulação”. Para esses últimos, os direitos fundamentais sociais também poderiam ser enquadrados como cláusula pétrea.

No estudo das cláusulas pétreas, é fundamental entender o alcance da expressão “**não será objeto de deliberação**”. Segundo o STF, qualquer proposta de emenda tendente a abolir cláusula pétrea **não poderá sequer ser objeto de deliberação** no Congresso Nacional. Caso isso ocorresse, estaria sendo **violado o devido processo legislativo constitucional**.

Há, ainda, as **limitações implícitas** ao poder de reforma. São limites tácitos, que **asseguram a efetividade das cláusulas pétreas expressas**.¹⁰ Nas palavras de Michel Temer, as limitações implícitas “*dizem respeito à forma de criação de norma constitucional bem como as que impedem a pura e simples supressão dos dispositivos atinentes à intocabilidade dos temas já elencados (art. 60, § 4º, CF)*”.¹¹

A doutrina aponta as seguintes **limitações implícitas** ao poder de reforma:

- Titularidade do Poder Constituinte Originário;
- Titularidade do Poder Constituinte Derivado;
- Procedimentos de reforma constitucional.

Analisemos, pois, cada uma dessas limitações.

A primeira delas, como se viu, refere-se à **titularidade do Poder Constituinte Originário**. Sabe-se que a titularidade do Poder Constituinte Originário é do **povo**: somente a ele cabe decidir a conveniência e a oportunidade de se elaborar uma nova Constituição. Por esse motivo, é inconstitucional qualquer emenda à Constituição que retire tal atribuição do povo, outorgando-a a qualquer órgão constituído.

No que se refere à titularidade do poder constituinte derivado, pelas mesmas razões expressas acima, **é inconstitucional** qualquer emenda à Constituição que **transfira a competência de reformar a Constituição atribuída ao Congresso Nacional** (representante do povo) **a outro órgão do Estado** (ao Presidente da República, por exemplo). A competência outorgada ao Congresso para reformar o texto constitucional foi atribuída pelo Poder Constituinte Originário, cabendo unicamente a esse poder fazer qualquer alteração quanto a esse aspecto.

Por fim, o **procedimento** de revisão constitucional (ADCT, art. 3º), bem como o de emenda constitucional (CF, art. 60), são limitações materiais implícitas. Seria flagrantemente **inconstitucional**, por exemplo, emenda à Constituição que estabelecesse **novo quórum para a aprovação de emendas constitucionais**. Da mesma forma, não seria válida emenda constitucional que criasse **novas cláusulas pétreas**.

No Brasil, **não se admite**, portanto, a “**dupla revisão**”. Esse artifício, defendido por parte da doutrina, consistiria em alterar, mediante emenda constitucional, o art. 60, § 4º, com o intuito de

⁹ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*. 10. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2015, p. 129.

¹⁰ CANOTILHO, J. J. Gomes. *Direito Constitucional*, 1993.

¹¹ TEMER, M. *Elementos de direito constitucional*. 19. ed., p. 145.



suprimir ou restringir uma das cláusulas pétreas; em seguida, num segundo momento, outra emenda constitucional poderia abolir normas antes gravadas pela cláusula pétrea. Nesse hipotético cenário, seria possível, por exemplo, que uma emenda constitucional incidisse sobre o art. 60, § 4º, para fazer com que o voto universal deixasse de ser uma cláusula pétrea; depois, uma nova emenda constitucional estabeleceria o voto censitário. Todavia, repita-se mais uma vez: esse **procedimento de dupla revisão não é admitido no Brasil**.



(PGE-RJ – 2022) Proposta de emenda constitucional com o objetivo de tornar facultativo a todos os cidadãos o voto nas eleições a serem realizadas no Brasil em 2024 viola a CF visto que o voto obrigatório configura cláusula pétrea.

Comentários:

O voto obrigatório não é uma cláusula pétrea. De acordo com o art. 60, § 4º, da CF/88, é cláusula pétrea o voto direto, secreto, universal e periódico. Questão errada.

(TJ-RS – 2015) A proposta de emenda não será objeto de deliberação se tendente a abolir a forma republicana de governo e a separação dos poderes.

Comentários:

A forma republicana de governo não é cláusula pétrea. Questão errada.

(TRT 16ª Região – 2015) A ampla maioria da doutrina constitucional brasileira não adere à teoria da dupla revisão ou dupla reforma constitucional.

Comentários:

É isso mesmo. A doutrina majoritária não admite a “dupla revisão”. Questão correta.

(TCM-GO – 2015) O poder de emenda da Constituição Federal não pode alterar o regime constitucional da federação brasileira e a extensão dos direitos fundamentais constitucionalmente consagrados.

Comentários:

É possível que emenda constitucional **altere** o regime constitucional da federação e a extensão dos direitos fundamentais. O que não se admite é emenda constitucional **tendente a abolir** a forma federativa de Estado e os direitos e garantias individuais. Questão errada.

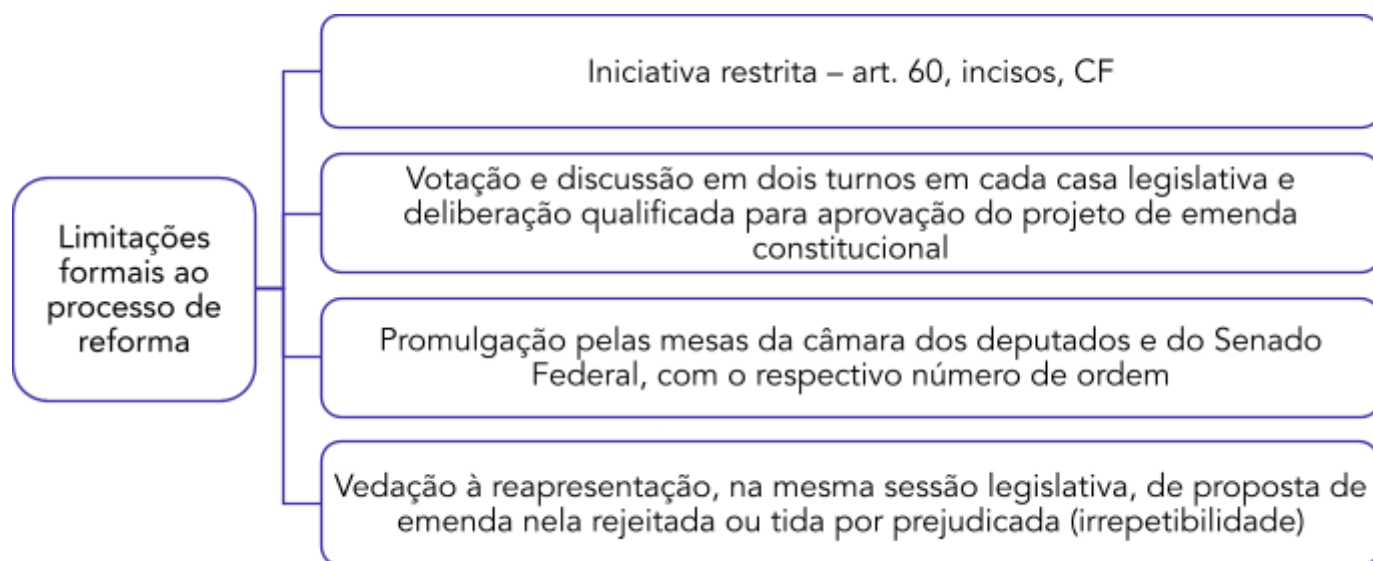
b) Limitações formais:

As **limitações formais** ao processo de reforma à Constituição **se devem à rigidez constitucional**. Como você se lembra, a CF/88 é do tipo rígida e, como tal, exige um processo especial para modificação do seu texto, mais difícil do que aquele de elaboração das leis.

Mas quais são as limitações formais?



Vimos algumas delas quando tratamos do processo legislativo das emendas constitucionais. Elas estão previstas no art. 60, I ao III, e §§ 2º, 3º e 5º. Para facilitar nossa análise, vejamos o quadro a seguir:



A **primeira limitação formal** à reforma da Constituição se refere à **iniciativa**. Os incisos I a III do art. 60 estabelecem os **legitimados no processo legislativo de reforma da Constituição**, ou seja, quem poderá apresentar uma proposta de emenda constitucional (PEC) perante o Congresso Nacional. Esse número, como se pode perceber, é bem menor que o de legitimados no processo legislativo de elaboração das leis, arrolados no art. 61 da Constituição. Os **legitimados para apresentar proposta de emenda constitucional** são os seguintes:

- 1/3 (um terço), no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
- Presidente da República;
- mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

Ainda no que diz respeito à iniciativa, destacamos as seguintes **outras características**:

- **Ausência de iniciativa popular**: ao contrário do que ocorre no processo legislativo das leis, não há previsão para que o cidadão apresente proposta de emenda à Constituição Federal;
- **Ausência de iniciativa reservada**: diferentemente do que ocorre no processo legislativo das leis, não há iniciativa reservada à emenda constitucional. Qualquer dos legitimados pode apresentar proposta de emenda constitucional sobre todas as matérias não vedadas pela Carta Magna;
- **Ausência de participação dos Municípios**. Esses entes federados não dispõem de iniciativa de proposta de emenda constitucional nem participam das discussões e votações da mesma.
- **Participação dos Estados e do Distrito Federal**. Esses entes da Federação participam tanto na apresentação de proposta de emenda constitucional, por meio das Assembleias



Legislativas (CF, art. 60, II I), quanto das discussões e deliberações sobre a mesma. Isso porque o Senado Federal representa os Estados e o Distrito Federal. Nesse ponto, diferenciam-se dos Municípios, que não participam do processo de reforma à Constituição por não terem representantes no Congresso Nacional.

- **Ausência de previsão, pela Constituição, de Casa iniciadora obrigatória.** A discussão e a votação de proposta de emenda à Constituição podem ser iniciadas tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal.

- **Ausência de Casa "revisora".** A segunda Casa Legislativa, diferentemente do que ocorre no procedimento legislativo ordinário (referente às leis), não revisa o texto aprovado pela Casa em que foi apresentada a emenda. Ao contrário disso, ela o aprecia como novo, podendo alterá-lo livremente. Em caso de alterações substanciais, o texto retorna à primeira Casa, para que ela faça sua apreciação integral, podendo, igualmente, modificá-lo livremente. O texto final é aprovado quando a matéria recebe votos favoráveis de, pelo menos, 3/5 dos membros de ambas as Casas (Senado Federal e Câmara dos Deputados), em dois turnos de votação.

A **segunda limitação formal** à reforma da Constituição diz respeito à **discussão, votação e aprovação** da proposta de emenda constitucional. De acordo com o art. 60, § 2º da CF/88, a proposta de emenda constitucional será discutida e votada **em cada Casa do Congresso Nacional**, em **dois turnos**, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, **três quintos** dos votos dos respectivos membros.

A **terceira limitação formal** ao poder de reforma diz respeito à **promulgação**. O art. 60, § 3º, determina que a emenda à Constituição será promulgada pelas **Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal**, com o respectivo número de ordem. Esse dispositivo estabelece, portanto, diferenças importantes no que se refere ao processo legislativo das leis:

- Diferentemente do que ocorre no projeto de lei, a proposta de emenda à Constituição **não se submete à sanção ou veto** do Chefe do Poder Executivo;
- Ao contrário do que ocorre no processo legislativo das leis, o **Presidente da República não dispõe de competência para promulgação** de uma emenda à Constituição;
- A **numeração das emendas à Constituição segue ordem própria**, distinta daquela das leis (EC nº 1; EC nº 2; EC nº 3 e assim sucessivamente).

A **quarta e última limitação formal** ao poder de reforma está prevista no art. 60, § 5º, CF/88, que trata do **princípio da irrepetibilidade**. Segundo esse dispositivo, *"a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa"*. Assim, uma proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada somente poderá ser objeto de nova proposta em uma **próxima sessão legislativa**.

Trata-se de mais uma distinção em relação ao processo legislativo das leis. Isso porque a matéria constante de **projeto de lei rejeitado poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa**, desde que mediante proposta da **maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas** do Congresso Nacional (CF, art. 67).

Em suma: a **irrepetibilidade de proposta de emenda constitucional** rejeitada ou havida por prejudicada é **absoluta**; já a irrepetibilidade de projeto de lei rejeitado é relativa.

c) **Limitações circunstanciais:**



Essas limitações impedem a reforma da Constituição em situação de instabilidade política do Estado. Assim, diante de certas **situações excepcionais e de anormalidade institucional**, a Constituição **não poderá ser reformada**. O objetivo é garantir a independência do Poder Constituinte Derivado.

A Carta da República instituiu três circunstâncias excepcionais que impedem a modificação do seu texto: **estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal** (CF, art. 60, § 1º).

Destaca-se que, nesses períodos, as propostas de emenda à Constituição poderão ser apresentadas, discutidas e votadas. O que **não se permite é a promulgação** de emendas constitucionais.

d) Limitações temporais:

Segundo a doutrina majoritária, a Constituição Federal de 1988 **não possui limitações temporais** ao poder de reforma. Estas consistiriam no estabelecimento de um lapso temporal dentro do qual a Constituição seria imodificável.

Exemplificando, a Constituição de 1824 (Constituição do Império) estabeleceu um limite temporal ao poder de reforma: seu texto somente poderia ser modificado após 4 anos de sua vigência.



(DPE-RS – 2022) As limitações ao poder de reforma constitucional incluem as temporais, como as que vedam emendas durante a vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio; as formais, as quais estabelecem obstáculos procedimentais; e as materiais, que definem núcleos essenciais inacessíveis ao poder constituinte derivado.

Comentários:

As limitações indicadas referem-se às limitações circunstanciais ao poder de reforma constitucional (art. 60, §1º, CF). Não há limitações temporais na CF/1988, tanto que, desde sua publicação, o poder constituinte derivado reformador poderia editar emendas constitucionais livremente, independentemente das Emendas de revisão (art. 3º, ADCT). Questão errada.

(TJ-RS – 2015) A proposta de emenda será votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos presentes.

Comentários:

O quórum de aprovação é de **3/5 dos membros** (e não 3/5 dos presentes!). Questão errada.

(TRF 1ª Região – 2015) A matéria constante de proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser novamente apresentada na mesma legislatura.

Comentários:

O **princípio da irrepetibilidade** impede que a matéria constante de proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada seja novamente apresentada na **mesma sessão**



legislativa (e não na mesma legislatura!). A legislatura é o período de 4 (quatro) anos, que coincide com o mandato dos Deputados Federais. Questão errada.

(TCM-GO – 2015) O poder de emenda da Constituição Federal pode ensejar alteração da Constituição em relação à matéria constante de proposta de emenda rejeitada, no mesmo ano em que se deu a rejeição.

Comentários:

É **possível**, sim, que a CF/88 seja alterada em relação à matéria constante de proposta de emenda rejeitada, **no mesmo ano** em que se deu a rejeição.

O que o princípio da irrepetibilidade impede é que a matéria constante de proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada seja novamente apresentada na **mesma sessão legislativa**. Questão correta.

(TCM-SP – 2015) A iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para a deflagração do processo legislativo afeto a certas matérias deve ser igualmente observada em relação às propostas de emenda constitucional.

Comentários:

Ao contrário do processo legislativo das leis, **não há iniciativa privativa (reservada) para propostas de emenda constitucional**. Qualquer dos legitimados pode apresentar proposta de emenda constitucional sobre todas as matérias não vedadas pela Carta Magna. Questão errada.

(TCM-GO – 2015) O poder de emenda da Constituição Federal não pode ser exercido durante o estado de sítio, o estado de defesa e as intervenções federais e estaduais.

Comentários:

A CF/88 não poderá ser emendada na vigência do **estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal**. Não há qualquer empecilho à promulgação de emenda à CF/88 na vigência de intervenção estadual. Questão errada.

(MPE-PR – 2014) O “poder constituinte derivado reformador”, segundo a Constituição Federal de 1988 (art. 60), apresenta as seguintes limitações expressas (ou explícitas): materiais, circunstanciais, formais (ou procedimentais) e temporais.

Comentários:

A doutrina majoritária considera que, no ordenamento jurídico brasileiro, **não há limitações temporais** ao poder de reforma. Questão errada.

O Controle Judicial do processo de reforma constitucional

Como vimos, o processo de reforma constitucional deve obedecer a todos os limites impostos pelo Poder Constituinte Originário, sob pena de inconstitucionalidade. Cabe, portanto, **controle de constitucionalidade dos atos de reforma constitucional** em caso de desrespeito às limitações estabelecidas pelo art. 60 da CF/88.

A inconstitucionalidade pode ser **material** ou **formal**. Será material quando houver **ofensa à cláusula pétrea**, ferindo limitações de conteúdo estabelecidas pelo legislador constituinte originário. Por outro lado, será formal quando **desobedecer às formalidades** estabelecidas pela Constituição para a elaboração da emenda constitucional.



Com a promulgação da emenda constitucional, esta poderá ser questionada perante o Poder Judiciário tanto na **via incidental** (caso concreto submetido à apreciação do Judiciário) quanto na **via abstrata** (mediante impugnação da norma “em tese”), caso se vislumbre ofensa a algum dos dispositivos do art. 60 da Constituição Federal.

Na **via incidental**, a iniciativa poderá ser de qualquer pessoa prejudicada pelos termos da emenda constitucional, perante **qualquer juiz ou tribunal** do País. Nesse caso, a decisão do Poder Judiciário somente **alcançará as partes** do processo (eficácia “*inter partes*”).

Já quando o controle se der pela **via abstrata**, a iniciativa caberá apenas a um dos legitimados arrolados no art. 103, da CF/88, sendo realizado **perante o Supremo Tribunal Federal**. Nesse caso, a decisão do STF tem eficácia contra todos, **expurgando a norma inconstitucional** do ordenamento jurídico (eficácia “*erga omnes*”).

Não é objetivo desta aula estudar a fundo o controle de constitucionalidade. Entretanto, para que você “mate sua curiosidade” de saber **quem são os legitimados** a propor o controle de constitucionalidade em abstrato da emenda constitucional, reproduzo o art. 103 da Carta Magna, que os arrola de maneira exaustiva:

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:

- I - o Presidente da República;
- II - a Mesa do Senado Federal;
- III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
- IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
- V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;
- VI - o Procurador-Geral da República;
- VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
- VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;
- IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

Há, ainda, a possibilidade de que seja realizado o **controle de constitucionalidade** de proposta de **emenda constitucional em tramitação** no Congresso Nacional. Em virtude de ser um controle realizado sobre norma que ainda não está em vigor, considera-se que é **controle judicial preventivo de constitucionalidade**.

Como já se sabe, o art. 60, § 4º, CF/88, dispõe que proposta de emenda constitucional (PEC) tendente a abolir cláusula pétrea **não poderá sequer ser objeto de deliberação**. Com base nessa lógica, uma PEC em tramitação que tenda a abolir cláusula pétrea estará violando o devido processo legislativo constitucional.

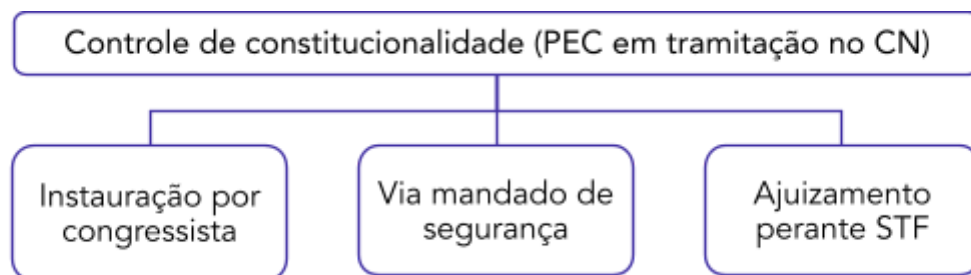
É em razão disso que se admite o controle de constitucionalidade de PEC em tramitação no Congresso Nacional. Segundo o STF, a **instauração desse procedimento de controle de constitucionalidade** somente pode ser dar pela ação de um **congressista**. A ação cabível para tanto é o **mandado de segurança**, uma vez que se visa a proteção do direito líquido e certo do



congressista de ver respeitado o devido processo legislativo constitucional. Por esse motivo, terceiros (não congressistas) jamais poderiam instaurar esse procedimento de controle de PEC em tramitação.

O mandado de segurança deverá ser **ajuizado perante o STF**, visto que compete à Corte Suprema apreciar, originariamente, os atos emanados dos órgãos do Congresso Nacional, de suas Casas e de suas Comissões. Entretanto, **caso a emenda constitucional seja promulgada antes do julgamento do mandado de segurança**, a **ação restará prejudicada**, por perda de objeto. Não haverá mais apreciação do mandado de segurança pelo STF, uma vez que o processo legislativo que era seu objeto não mais existe.

Em resumo, o controle de constitucionalidade de processo de emenda constitucional em tramitação no Congresso Nacional deverá obedecer aos seguintes **requisitos**:



Mutação Constitucional

A mutação constitucional é um **processo informal** de alteração da Constituição. Ao contrário do poder de reforma, que promove alterações no texto da Constituição, a mutação constitucional **não produz qualquer alteração textual na Carta Magna**. O texto da Constituição permanece intacto, íntegro.

Mas então como funciona a mutação constitucional?

Para compreendê-la perfeitamente, é importante sabermos que uma norma jurídica não é apenas o seu texto; uma **norma jurídica é o texto e a interpretação que se faz dele**, em um determinado contexto. Para usar uma metáfora bastante difundida, o texto da norma é apenas a "ponta do iceberg". É em razão disso que o **texto constitucional pode ser mantido intacto**, mas o seu **sentido ser completamente modificado**.

A mutação constitucional decorre da **evolução dos costumes e valores** da sociedade, permitindo que as Constituições **acompanhem as mudanças sociais** e não fiquem incompatíveis com a realidade. Nas palavras de Dirley da Cunha Jr., "*a mutação constitucional é um processo informal de alteração de sentidos, significados e alcance dos enunciados normativos contidos no texto constitucional através de uma interpretação constitucional que se destina a adaptar, atualizar e manter a Constituição em contínua interação com a sua realidade social*".¹²

A mutação constitucional é obra do denominado **Poder Constituinte Difuso**, que recebe esse nome porque não se sabe bem como e quando se iniciou o processo de alteração da Constituição por ele promovida.¹³ O Poder Constituinte Difuso é um **poder derivado** e cuja manifestação, conforme já pudemos constatar, se dá de maneira **não escrita**.

¹² CUNHA JÚNIOR, Dirley da. *Curso de Direito Constitucional*. 6. ed. Salvador: Ed. Juspodium, 2012, p. 263-264.

¹³ MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Ed. Juspodium, 2013, p. 146-147.



Para ficar mais claro como funciona a mutação constitucional, é interessante que visualizemos um **exemplo**. O art. 5º, XI, CF/88, dispõe que *"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial"*. Durante um bom tempo, **o conceito de casa estava limitado à residência do indivíduo**. Com o passar dos anos, a jurisprudência do STF evoluiu e, atualmente, entende que o **conceito de "casa" se revela abrangente**, estendendo-se a: i) qualquer compartimento habitado; ii) qualquer aposento ocupado de habitação coletiva; e iii) qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade pessoal.¹⁴

Nas Constituições rígidas, quanto mais dificultosas as exigências para a reforma constitucional, **maior a frequência das mutações constitucionais** como meio de adaptação da Carta Magna às exigências sociais. Outro fator que favorece a ocorrência desse fenômeno é o caráter abstrato e aberto de grande parte dos dispositivos constitucionais, por deixar um grande espaço de atuação aos intérpretes do Texto Maior, que podem modificar o sentido das normas de acordo com a realidade de cada época.

Segundo o Prof. Luís Roberto Barroso, a mutação constitucional ocorre de **três formas** diferentes: i) por interpretação judicial ou administrativa; ii) por atuação do legislador e; iii) por via de costume.¹⁵

Na primeira forma de mutação (**por interpretação**), confere-se um sentido diverso daquele anteriormente dado à norma constitucional. Em outras palavras, **substitui-se uma interpretação antiga por uma nova**, devido à evolução e mudança da realidade social. É justamente por isso que a mutação constitucional também é chamada de interpretação constitucional evolutiva. A mutação constitucional pela via da interpretação é possível devido à presença de inúmeros enunciados abertos no texto da Constituição, tais como conceitos jurídicos indeterminados e princípios.

Na segunda forma de mutação (**por atuação do legislador**), a interpretação anteriormente dada à norma constitucional é modificada por um ato normativo primário. A mutação, então, poderá ser analisada, via controle de constitucionalidade, pelo STF, o guardião da Constituição.

Finalmente, na mutação por **via de costume**, este sofre modificações em sua expressão, o que implica uma mudança na forma de se depreender a Constituição. Um exemplo de prática política reiterada que passou a ser amplamente admitida pela doutrina e jurisprudência é a possibilidade de que Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) determine a quebra de sigilo bancário, telefônico e fiscal.¹⁶

Segundo o STF, existem **3 (três) situações** que **legitimam uma mutação constitucional**: a) mudança na percepção do direito; b) modificações na realidade fática e; c) consequência prática negativa de determinada linha de entendimento.¹⁷ Como exemplo disso, cita-se a mudança de entendimento do STF em relação ao foro por prerrogativa de função dos parlamentares¹⁸.

¹⁴ HC 93.050, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 10-6-2008, Segunda Turma, DJE de 1º-8-2008.

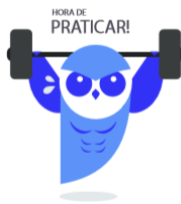
¹⁵ BARROSO, Luís Roberto. *Curso de Direito Constitucional Contemporâneo*. 3. ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2011, p. 149-161.

¹⁶ BARROSO, Luís Roberto. *Curso de Direito Constitucional Contemporâneo*. 3. ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2011, p. 158.

¹⁷ STF. Plenário. ADI 5540/MG, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 03.05.2017

¹⁸ Durante muito tempo, a Corte entendeu que os crimes cometidos por parlamentares, antes ou depois da diplomação seriam processados e julgados pelo STF. Como a consequência prática desse entendimento foi a





(PGE-PR – 2015) O processo da mutação constitucional equivale formalmente ao exercício do Poder Constituinte derivado reformador.

Comentários:

A mutação constitucional é um *processo informal* de mudança da Constituição. Questão errada.

(TRT 16ª Região – 2015) O poder de reforma eventualmente se confunde com o fenômeno da mutação constitucional, já que aquele pode se dar por meio de um processo informal de mudança da Constituição, quando ocorre a alteração do sentido e alcance das normas constitucionais por obra de todos os atores políticos que protagonizam a interpretação da norma ápice.

Comentários:

Não se pode confundir o poder de reforma com o fenômeno da mutação constitucional. São coisas diferentes. Ao contrário do que diz o enunciado, é a *mutação constitucional* que se constitui em processo informal de mudança da Constituição. Questão errada.

percepção de que foro por prerrogativa de função seria sinônimo de impunidade, o STF alterou sua jurisprudência. O foro por prerrogativa de função dos parlamentares passou a se aplicar apenas a crimes cometidos durante o exercício do mandato e que estejam relacionados à função parlamentar.



QUESTÕES COMENTADAS

1. FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2022

A exemplo do que ocorreu com a “Convenção Internacional sobre os direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo”, segundo disposto na Constituição Federal, um tratado internacional de direitos humanos aprovado em dois turnos, em cada casa do Congresso Nacional, por três quintos dos votos dos respectivos membros, será equivalente

- a) à Lei Delegada.
- b) à Lei Complementar.
- c) à Lei Ordinária.
- d) ao Decreto Legislativo.
- e) à Emenda Constitucional.

Gabarito: E

Comentário.

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 45/2004, abriu-se uma nova e importante possibilidade no ordenamento jurídico brasileiro. Os **tratados e convenções internacionais de direitos humanos** aprovados em cada Casa do Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado Federal), em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, passaram a ser **equivalentes às emendas constitucionais**. Situam-se, portanto, no topo da pirâmide de Kelsen, tendo *status* de emenda constitucional.

Vejamos como a CF/88 trata o tema:

Art. 5º, § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

2. FCC - DP GO/DPE GO/2021

Sobre o processo legislativo especial da lei delegada,

- a) a autorização para sua edição não pode estabelecer restrições à redação da lei delegada, haja vista ser ato normativo primário previsto constitucionalmente.



- b) o Chefe do Poder Executivo não precisa indicar o assunto, mas não pode utilizar a autorização para legislar em matéria dependente de lei complementar.
- c) a solicitação para sua edição deve ser votada pela Câmara e pelo Senado em sessões independentes e decidida por maioria absoluta de seus membros.
- d) depende de solicitação exclusiva e discricionária do Chefe do Poder Executivo, a qual é denominada de iniciativa solicitadora.
- e) enquanto válida a autorização para sua edição pelo Chefe do Poder Executivo, não pode o Congresso editar norma sobre o mesmo assunto.

Gabarito: D

Comentário.

A **alternativa A** está incorreta.

A autorização para sua edição pode sim estabelecer restrições à redação da lei delegada, vejamos quais são as restrições segundo a CF/88:

Art. 68 § 2º A **delegação** ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que **especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício**.

§ 1º **Não serão objeto de delegação** os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre:

I - organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;

II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;

III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.

A **alternativa B** está incorreta.

Na verdade, a delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo, vejamos:

CF/88: Art. 68 § 2º A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício.

A **alternativa C** está incorreta.



A votação é única!

CF/88: Art. 68 § 3º Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em **votação única**, vedada qualquer emenda.

A **alternativa D** está correta.

As **leis delegadas** são **elaboradas pelo Presidente da República**, no exercício de sua **função atípica legislativa**. O Presidente editará a lei delegada com base em delegação do Congresso Nacional; é justamente isso o que dá nome de lei "delegada" a essa espécie normativa. Pelo fato de o Congresso Nacional delegar a atribuição de legislar a alguém que não integra o Poder Legislativo, a doutrina diz que se trata da **delegação "externa corporis"**.

A elaboração de uma lei delegada depende, em primeiro lugar, de uma **solicitação do Presidente ao Congresso Nacional**. Por meio de mensagem, o Presidente solicita que o Congresso lhe delegue a competência para legislar sobre determinada matéria. Feita essa solicitação, o Congresso Nacional a examinará e, **caso a aprove, editará resolução** que especificará o conteúdo e os termos para o exercício da delegação concedida. Será **inconstitucional** um **ato de delegação genérico, vago**, que dê poderes ilimitados ao Presidente da República em termos de competência legislativa.

A delegação é **ato discricionário** do Congresso Nacional, podendo ser revogada a qualquer tempo.

A **alternativa E** está incorreta.

Mediante resolução transfere-se temporariamente a competência para legislar sobre determinadas matérias. No entanto, permanece a titularidade da aludida competência com o Legislativo, que poderá, mesmo tendo havido delegação ao Presidente, legislar sobre a mesma matéria.

3. FCC - DP SC/DPE SC/2021

É expressamente VEDADA a edição de medidas provisórias sobre

- a) organização da Defensoria Pública.
- b) partidos políticos.
- c) sindicatos.
- d) direito administrativo.
- e) direito penitenciário.



Gabarito: B

Comentário.

Questão direta e objetiva, que testou conhecimento do candidato acerca da literalidade da CF/88, vejamos:

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria

I – relativa a:

- a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, **partidos políticos** e direito eleitoral;
- b) direito penal, processual penal e processual civil;
- c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;
- d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º;

II – que vise a detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;

III – reservada a lei complementar;

IV – já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.

4. FCC - DP SC/DPE SC/2021

É cláusula pétrea expressa no artigo 60, § 4º, da Constituição Federal de 1988

- a) a defesa da paz.
- b) o sistema republicano de governo.
- c) a dignidade da pessoa humana.
- d) a independência nacional.
- e) a forma federativa de Estado.

Gabarito: E



Comentário.

A banca testou o conhecimento do candidato acerca da literalidade da CF/88, especificamente sobre o tema “cláusulas pétreas”.

O legislador constituinte de 1988 trouxe, de acordo com a doutrina, dois grupos de limitações materiais: explícitas (ou expressas) e implícitas.

As primeiras encontramos no § 4º do art. 60, que dispõe que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes e os direitos e garantias individuais. São as chamadas “cláusulas pétreas expressas”.

Chamo a atenção para os direitos e garantias individuais como cláusula pétrea. Já que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, o art. 60, §4º, IV abrange a todos os direitos, incluindo os de natureza coletiva e difusa e os direitos sociais, por conta da concepção dominante atual da unidade e indivisibilidade dos direitos e garantias.

Agora, os limites ao poder reformador impostos pelo legislador constituinte originário de maneira tácita são denominados limitações materiais implícitas. Dessa forma, mesmo o texto constitucional não trazendo a expressão “é vedado...”, por interpretação jurisprudencial e doutrinária, em alguns pontos da Carta Magna ficaram subentendidas as limitações de modificação.

Implicitamente não podem ser alterados por emenda constitucional a **titularidade do Poder Constituinte Originário e Derivado, os procedimentos de modificação constitucional e não é permitida a criação de nova cláusula pétrea**. Segue a explicação abaixo:

- **Titularidade do Poder Constituinte Originário** – tal titularidade é do povo. Portanto, apenas o povo possui a atribuição de decidir sobre a conveniência e a oportunidade para a edição de uma nova Constituição. Enfim, qualquer emenda que retire essa competência do povo é inconstitucional.
- **Titularidade do Poder Constituinte Derivado** – a competência de reformar a Constituição foi atribuída ao Congresso Nacional (representante do povo), pelo poder constituinte originário. Cuidado! Não pode o próprio poder reformador outorgar tal competência a outro órgão do Estado (ao Presidente da República, por exemplo). Isso seria inconstitucional. Apenas o legislador constituinte originário poderia realizar tal alteração.
- **Procedimento de reforma da Constituição** – na CRFB/88 encontramos dois procedimentos de modificação formal do seu texto denominados de revisão constitucional (ADCT, art. 3º) e emenda constitucional (CF, art. 60). Ao poder de reforma não foi dada a atribuição de modificar o processo formal utilizado para por em prática as reformas constitucionais. Assim, é flagrantemente inconstitucional qualquer emenda que busque alterar o próprio procedimento de emenda. “O poder delegado não pode alterar as condições da delegação que recebeu”. Como



assim? Vamos ao exemplo: não é permitido que haja emenda à Constituição estabelecendo novo quórum para a aprovação de emendas constitucionais;

- **Não é permitida a criação de novas cláusulas pétreas** – o poder constituinte derivado não tem permissão para propor emenda constitucional cujo conteúdo cria nova **cláusula pétrea**.

Para finalizar, em relação ao procedimento legislativo de emenda constitucional, a Corte Suprema também já deixou firme o seguinte posicionamento: é inconcebível inclusive ocorrer a deliberação no Congresso Nacional de PEC cujo objetivo seja a abolir cláusula pétrea, ou que venha a desrespeitar as prescrições do art. 60 da CRFB/88.

5. FCC - Proc (Teresina)/Pref Teresina/2022

Quanto às emendas à Constituição Federal, é correto afirmar:

- a) A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta de um terço, no mínimo, das Assembleias Legislativas das unidades da federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
- b) Trata-se do exercício do poder constituinte originário, que encontra limites em disposições específicas da própria Constituição Federal.
- c) Não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir o voto proporcional.
- d) A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, dois terços dos votos dos respectivos membros.
- e) A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de defesa.

Gabarito: E

Comentário.

A **alternativa A** está incorreta.

Na verdade, segundo a CF/88, será necessário mais da metade das Assembleias Legislativas, vejamos:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

A **alternativa B** está incorreta.



Na verdade, trata-se do Poder Constituinte Derivado Reformador.

O Poder constituinte originário (PCO), também chamado de 1º grau ou poder genuíno. Trata-se do poder de criar uma nova Constituição, de instaurar um novo regime jurídico constitucional. Nesse sentido, há seis características fundamentais: é um poder político, inicial, incondicionado, permanente, ilimitado juridicamente e autônomo.

Também temos o Poder Constituinte Derivado (PCD), assim chamado de poder constituinte de segundo grau. A sua atribuição é alterar a Constituição Federal e elaborar as Constituições Estaduais. É poder decorrente do poder constituinte originário, cuja previsão consta precisamente na Constituição Federal. Podemos apresentar as seguintes características: poder jurídico, derivado, limitado (ou subordinado) e condicionado.

Podemos dividir o Poder Constituinte Derivado em Reformador e Decorrente. Enquanto o Derivado Reformador tem a função de alterar texto da Constituição já existente; o Decorrente é o poder conferido aos Estados de se auto-organizarem. Isso ocorre com a edição de suas próprias Constituições.

A **alternativa C** está incorreta.

O voto direto, secreto, universal e periódico é cláusula pétrea, não existe voto proporcional, vejamos:

Art. 60, § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

II - o voto direto, secreto, universal e periódico.

A **alternativa D** está incorreta.

Na verdade, considera-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos, vejamos:

Art. 60, § 2º: A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

A **alternativa E** está correta.

Art. 60, § 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

6. FCC - Proc (Teresina)/Pref Teresina/2022

São de iniciativa privativa do Presidente da República, EXCETO as leis que versarem sobre



- a) matéria tributária da competência da União.
- b) servidores públicos da União e dos Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria.
- c) organização administrativa e judiciária dos Territórios.
- d) modificação do efetivo das forças armadas.
- e) normas gerais para organização da Defensoria e do Ministério Público dos Estados.

Gabarito: A

Comentário.

A questão testou conhecimento do candidato acerca da iniciativa de leis pelo Presidente da República, responderíamos a questão até mesmo por eliminação, vejamos:

Art. 61, § 1º, CF: São de **iniciativa privativa do Presidente da República** as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; **(Alternativa D)**

II - disponham sobre:

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios; **(Alternativa C)**

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; **(Alternativa B)**

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; **(Alternativa E)**

Importante observar, que o STF já decidiu diversas vezes que a regra do art. 61, §1º, II, b, concerne tão somente aos Territórios. "A norma não reserva à iniciativa privativa do Presidente da República toda e qualquer lei que cuide de tributos, senão apenas a matéria tributária dos territórios."

7. FCC - Proc (Teresina)/Pref Teresina/2022

As medidas provisórias

a) não podem ser editadas para tratar de matéria atinente ao estatuto dos servidores públicos federais.



- b) podem ser editadas para tratar de matéria reservada à lei complementar.
- c) podem ser editadas por governador de Estado desde que haja previsão na constituição local, respeitado o modelo adotado pela Constituição Federal.
- d) deverão ser examinadas por comissão mista de Deputados e Senadores e sobre elas emitir parecer antes de serem apreciadas em sessão conjunta do Congresso Nacional.
- e) poderão ter a vigência prorrogada uma única vez, por igual período, no prazo de trinta dias, contado de sua publicação, se não tiver a sua votação encerrada no Congresso Nacional.

Gabarito: C

Comentário.

A **alternativa A** está incorreta.

Não há essa vedação na CF/88.

A **alternativa B** está incorreta.

Na verdade, as Medidas Provisórias não podem ser editadas para tratar de matéria reservada à lei complementar, vejamos:

Art. 62 § 1º É **vedada** a edição de medidas provisórias sobre matéria:

III – reservada a lei complementar;

A **alternativa C** está correta.

As medidas provisórias podem ser editadas por governador de Estado desde que haja previsão na constituição local, respeitado o modelo adotado pela Constituição Federal, desde que seja expressamente previsto na Constituição do Estado e, sejam observados os princípios e as limitações impostas pelo modelo adotado pela Constituição Federal, tendo em vista a necessidade da observância simétrica do processo legislativo federal.

A **alternativa D** está incorreta.

Na verdade, serão examinadas em sessão separadas, vejamos:

Art. 62, § 9º: Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, **em sessão separada**, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

A **alternativa E** está incorreta.



Art. 62, § 7º: Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de **sessenta dias**, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.

8. (FCC / DETRAN-SP – 2019) De acordo com as normas do processo legislativo dispostas na Constituição Federal de 1988,

a) prorrogar-se-á, por tantas vezes quantas necessárias, a vigência de medida provisória que não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional no prazo de sessenta dias contados de sua edição.

b) o projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em dois turnos de discussão e votação, e será enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar por três quintos dos votos de seus respectivos membros.

c) em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar decretos legislativos, com força de lei, devendo submetê-los de imediato ao Congresso Nacional.

d) é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito tributário.

e) são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração.

Comentários:

Letra A: errada. Prorrogar-se-á **uma única vez por igual período** a vigência de medida provisória que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional (art. 62, § 7º, CF).

Letra B: errada. . O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, **em um só turno de discussão e votação**, e enviado à sanção ou promulgação, **se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar** (art. 65, "caput", CF).

Letra C: errada. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar **medidas provisórias**, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional (art. 62, "caput", CF)

Letra D: errada. Não há tal vedação na Constituição.

Letra E: correta. É o que determina o art. 61, § 1º, II, "a", da Constituição.

O gabarito é a letra E.

9. (FCC / SEFAZ-BA – 2019) Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medida provisória, com força de lei, devendo submetê-la de imediato ao Congresso Nacional, sendo VEDADA a

a) edição de medida provisória sobre várias matérias e, dentre elas, matérias relativas à nacionalidade, à cidadania, ao direito civil, aos direitos políticos, ao direito do trabalho, aos partidos políticos, aos direitos sociais e ao direito eleitoral.



- b) reedição, na mesma legislatura, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.
- c) produção imediata de seus efeitos no caso de instituição ou majoração do imposto sobre a renda, porque os efeitos dessa MP serão produzidos somente no exercício financeiro seguinte àquele em que houver sido convertida em lei, até o último dia daquele em que foi editada.
- d) aprovação de medida provisória por decurso de prazo, devendo sua votação ser iniciada no Senado Federal.
- e) prorrogação da vigência de medida provisória que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.

Comentários:

Letra A: errada. É vedada a edição de medidas provisórias sobre as seguintes matérias: nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral (art. 62, § 1º, I, "a", CF). A Carta Magna não veda que esse instrumento trate de direito civil, direito do trabalho e direitos sociais.

Letra B: errada. A Constituição veda a reedição, na mesma *sessão legislativa*, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo (art. 62, § 10, CF).

Letra C: correta. Mesmo não sendo objeto desta aula, mantivemos a questão na íntegra porque, com o conhecimento sobre processo legislativo, seria possível deduzir que essa alternativa é o gabarito. Nos termos do artigo 62º, § 2º, da CF, medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, da Constituição, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.

Letra D: errada. A votação das medidas provisórias tem início na *Câmara dos Deputados* (art. 62, § 8º, CF).

Letra E: errada. A Carta Magna admite a prorrogação *uma única vez por igual período* a vigência de medida provisória que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional (art. 62, § 7º, CF).

O gabarito é a letra C.

10. (FCC / DPE-MA – 2018) Segundo o texto da Constituição Federal,

- a) se a medida provisória não for apreciada em até 30 (trinta) dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente em cada uma das Casas do Congresso Nacional.
- b) não cabe, ao Presidente da República, a iniciativa para propositura de emenda constitucional.
- c) é possível editar medida provisória que trate sobre nacionalidade, a fim de acolher indivíduos que solicitam asilo político
- d) a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
- e) o veto parcial poderá abranger texto parcial de artigo, mas não de inciso, parágrafo ou alínea, quando deverá ser necessariamente total.



Comentários:

Letra A: errada. Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando (art. 62, § 6º, CF).

Letra B: errada. A iniciativa do Presidente está prevista no art. 60 da Constituição:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

II - **do Presidente da República;**

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

Letra C: errada. É vedada a edição de medidas provisórias sobre nacionalidade (art. 62, § 1º, I, "a", CF).

Letra D: correta. Trata-se do **princípio da irrepetibilidade**, previsto no art. 60, § 5º, da Carta Magna.

Letra E: errada. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea (art. 66, § 2º, CF).

O gabarito é a letra D.

11. (FCC / PGE-AP – 2018) Governador de certo Estado encaminhou à Assembleia Legislativa projeto de lei versando exclusivamente sobre aumento de remuneração de servidores públicos vinculados ao Poder Executivo. O projeto foi aprovado com emenda parlamentar que majorou a alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias, o que ensejou o veto governamental nesse específico ponto. Todavia, o veto foi derrubado pela Assembleia Legislativa, que encaminhou o projeto de lei ao Governador para promulgação. Considerando essa situação à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a majoração da alíquota do imposto estadual

a) não poderia ter sido objeto de emenda parlamentar, incabível em projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, como é o caso.

b) poderia ter sido objeto de emenda parlamentar, admitida em projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo desde que não importe aumento de despesa, mas o projeto de lei não poderia ter sido encaminhado ao Governador para promulgação, cabendo ao Presidente da Casa Legislativa essa atribuição.

c) não poderia ter sido objeto de emenda parlamentar, uma vez que é vedada a apresentação de emenda parlamentar sem pertinência temática com o projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, como é o caso.

d) poderia ter sido objeto de emenda parlamentar, admitida em projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, desde que não importe aumento de despesa, sendo que o projeto de lei foi corretamente encaminhado ao Governador para promulgação.



e) poderia ter sido objeto de emenda parlamentar, uma vez que o projeto de lei dispõe sobre matéria que não é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, podendo ser livremente emendado pela Assembleia Legislativa.

Comentários:

Na situação apresentada, o projeto de lei versa sobre aumento de remuneração de servidores públicos e, portanto, é de *iniciativa privativa do Governador*. A grande pergunta que se busca responder, a partir disso, é a seguinte: pode ser apresentada emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo?

Sim, pode. Todavia, a emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo: i) deverá guardar pertinência temática e; ii) não poderá implicar em aumento de despesa.

No caso hipotético do enunciado, a emenda parlamentar tratava da majoração da alíquota de imposto estadual, o que não tem qualquer relação com o projeto de lei. Assim, *não existe pertinência temática*, havendo claro vício de emenda.

O gabarito é a letra C.

12. (FCC / DPE-RS – 2018) Um projeto de lei ordinária foi aprovado, por maioria simples, em ambas as Casas do Congresso Nacional. O Presidente da República, ao considerar o referido projeto integralmente inconstitucional, exerceu seu poder de veto. De acordo com as normas do processo legislativo pátrio,

a) se o veto não for mantido pelo Poder Legislativo, o projeto será enviado ao Presidente da República, para promulgação.

b) o Congresso Nacional não pode rejeitar tal veto, cuja motivação é o exercício do controle de constitucionalidade.

c) basta a maioria simples dos deputados e dos senadores para a rejeição do veto, pois é necessário manter o equilíbrio entre o Legislativo e o Executivo.

d) a rejeição do veto, pela maioria absoluta dos deputados e dos senadores, exigirá escrutínio secreto.

e) é defeso o veto total, cujo efeito seria conflito agudo entre os poderes.

Comentários:

Letra A: correta. O Congresso Nacional *poderá rejeitar o veto*, em votação aberta, por decisão da maioria absoluta dos Deputados e Senadores, em sessão conjunta. Havendo rejeição do veto, caberá ao *Presidente da República*, dentro de 48 horas, proceder à promulgação.

Letra B: errada. O Congresso Nacional poderá, sim, rejeitar o veto do Presidente da República.

Letra C: errada. A rejeição do veto se dá por decisão da *maioria absoluta* de Deputados e Senadores.

Letra D: errada. A rejeição do veto ocorre mediante *votação aberta*.

Letra E: errada. O veto poderá ser total ou parcial.

O gabarito é a letra A.



13. (FCC / DPE-PR – 2017) Acerca da participação do Poder Executivo no Processo Legislativo,

- a) a medida provisória tem prazo de vigência de sessenta dias, contado da data de sua publicação, o qual pode ser prorrogado automaticamente por igual período caso sua votação não tenha sido finalizada nas duas casas legislativas. Superado o prazo de prorrogação sem a conversão da medida provisória em lei, as relações jurídicas dela decorrentes serão disciplinadas por decreto legislativo editado pelo Congresso Nacional.
- b) o Congresso Nacional pode exercer dois tipos de controle da delegação legislativa: previamente à edição da lei, quando haverá aprovação após análise de emendas parlamentares; e posteriormente, quando poderá sustar a lei se o Presidente da República exorbitar os limites da delegação.
- c) as emendas parlamentares, que são proposições apresentadas como acessórios a projetos e propostas, devem ser apresentadas na fase constitutiva do processo legislativo, havendo retorno para a outra Casa quando ocorrer alteração substancial no projeto de lei, devendo-se respeitar, apenas, a pertinência temática quando se tratar de projetos de iniciativa do Poder Executivo.
- d) segundo a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, o processo legislativo de lei de iniciativa exclusiva do Presidente da República, inaugurado pelo Congresso Nacional, poderá ser aproveitado, caso haja sanção.
- e) a promulgação é o ato pelo qual se atesta a existência da lei. O Chefe do Poder Executivo, por meio da promulgação, ordena a aplicação e o cumprimento da lei, exceto nos casos onde houve rejeição do veto, quando a promulgação é tácita pelo Congresso Nacional.

Comentários:

Letra A: correta. As medidas provisórias têm prazo de vigência de *60 dias contados de sua publicação, prorrogáveis uma vez por igual período*. Caso a medida provisória seja rejeitada ou perca eficácia por decurso de prazo, o Congresso Nacional deverá *editar decreto legislativo*, disciplinando as relações jurídicas dela decorrentes.

Letra B: errada. De fato, o Congresso Nacional tem competência para sustar lei delegada que exorbite dos limites da delegação legislativa (art. 49, V, CF/88). No entanto, *são vedadas emendas parlamentares* em lei delegada.

Letra C: errada. As emendas parlamentares são *proposições legislativas acessórias*, que alteram um projeto de lei ou uma proposta de emenda constitucional. São apresentadas na fase constitutiva.

O poder de emenda não é, todavia, absoluto. Há que se observar certos requisitos:

- a) o conteúdo da emenda deve ser pertinente à matéria da proposição, isto é, deverá haver *pertinência temática*;
- b) no caso de *projetos de iniciativa privativa* (exclusiva) do Chefe do Poder Executivo, *não podem ser feitas emendas que acarretem aumento de despesa*, ressalvadas as emendas à lei orçamentária anual e à lei de diretrizes orçamentárias (art. 63, I).
- c) nos projetos de lei sobre a organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos tribunais federais e do Ministério Público, não podem ser feitas emendas que resultem em aumento de despesa. (art. 63, II).



Letra D: errada. Segundo o STF, a sanção do Presidente da República *não convalida* o vício de iniciativa. Trata-se do princípio da não-convalidação das nulidades.

Letra E: errada. Quando há a rejeição do veto, a competência para promulgação também será do *Presidente da República*, que deverá fazê-lo dentro de 48 horas. Caso não o faça nesse prazo, a competência se desloca para o Presidente do Senado Federal, que também terá 48 horas para proceder à promulgação. Se também não o fizer, a competência se desloca para o Vice-Presidente do Senado Federal.

O gabarito é a letra A.

14. (FCC / ISS Teresina – 2016) Prefeito de determinado Município encaminhou à Câmara Municipal projeto de lei versando sobre regime jurídico dos servidores públicos vinculados aos órgãos do Poder Executivo. O projeto de lei foi aprovado com a redação dada por emenda parlamentar que instituiu gratificação funcional não prevista no projeto original. Ocorre que o Prefeito vetou parcialmente o projeto de lei, por motivo de inconstitucionalidade, no que toca especificamente à instituição da gratificação funcional fruto da emenda parlamentar.

No entanto, o veto foi derrubado pela Câmara Municipal, por maioria absoluta dos Vereadores, sendo que, na sequência, o projeto de lei foi encaminhado ao Presidente da Câmara Municipal, que promulgou a Lei. Considerando essa situação à luz das normas da Constituição Federal,

a) a promulgação da lei pelo Presidente da Câmara Municipal é compatível com a Constituição Federal, uma vez que o veto foi derrubado pelo Poder Legislativo, situação em que descabe ao Prefeito promulgar a lei.

b) o projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal versa sobre matéria de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, motivo pelo qual não poderia sofrer alteração por emenda parlamentar, cabendo ao Poder Legislativo apenas aprová-lo ou rejeitá-lo na sua integralidade.

c) o projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal versa sobre matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, motivo pelo qual não poderia ser alterado por emenda parlamentar para o fim de instituir gratificação funcional não prevista inicialmente no Projeto.

d) a alteração do projeto de lei pela Câmara Municipal é compatível com a Constituição Federal, uma vez que a instituição de gratificação funcional não é matéria de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

e) o veto apenas poderia ter sido derrubado pela Câmara Municipal por três quintos dos votos dos Vereadores, sendo, portanto, inconstitucional a promulgação da Lei na sua íntegra pelo Chefe do Poder Legislativo.

Comentários:

O Prefeito detém *iniciativa privativa (exclusiva)* para apresentar projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidores públicos municipais.

Nos projetos de lei de iniciativa privativa (exclusiva) do Presidente da República, não são admitidas emendas parlamentares que impliquem em aumento de despesa.

Na situação apresentada, o projeto de lei não poderia ter sido aprovado com uma emenda parlamentar instituindo gratificação funcional.



O gabarito é a letra C.

15. (FCC / PGE-MT – 2016) A Lei no 6.841/1996, do Estado de Mato Grosso, de iniciativa parlamentar, aprovada pela maioria simples da Assembleia Legislativa daquele Estado e sancionada pelo Governador, apresenta o seguinte teor:

“Art. 1º O servidor militar da ativa que vier a falecer em serviço ou que venha a sofrer incapacidade definitiva e for considerado inválido, impossibilitado total ou permanente para qualquer trabalho, em razão do serviço policial, fará jus a uma indenização mediante seguro de danos pessoais a ser contratado pelo Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único. A indenização referida neste artigo será o equivalente a 200 vezes o salário mínimo vigente no País.

Art. 2º A indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos herdeiros legais; no caso de invalidez permanente, o pagamento será feito diretamente ao servidor público militar.

Parágrafo único. Para fins deste artigo a companheira ou companheiro será equiparado à esposa ou esposo, na forma definida pela Lei Complementar no 26, de 13 de janeiro de 1993.

Art. 3º Para o cumprimento do disposto nesta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito orçamentário para a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário”.

Referida lei é:

a) incompatível com a Constituição Federal, mas não poderá ser mais questionada, haja vista o transcurso do prazo decadencial para arguição de inconstitucionalidade e por ter sido convalidada pelo Chefe do Poder Executivo Estadual quando de sua sanção.

b) compatível com a Constituição Federal e a Constituição do Estado de Mato Grosso, sob os aspectos material e formal.

c) incompatível com a Constituição do Estado de Mato Grosso, por conter vício formal no processo legislativo, uma vez que seria exigido o quórum mínimo para aprovação da maioria absoluta da assembleia para aprovação.

d) incompatível com a Constituição do Estado de Mato Grosso, uma vez que a matéria regulada deveria ser objeto de Emenda à Constituição estadual, e não lei ordinária.

e) incompatível com a Constituição Federal e a Constituição do Estado de Mato Grosso, por vício de iniciativa, ao versar sobre matéria inerente ao regime jurídico dos servidores públicos militares.

Comentários:

As leis que versam sobre o regime jurídico dos servidores públicos são de *iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo*. Na situação apresentada, fica claro o *vício de iniciativa*, uma vez que a norma examinada trata do regime jurídico de servidores públicos estaduais, tendo sido apresentado o projeto de lei por parlamentar.

Assim, a lei padece de inconstitucionalidade formal, sendo incompatível com a CF/88 e a Constituição Estadual. O gabarito é a letra E.



16. (FCC / TRT 15ª Região – 2015) Deputado Federal apresentou projeto de lei pelo qual a União deveria adotar as providências necessárias para que toda a população fosse vacinada contra determinada moléstia grave causadora de epidemia no País. Na Câmara dos Deputados, o projeto de lei sofreu emendas parlamentares, dentre as quais a que majorou a remuneração de servidores públicos federais da área da saúde pública, o que se deu em razão da greve realizada pelos mesmos servidores, que pleiteavam reajuste remuneratório. Aprovado em ambas as casas do Congresso Nacional, o projeto foi encaminhado ao Presidente da República, que

a) poderá vetá-lo, por motivo de inconstitucionalidade formal, uma vez que os projetos de lei que importem despesas para o Poder Executivo são de iniciativa privativa do Presidente da República, devendo o veto ser exercido no prazo de quinze dias corridos.

b) poderá vetá-lo, por motivo de inconstitucionalidade formal, uma vez que os projetos de lei que criam obrigações ao Poder Executivo e que importem majoração de remuneração de servidores públicos são de iniciativa privativa do Presidente da República, devendo o veto ser exercido no prazo de quinze dias corridos.

c) poderá vetá-lo, por motivo de inconstitucionalidade formal, na parte que majorou a remuneração dos servidores públicos, uma vez que a iniciativa legislativa dessa matéria é privativa do Chefe do Poder Executivo, devendo o veto ser exercido no prazo de quinze dias úteis.

d) não terá motivos para vetar o projeto de lei por vício de inconstitucionalidade formal, ainda que possa vetá-lo por entender contrário ao interesse público, devendo fazê-lo no prazo de quinze dias úteis.

e) ainda que tenha motivos para vetar o projeto de lei por vício de inconstitucionalidade formal, poderá, no curso do prazo para a sanção ou veto presidencial, editar medida provisória com igual conteúdo ao do projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, tendo em vista o princípio da separação de poderes.

Comentários:

A iniciativa de lei que aumenta a remuneração de servidores públicos é *privativa do Presidente da República*. Logo, não poderiam ser apresentadas emendas parlamentares versando sobre o aumento da remuneração de servidores públicos, sob pena de *inconstitucionalidade formal*.

Assim, o Presidente da República *poderá vetar o projeto de lei* (letra D errada!) na parte que majora a remuneração dos servidores públicos, sob a alegação de inconstitucionalidade formal. O veto deve ser exercido no prazo de *15 dias úteis* (letras A e B erradas).

Observamos, ainda, que não pode ser editada medida provisória sobre matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República (letra E está errada!).

O gabarito é a letra C.

17. (FCC / TCE-AM – 2015) Projeto de lei ordinária, de iniciativa de Deputado Federal, versando sobre a qualificação de tipos penais como crimes hediondos, obtém voto pela aprovação de 181 membros da Câmara dos Deputados, em turno único de votação ao qual estavam presentes 315 dos 513 Deputados, e, no Senado Federal, de 33 dos 40 presentes, igualmente em sessão única. Nessa hipótese, à luz das regras constitucionais do processo legislativo,



- a) o projeto de lei padece de vício de inconstitucionalidade, por versar sobre matéria de iniciativa privativa do Presidente da República.
- b) o projeto de lei já havia sido rejeitado na Câmara dos Deputados e não poderia sequer ter sido submetido à votação no Senado Federal.
- c) a matéria constante do projeto de lei, rejeitado no Senado Federal, somente poderá ser objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
- d) a matéria constante do projeto de lei é reservada à lei complementar, não tendo sido atingido, na Câmara dos Deputados, o quórum necessário à sua aprovação.
- e) o projeto de lei deverá ser submetido à sanção do Presidente da República, que poderá, no prazo de 15 dias úteis contados de seu recebimento, vetá-lo no todo ou em parte, por motivo de inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público.

Comentários:

Letra A: errada. O projeto de lei versa sobre matéria penal e, por isso, *não está sujeito à iniciativa privativa* do Presidente da República.

Letra B: errada. O projeto de lei foi *aprovado* na Câmara dos Deputados. O quórum de aprovação da lei ordinária é maioria simples (maioria dos presentes).

Letra C: correta. Segundo o art. 67, CF/88, *"a matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional."*

Letra D: errada. A qualificação de tipos penais como hediondos não é matéria reservada à lei complementar.

Letra E: errada. O Senado Federal tem 81 Senadores. Para que uma votação ocorra, *é necessário que seja atingido o quórum de presença* de maioria absoluta dos Senadores (41 Senadores). Esse quórum não foi atingido e, portanto, a votação nem poderia ter ocorrido no Senado Federal. Assim, não há que se falar em envio do projeto para sanção ou veto do Presidente da República.

O gabarito é a letra C.

18. (FCC / TJ-SC – 2015) A medida provisória que, no processo de conversão em lei, for aprovada pelo Congresso Nacional sem alterações:

- a) manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionada ou vetada.
- b) enseja vedação a que nova medida provisória seja editada sobre a mesma matéria por ela disciplinada enquanto estiver pendente de sanção ou veto do Presidente da República.
- c) é passível de ser promulgada diretamente pelo Presidente do Senado Federal, caso o Presidente da República não o faça no prazo de quarenta e oito horas após a sanção ou a rejeição do veto.
- d) não cabe ser submetida à sanção ou veto do Presidente da República, diferentemente do que ocorre com os projetos de lei de iniciativa do Presidente da República aprovados, sem modificações, pelo Congresso Nacional.
- e) cabe ser alterada pelo Presidente da República mediante mensagem aditiva, ensejando seu reexame pelo Congresso Nacional.



Comentários:

Se a medida provisória for integralmente convertida em lei, *não haverá sanção ou veto* do Presidente. Isso porque ela terá sido aprovada nos exatos termos por ele propostos. Cabe destacar que, ao contrário disso, os projetos de lei de iniciativa do Presidente que forem aprovados sem modificações pelo Congresso Nacional dependerão de sanção ou veto. O gabarito é a letra D.

19. (FCC / TCM-RJ – 2015) Lei ordinária e lei complementar

- a) guardam relação de hierarquia entre si, porque a primeira subordina-se à segunda.
- b) distinguem-se pela maioria requerida para aprovação parlamentar (maioria absoluta e maioria simples, respectivamente) e pela repartição constitucional de matérias confiadas a uma e a outra.
- c) são igualmente atos normativos primários, mas a segunda tem prazo diferenciado para sanção ou veto presidencial.
- d) excluem a possibilidade de a segunda dispor sobre a matéria da primeira.
- e) podem veicular, ambas as espécies, normas nacionais, isto é, que repercutem para todos os entes federados.

Comentários:

Letra A: errada. Não há hierarquia entre lei ordinária e lei complementar.

Letra B: errada. Pegadinha! A lei ordinária é aprovada por maioria simples e a lei complementar por maioria absoluta. O examinador inverteu os quóruns de aprovação.

Letra C: errada. O prazo para sanção ou veto presidencial é idêntico para as duas espécies normativas: 15 dias úteis.

Letra D: errada. Lei complementar pode, sim, tratar de matéria reservada a lei ordinária. O contrário é que não é permitido.

Letra E: correto. As leis ordinárias e complementares podem ser federais ou nacionais.

O gabarito é a letra E.

20. (FCC / TRT 3ª Região – 2015) NÃO serão objeto de delegação, para efeito de processo legislativo, dentre outros:

- a) as leis relacionadas à nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais; matéria relacionada a direito tributário, financeiro e atividades policiais.
- b) as leis de organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros; matéria relacionada a direito ambiental e do consumidor.
- c) os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.
- d) a matéria reservada à lei complementar, as leis relacionadas à organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da atividade policial e direito urbanístico.
- e) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos; carreiras de Estado e serviço público em geral.



Comentários:

Para responder essa questão, você tinha que conhecer o art. 68, § 1º, CF/88. Veja:

§ 1º Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre:

I - organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;

II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;

III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.

Letra A: errada. Poderá ser objeto de delegação matéria relacionada a direito tributário, financeiro e atividades policiais.

Letra B: errada. Poderá ser objeto de delegação matéria relacionada a direito ambiental e do consumidor.

Letra C: correta. É exatamente o que prevê o art. 68, § 1º, CF/88.

Letra D: errada. Poderão ser objeto de delegação as leis relacionadas à organização da Defensoria Pública e da atividade policial e sobre direito urbanístico.

Letra E: errada. Poderá ser objeto de delegação a legislação sobre carreiras de Estado e serviço público em geral.

O gabarito é a letra C.

21. (FCC / SEFAZ-PE – 2015 - adaptada) Suponha que, por meio de medida provisória, o Presidente da República proceda à abertura de créditos orçamentários destinados a viabilizar a execução de investimentos e despesas de custeio considerados imprescindíveis a setores sensíveis e essenciais da administração federal, como implementação de adutoras, modernização de sistemas de transporte ferroviário e construção habitacional para famílias de baixa renda.

A esse propósito, à luz das disposições constitucionais pertinentes, tem-se que:

I. É expressamente vedada a adoção de medidas provisórias sobre matéria relativa a planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamentos e créditos adicionais e suplementares, ressalvada uma única exceção.

II. Admite-se, excepcionalmente, a possibilidade de adoção de medida provisória para abertura de créditos suplementares visando ao atendimento de despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública.

III. No caso em exame, ausente o pressuposto material que autoriza a edição de medidas provisórias para abertura de créditos orçamentários.

Está correto o que se afirma APENAS em

a) I e III

b) I e II.

c) II e III.



d) I, II e III.

e) Todas as assertivas estão erradas.

Comentários:

A *primeira assertiva* está correta. O art. 62, § 1º, alínea "d", **veda a edição** de medida provisória sobre matéria relativa a planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, **ressalvada a abertura de créditos extraordinários**.

A *segunda assertiva* está errada. É possível a edição de medida provisória para abertura de **créditos extraordinários** (e não créditos suplementares!). Os créditos extraordinários visam atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública.

A *terceira assertiva* está correta. O pressuposto material que autoriza a abertura de créditos extraordinários é a existência de despesas **imprevisíveis e urgentes**. Não podem ser assim consideradas as despesas destinadas à *"implementação de adutoras, modernização de sistemas de transporte ferroviário e construção habitacional para famílias de baixa renda"*.

O gabarito é a letra A.

22. (FCC / SEFAZ-PI – 2015) Relativamente à participação do chefe do Poder Executivo no processo legislativo, a Constituição da República estabelece que

I. são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre a criação de Ministérios, sendo vedada, nesta hipótese, a apresentação de propostas de emendas de origem parlamentar que impliquem aumento da despesa prevista.

II. é de sua competência a promulgação das leis complementares e ordinárias, exceto se, tendo havido veto à proposição legislativa, tenha ele sido derrubado pelo Congresso Nacional.

III. o veto deverá ser apreciado em sessão conjunta das Casas do Congresso Nacional, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores, inclusive quando aposto a projeto de lei de conversão que altere o texto original de medida provisória.

Está correto o que se afirma APENAS em:

a) II e III.

b) I e III.

c) I.

d) II.

e) I e II.

Comentários:

A *primeira assertiva* está correta. O artigo 61, §1º, II, da Constituição Federal prevê que são de **iniciativa privativa** do Presidente da República as leis que disponham sobre **criação e extinção de Ministérios e órgãos** da administração pública. O artigo 63 veda o aumento de despesa por meio de emenda parlamentar em projetos de lei de iniciativa privativa do Presidente da República.

A *segunda assertiva* está errada. Mesmo sendo o veto derrubado pelo Congresso Nacional, é de **competência do Presidente da República** a promulgação das leis (art. 66, § 5º, CF).



A *terceira assertiva* está correta. De fato, a Constituição prevê, em seu art. 66, § 4º, que o veto será apreciado em *sessão conjunta*, dentro de *trinta dias a contar de seu recebimento*, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores. Esse procedimento vale, inclusive, para veto a projeto de lei de conversão que altere o texto original de medida provisória.

O gabarito é a letra B.

23. (FCC / TRF 4ª Região – 2014) Possui previsão constitucional expressa a regra do processo legislativo segundo a qual:

a) as leis complementares serão discutidas e votadas em cada Casa do Congresso Nacional em dois turnos, considerando-se aprovadas se obtiverem, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

b) a matéria constante de proposta de emenda à Constituição rejeitada somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante requerimento da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

c) a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

d) caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão conjunta, pelas Casas do Congresso Nacional.

e) o veto do Presidente da República a projeto de lei será apreciado pelo Congresso Nacional, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores, em escrutínio secreto.

Comentários:

Letra A: errada. As leis complementares são aprovadas por *maioria absoluta* dos membros de cada Casa Legislativa.

Letra B: errada. A matéria constante de proposta de emenda constitucional rejeitada *não poderá, em qualquer situação*, ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Trata-se de vedação absoluta.

Letra C: correta. Podem apresentar proposta de emenda constitucional: i) o Presidente da República; ii) 1/3 dos Senadores ou 1/3 dos Deputados Federais e; iii) mais da metade das Assembleias Legislativas, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

Letra D: errada. De fato, há uma comissão mista de Deputados e Senadores que examina as medidas provisórias. No entanto, elas não são apreciadas em sessão conjunta pelo Congresso Nacional, mas *separadamente por cada Casa Legislativa*.

Letra E: errada. O veto é apreciado dentro de 30 dias, em sessão conjunta do Congresso Nacional. Pode ser rejeitado por maioria absoluta dos Deputados e Senadores, em *votação aberta*.

24. (FCC / TRT 18ª Região – 2014) O Governador de um Estado encaminhou projeto de lei criando cargos públicos de médico para o referido Estado e prevendo a respectiva remuneração.



Na Assembleia Legislativa do Estado foi apresentada emenda parlamentar, aumentando o valor da remuneração prevista no projeto inicial, que passou a ser o mesmo valor do subsídio mensal, em espécie, do Governador daquele Estado. O projeto de lei foi aprovado com a emenda parlamentar referida, tendo a lei estadual sido sancionada e promulgada pelo Governador. De acordo com a Constituição Federal, o projeto de lei foi

- a) corretamente emendado, uma vez que a emenda observou o limite máximo da remuneração para os servidores públicos do Estado, não havendo qualquer vício no processo legislativo que pudesse comprometer a constitucionalidade da lei.
- b) corretamente emendado, uma vez que não se aplicam aos Estados-membros, em razão do princípio da autonomia dos entes federativos, as regras do processo legislativo previstas na Constituição Federal, não havendo qualquer vício no processo legislativo estadual que pudesse comprometer a constitucionalidade da lei em face da Constituição Federal.
- c) corretamente emendado, uma vez que a emenda não tratou da criação dos cargos, respeitando a competência privativa do chefe do Poder Executivo nessa matéria, não havendo qualquer vício no processo legislativo que pudesse comprometer a constitucionalidade da lei.
- d) incorretamente emendado, uma vez que não poderia aumentar a despesa prevista no projeto de lei apresentado pelo Governador do Estado, sendo a lei estadual inconstitucional na parte em que dispôs sobre a remuneração dos servidores públicos.
- e) incorretamente emendado, uma vez que não poderia aumentar a despesa prevista no projeto de lei apresentado pelo Governador do Estado, mas o vício de inconstitucionalidade da norma foi sanado com a sanção e a promulgação da lei estadual pelo Governador do Estado.

Comentários:

Na situação apresentada, o projeto de lei apresentado é de iniciativa privativa do Governador da República. Aí cabe a pergunta: em projetos de iniciativa do Chefe do Poder Executivo é possível emenda parlamentar? Sim, é possível emenda parlamentar. No entanto, esta deverá guardar pertinência temática e *não poderá implicar em aumento de despesa*.

Pois bem. No caso concreto, foi apresentada emenda parlamentar que implicou em aumento de despesa. Logo, há nítido *vício de emenda*, o qual *não pode ser convalidado pela sanção* do Chefe do Poder Executivo. Assim, a lei é inconstitucional no que diz respeito à remuneração dos servidores públicos. A resposta é a letra D.

25. (FCC / TCE-PI – 2014) Senador da República apresentou, no Senado Federal, projeto de lei ordinária sobre a avaliação periódica de desempenho dos servidores públicos federais estáveis, para fins de perda do cargo efetivo. A proposição, após aprovação no Senado, foi remetida à Câmara dos Deputados. Deliberando em sessão na qual estavam presentes 256 dos 513 Deputados Federais, a Câmara aprovou o texto do Senado por votação unânime. Enviada a proposição para apreciação do Executivo e tendo passados dezesseis dias corridos desde o recebimento, não se verificou manifestação do Presidente da República, seja pela sanção, seja pelo veto. Esse projeto de lei:

- I. deve ser considerado como tacitamente sancionado pelo Presidente da República.
- II. foi aprovado sem que fosse verificado o quórum constitucionalmente exigido.
- III. contém vício de iniciativa, que pode ser sanado pela sanção do Presidente da República.
- IV. contém vício de forma, pois a matéria é de lei complementar.



Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I e IV.
- b) I e II.
- c) III e IV.
- d) II e III.
- e) II e IV.

Comentários:

A *primeira assertiva* está errada. A sanção tácita ocorrerá **após 15 dias úteis** (e não após 15 dias corridos!).

A *segunda assertiva* está correta. As leis ordinárias são aprovadas por maioria simples, ou seja, maioria dos parlamentares presentes. No entanto, além disso, exige-se a presença da maioria dos membros da Casa Legislativa. Esse **quórum de presença não foi atingido**, pois seria necessário que estivessem na sessão 257 Deputados Federais.

A *terceira assertiva* está errada. A sanção presidencial **não convalida** o vício de iniciativa.

A *quarta assertiva* está correta. Segundo o art. 41, § 1º, III, o procedimento de avaliação periódica de desempenho deve ser objeto de **lei complementar**. Assim, há vício de forma no projeto de lei.

O gabarito, portanto, é a letra E.

26. (FCC / TCE-PI – 2014) A Constituição Federal, ao dispor sobre as medidas provisórias, prevê que

- a) é vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha, no seu prazo de vigência, sido revogada por outra medida provisória.
- b) a votação da medida provisória se inicia na casa a que pertencer seu relator na comissão mista de deputados e senadores.
- c) medida provisória pode alterar o prazo para realização de convenções partidárias para escolha de candidatos.
- d) o prazo de vigência de sessenta dias, prorrogável por mais sessenta dias, começa a contar do recebimento da medida provisória no Congresso Nacional.
- e) é vedada a edição de medida provisória para a abertura de crédito orçamentário extraordinário.

Comentários:

Letra A: correta. Segundo o art. 62, § 10, **é vedada** a reedição, na mesma sessão legislativa, de **medida provisória** que tenha sido **rejeitada** ou que tenha **perdido sua eficácia** por decurso de prazo.

Letra B: errada. A votação das medidas provisórias é **iniciada na Câmara dos Deputados**.

Letra C: errada. É vedada a edição de medidas provisórias sobre direito eleitoral.

Letra D: errada. O prazo de vigência das medidas provisórias começa a contar **da sua edição** pelo Presidente da República.



Letra E: errada. É possível a abertura de créditos extraordinários por meio de medida provisória.

O gabarito é a letra A.

27. (FCC / ALEPE – 2014) Deputado Federal apresentou projeto de lei que aumenta o número de cargos públicos na Administração pública federal direta, aumenta os respectivos vencimentos e ainda dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos federais. O projeto, aprovado pelas Casas do Congresso Nacional, foi encaminhado para sanção ou veto presidencial. Considerando as disposições da Constituição Federal a respeito da iniciativa legislativa, o projeto foi aprovado:

a) regularmente, não havendo qualquer vício de iniciativa legislativa que o torne inconstitucional e que possa ensejar o veto presidencial por esse motivo.

b) irregularmente, uma vez que as matérias contidas no projeto de lei são de iniciativa privativa do Presidente da República que, por essa razão, poderá vetá-lo integralmente.

c) irregularmente, uma vez que apenas projeto de lei de iniciativa do Presidente da República pode aumentar o número de cargos públicos na Administração pública direta, ainda que o regime jurídico dos servidores públicos e o aumento dos seus vencimentos possam constar de projeto de lei de iniciativa parlamentar, podendo o Presidente da República vetar parcialmente o referido projeto de lei por motivo de inconstitucionalidade.

d) irregularmente, uma vez que apenas projeto de lei de iniciativa do Presidente da República pode aumentar os vencimentos dos servidores públicos, ainda que o aumento do número de cargos públicos e o regime jurídico dos servidores públicos possam constar de projeto de lei de iniciativa parlamentar, podendo o Presidente da República vetar parcialmente o referido projeto de lei por motivo de inconstitucionalidade.

e) irregularmente, uma vez que apenas projeto de lei de iniciativa do Presidente da República pode dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos, ainda que o aumento do número de cargos públicos e o aumento dos respectivos vencimentos possam constar de projeto de lei de iniciativa parlamentar, podendo o Presidente da República vetar parcialmente o referido projeto por motivo de inconstitucionalidade.

Comentários:

Na situação apresentada, há vício de iniciativa no projeto de lei. Embora ele tenha sido apresentado por Deputado Federal, *todas as matérias de que trata são de iniciativa privativa do Presidente da República*. A resposta, portanto, é a letra B.

28. (FCC / ALEPE – 2014) Projeto de lei complementar de iniciativa de Deputado Federal, a fim de regulamentar o direito à percepção de seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário de empregado doméstico, é aprovado pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados e encaminhado ao Senado Federal, onde é rejeitado e arquivado. Nessa hipótese:

a) a matéria não poderia ter sido, nem poderá ser, objeto de projeto de lei, por se tratar de direito assegurado constitucionalmente aos empregados domésticos, independentemente de regulamentação.

b) o projeto possuía vício de iniciativa, por se tratar de matéria de iniciativa privativa do Presidente da República.



- c) o projeto possuía vício formal, pois a matéria, que não é reservada a lei complementar, deveria ter sido objeto de projeto de lei ordinária.
- d) o projeto não poderia ter sido encaminhado ao Senado Federal, já que não atingiu o *quórum* de aprovação exigido pela Constituição da República para a espécie legislativa em questão.
- e) a matéria somente poderá ser objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

Comentários:

Letra A: errada. A matéria pode, sim, ser regulamentada mediante projeto de lei. Nesse sentido, estabelece o art. 7º, parágrafo único que é concedido aos trabalhadores domésticos o seguro-desemprego, *atendidas as condições estabelecidas em lei*.

Letra B: errada. Não há vício de iniciativa. A matéria não é de iniciativa privativa do Presidente da República.

Letra C: errada. *Não há qualquer óbice* a que lei complementar verse sobre matéria reservada a lei ordinária. Aplica-se, aqui, a regra do “quem pode o mais pode o menos”. O que não pode ocorrer é lei ordinária tratando de matéria reservada à lei complementar.

Letra D: errada. A lei complementar é aprovada por *maioria absoluta*. Logo, o projeto foi corretamente encaminhado ao Senado Federal.

Letra E: correta. Pelo *princípio da irrepetibilidade*, a matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na *mesma sessão legislativa*, mediante proposta da *maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas* do Congresso Nacional.

O gabarito é a letra E.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (FCC / DPE-SP – 2019) Encontra-se em tramitação no Senado Federal a proposta de Emenda à Constituição Federal de 1988 nº 4/19, que modifica o artigo 228 para determinar a inimizabilidade dos menores de 16 anos. O Poder Constituinte Reformador

- a) não tem limites materiais desde que se preveja conjuntamente, na redação da proposta de emenda, revisão de conteúdo das próprias cláusulas pétreas.
- b) não tem limites materiais desde que suas decisões sejam submetidas a referendo deliberativo da população.
- c) tem limites materiais encontrados na proteção dos direitos e garantias individuais, dos quais se exclui a maioria penal por não estar disposta no Capítulo I (Dos direitos e deveres individuais e coletivos) do Título II (Dos direitos e garantias fundamentais) da CF/88.
- d) tem limites materiais expressos nas chamadas cláusulas pétreas, que impedem modificações nos direitos e garantias individuais.
- e) tem limites materiais encontrados na proteção dos direitos e garantias individuais, que se encontram ao longo de toda a Constituição conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

Letras A e B: erradas. O poder constituinte reformador tem limites materiais explícitos (previstos no art. 60, § 4º, da Constituição) e implícitos (tácitos). As limitações explícitas são as chamadas cláusulas pétreas, matérias que não podem ser objeto de emendas constitucionais que tendam a aboli-las. São elas: i) forma federativa de Estado; ii) voto direto, secreto, universal e periódico; iii) separação dos Poderes e; iv) direitos e garantias individuais.

Letra C: errada. Embora a maioria penal não esteja prevista no art. 5º da Constituição, é, sim, uma garantia individual, sendo por isso considerada cláusula pétrea por grande parte da doutrina. Vale a pena destacar que o STF entende que os direitos e garantias individuais não estão arrolados apenas no art. 5º, da CF/88; há diversos outros espalhados pelo texto constitucional, os quais também devem ser considerados cláusulas pétreas.

Letra D: errada. As cláusulas pétreas não impedem modificações nos direitos e garantias individuais, mas somente emendas constitucionais que tendam a aboli-los. É válida, por exemplo, uma emenda que amplie o rol desses direitos.

Letra E: correta. O STF entende que os direitos e garantias individuais espalhados por todo o texto constitucional são cláusulas pétreas. Seguindo essa linha, a Corte já teve a oportunidade de dizer que o princípio da anterioridade tributária (art. 150, III, b) e o princípio da anterioridade eleitoral (art. 16) estão gravados por cláusula pétrea.

O gabarito é a letra E.



2. (FCC / SEFAZ-BA – 2019) Proposta de emenda à Constituição, de iniciativa de Assembleias Legislativas de 14 Estados da Federação, tendo se manifestado cada qual pela maioria absoluta de seus membros, tem por objeto a alteração das regras de repartição de receitas tributárias no que respeita aos percentuais do produto da arrecadação de impostos da União pertencentes aos Estados, sem prejudicar o montante da receita cabível à União ou afetar os percentuais pertencentes aos Municípios. A proposta é discutida e aprovada em dois turnos, em cada Casa do Congresso Nacional, pelo voto, a cada vez, de dois terços dos seus membros.

À luz das regras constitucionais do processo legislativo, a referida proposta

- a) padece de vício de iniciativa, por não terem sido observadas as condições necessárias à propositura por Assembleias Legislativas.
- b) será submetida à sanção do Presidente da República que, no prazo de 15 dias úteis, poderá vetá-la, no todo ou em parte, por motivo de inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público.
- c) foi aprovada como emenda à Constituição e será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem, não padecendo de vício no respectivo processo legislativo.
- d) padece de vício de procedimento, por não ter sido aprovada pelo quórum mínimo necessário em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ainda que tenha observado o número de votações exigidas pela Constituição.
- e) versa sobre matéria que não pode ser objeto de deliberação por meio de proposta de emenda à Constituição.

Comentários:

Letra A: errada. Não há vício de iniciativa, uma vez que a PEC foi apresentada por mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados (14 Estados). Além disso, o quórum de aprovação em cada uma dessas Assembleias Legislativas foi de maioria absoluta, o que é maior do que o exigido pela CF/88 (maioria relativa).

Letra B: errada. Não há sanção ou veto de PEC.

Letra C: correta. A CF/88 exige aprovação da PEC em dois turnos, em cada Casa do Congresso, por 3/5 dos membros. O quórum de aprovação obtido foi superior ao que a CF/88 exige: 2/3 dos membros. A emenda constitucional deverá, então, ser promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Letra D: errada. Não há qualquer vício no procedimento de aprovação da emenda constitucional.

Letra E: errada. A PEC não é tendente a abolir cláusula pétrea prevista no texto constitucional.

O gabarito é a letra C.

3. (FCC / ALESE – 2018) Considere as seguintes proposições:

I. A proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.



II. Por representarem manifestação do poder constituinte, as emendas à Constituição não estão sujeitas a limitações materiais, mas apenas a limitações processuais ou formais.

III. A Constituição somente poderá ser emendada mediante proposta do Presidente da República ou de qualquer membro do Congresso Nacional.

IV. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

À luz do disposto na Constituição da República, está correto o que se afirma APENAS em

- a) I e IV.
- b) II e III.
- c) I e II.
- d) I e III.
- e) II e IV.

Comentários:

A **primeira assertiva** está correta. É o que determina o art. 60, § 2º, da CF/88.

A **segunda assertiva** está errada. As emendas à Constituição sujeitam-se, sim, a limitações materiais. Nos termos do art. 60, § 4º, da Constituição, não podem ser objeto de deliberação propostas de emenda tendentes a abolir: i) a forma federativa de Estado; ii) o voto direto, secreto, universal e periódico; iii) a separação dos Poderes; iv) os direitos e garantias individuais.

A **terceira assertiva** está errada. Segundo o art. 60 da CF/88, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

- I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
- II - do Presidente da República;
- III - **de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.**

A **quarta assertiva** está correta. Trata-se do **princípio da irrepetibilidade**, previsto no art. 60, § 5º, da Constituição.

O gabarito é a letra A.

4. (FCC / SEAD-AP – 2018) As mudanças da Constituição Federal podem ocorrer mediante

a) emenda constitucional, na vigência de estado de defesa ou de estado de sítio, ouvido o Conselho de Defesa Nacional.

b) emenda constitucional proposta por metade, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, pelo Presidente da República ou mais da metade dos governadores das unidades da Federação.



- c) revisão constitucional periódica, realizada a cada cinco anos, a partir de sua promulgação, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional.
- d) aprovação, em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos membros, de tratados internacionais sobre direitos humanos, que serão equivalentes às emendas constitucionais.
- e) emenda constitucional, na vigência de intervenção federal, ouvido o Conselho da República, tendo em vista o seu caráter consultivo.

Comentários:

Letras A e E: erradas. A Carta Magna veda a reforma constitucional na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio (art. 60, § 1º, CF).

Letra B: errada. A Constituição ser emendada mediante proposta (art. 60, CF):

- I - **de um terço, no mínimo**, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
- II - do Presidente da República;
- III - **de mais da metade das Assembléias Legislativas** das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

Letra C: errada. A revisão constitucional foi prevista em nossa Constituição para ser realizada em um momento único, cinco anos após a promulgação da CF/88. Na revisão constitucional, o procedimento de alteração da Constituição foi mais simples. As emendas constitucionais de revisão foram aprovadas em turno único de votação, por maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. Além disso, para realizar a revisão constitucional, o Congresso Nacional reuniu-se em sessão unicameral.

Letra D: correta. De fato, a Carta Magna admite que a Carta Magna seja modificada por tratados internacionais. Segundo o art. 5º, § 3º, da Carta Magna, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

O gabarito é a letra D.

5. (FCC / CLDF – 2018) Considere a hipótese de a República Federativa do Brasil vir a celebrar tratado internacional do qual conste a possibilidade de imposição de pena de prisão perpétua pela prática de ato de discriminação atentatória dos direitos e garantias fundamentais. Uma vez submetido à apreciação do Congresso Nacional, referido tratado

- a) estará sujeito aos limites materiais impostos ao poder de reforma constitucional, a impedirem que seja objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais, dentre os quais figura a proibição de instituição de penas de caráter perpétuo.
- b) será equivalente a emenda constitucional, se aprovado em dois turnos, em cada casa do Congresso Nacional, pelo voto de dois quintos dos respectivos membros, caso em que o ordenamento constitucional brasileiro passará a prever uma hipótese de pena de caráter perpétuo, ainda que excepcional.



- c) estará sujeito ao processo ordinário de apreciação das normas dessa espécie, estando, sob o aspecto material, em conformidade com o princípio de regência das relações internacionais de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
- d) será equivalente a emenda constitucional, independentemente de ser aprovado pelo procedimento previsto para as emendas constitucionais e sem se sujeitar aos limites materiais impostos ao poder de reforma, uma vez que se cuida de tratado internacional em matéria de direitos humanos.
- e) será equivalente a emenda constitucional, independentemente de ser aprovado pelo procedimento previsto para as emendas constitucionais e sem se sujeitar aos limites materiais impostos ao poder de reforma, uma vez que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros previstos em tratados internacionais em que o Brasil seja parte.

Comentários:

Letra A: correta. Caso o tratado internacional seja aprovado conforme o rito próprio das emendas constitucionais, terá “status constitucional” (art. 5º, § 3º, CF). Nesse caso, deverá obedecer aos limites materiais impostos ao poder de reforma constitucional (cláusulas pétreas), que impedem que os direitos e garantias individuais, dentre outras matérias, sejam objeto de emenda que tenda a aboli-los. Dentre essas garantias, encontra-se a proibição de instituição de penas de caráter perpétuo (art. 5º, XLVII, “b”, CF).

Letras B, C, D e E: erradas. Para que um tratado internacional sobre direitos humanos goze de “status constitucional”, deverá ser aprovado em dois turnos, em cada casa do Congresso Nacional, pelo voto de **três quintos** dos respectivos membros. Além disso, **deverá respeitar os limites ao poder de reforma previstos na Constituição**, não podendo prever a pena de caráter perpétuo, conforme explicamos anteriormente.

O gabarito é a letra A.

6. (FCC / CLDF – 2018) Suponha que as Assembleias Legislativas de 14 Estados da federação apresentem, conjuntamente, proposta de emenda à Constituição Federal com o intuito de estabelecer que cada Estado e o Distrito Federal elegerão quatro Senadores, com mandato de oito anos, renovando-se a respectiva representação pela metade a cada quatro anos. Nessa hipótese, referida proposta seria

- a) incompatível com a Constituição Federal, sob o aspecto formal, por não ter sido atingido o número necessário de Assembleias Legislativas para sua propositura, bem como sob o aspecto material, por violar o conteúdo essencial da cláusula relativa à forma federativa de Estado.
- b) incompatível com a Constituição Federal, sob o aspecto formal, por não ter sido atingido o número necessário de Assembleias Legislativas para sua propositura, embora não haja incompatibilidade com a Constituição sob o aspecto material.
- c) compatível com a Constituição Federal, sob o aspecto formal, independentemente de quantos membros das Assembleias Legislativas hajam se manifestado, embora seja incompatível, sob o aspecto material, por violar o conteúdo essencial da cláusula relativa à forma federativa de Estado.
- d) compatível com a Constituição Federal, sob o aspecto formal, desde que cada Assembleia signatária se haja manifestado pela maioria relativa de seus membros, embora seja incompatível, sob o aspecto material, por violar o conteúdo essencial da cláusula relativa à forma federativa de Estado.



e) compatível com a Constituição Federal, sob o aspecto formal, desde que cada Assembleia signatária se haja manifestado pela maioria relativa de seus membros, não havendo, ademais, incompatibilidade com a Constituição sob o aspecto material.

Comentários:

A questão pede que analisemos a compatibilidade da proposta de emenda constitucional (PEC) tanto do ponto de vista formal quanto do material.

Do primeiro ponto de vista, somente nos são dados elementos para julgar se a iniciativa da PEC se deu em conformidade com a Constituição. A CF/88 somente pode ser emendada mediante proposta (art. 60, CF):

- I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
- II - do Presidente da República;
- III - **de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.**

Considerando que no Brasil há vinte e seis Estados e um Distrito Federal, a iniciativa é compatível com a Constituição Federal, sob o aspecto formal, desde que cada Assembleia signatária se haja manifestado pela **maioria relativa** de seus membros.

Do segundo ponto de vista, a questão pede que avaliemos se a PEC fere alguma cláusula pétrea. Dado que a proposta visa a ampliar o número de representantes de cada Estado no Senado Federal, não há qualquer tendência a abolir a forma federativa de Estado (art. 60, § 4º CF), que seria a cláusula pétrea possível de ser ferida no caso. Por isso, não há incompatibilidade material da PEC com a Constituição.

O gabarito é a letra E.

7. (FCC / DPE-RS – 2017) O Presidente da República propôs projeto de emenda à Constituição Federal para que fosse alterada a idade mínima para a aposentadoria dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, tendo a proposta sido aprovada, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, em dois turnos, pelo voto de 3/5 dos respectivos membros. Nessa situação, a emenda constitucional daí decorrente é fruto do Poder Constituinte

- a) originário, mas deveria ter sido aprovada em votação única pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, conjuntamente.
- b) originário, mas foi aprovada sem que se observasse o quórum exigido pela Constituição Federal.
- c) derivado, tendo sido aprovada com observância da Constituição Federal.
- d) derivado, mas o Presidente da República não poderia ter apresentado o projeto de emenda à Constituição, por não estar no rol de legitimados para tanto.
- e) derivado, mas não poderia ter alterado as regras para a aposentadoria dos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios.



Comentários:

A emenda constitucional decorrente da proposta descrita no enunciado é fruto do poder constituinte derivado reformador, que é aquele capaz de modificar a Constituição, observados os limites nela previstos implícita ou explicitamente.

Do ponto de vista formal, não há qualquer incompatibilidade com os limites previstos na Carta Magna. O Presidente da República poderia propor a PEC, por estar previsto no rol do art. 60 da CF. Além disso, o processo legislativo obedeceu ao exposto no art. 60, § 2º, da Carta Magna, pois a proposta foi discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, tendo sido aprovada por três quintos dos votos dos respectivos membros.

Não há, também, qualquer incompatibilidade material com a Carta Magna. Não há vedação à modificação da idade mínima para a aposentadoria dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios no texto constitucional. Essa matéria não está protegida por cláusula pétrea.

O gabarito é a letra C.

8. (FCC / TRE-PR – 2017) À luz do direito vigente, as emendas à Constituição Federal, aprovadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, são atos normativos que decorrem do poder

- a) constituinte originário, podendo alterar a Constituição sem encontrar limites jurídicos para tanto, uma vez que o poder constituinte, cujo titular é o povo, é soberano e ilimitado.
- b) constituinte derivado, podendo alterar a Constituição desde que sejam respeitados os limites jurídicos nela originariamente previstos.
- c) constituinte originário, podendo alterar a constituição desde que sejam respeitados os limites nela previstos.
- d) legislativo, mas não do poder constituinte, uma vez que os parlamentares que as aprovam não são especialmente eleitos para o fim de alterarem a Constituição, motivo pelo qual as emendas constitucionais são hierarquicamente inferiores às normas constitucionais originariamente editadas pelo poder constituinte.
- e) legislativo, estando sujeitas aos mesmos limites jurídicos que devem ser observados no processo de elaboração das leis complementares e ordinárias.

Comentários:

As emendas constitucionais são fruto do poder constituinte derivado reformador, devendo obedecer aos limites formais e materiais previstos na Constituição, tanto expressa quanto implicitamente. O gabarito é a letra B.

9. (FCC / DPE-ES – 2016) No tocante às cláusulas pétreas, conforme disposição expressa da Constituição Federal de 1988, não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir

- a) a Separação dos Poderes.
- b) o Estado Democrático de Direito.



- c) as Funções Essenciais à Justiça.
- d) os Direitos Sociais.
- e) a Soberania Popular.

Comentários:

São **cláusulas pétreas** do texto constitucional: i) voto direto, secreto, universal e periódico; ii) forma federativa de Estado; iii) separação de poderes e; iv) direitos e garantias individuais. O gabarito é a letra A.

10. (FCC / Prefeitura de Campinas – 2016) Iniciou seu trâmite pelo Senado Federal uma proposta de emenda à Constituição – PEC, subscrita por 27 Senadores, que visa acrescentar, aos requisitos para escolha dos Ministros do Tribunal de Contas da União, a condição de que estes não tenham exercido mandato eletivo nos cinco anos anteriores à escolha. À luz da Constituição da República, referida PEC:

- a) padece de vício de inconstitucionalidade material, por versar sobre matéria que constitui limite implícito ao poder de reforma constitucional.
- b) padece de vício de inconstitucionalidade formal, por se tratar de matéria de iniciativa privativa do Presidente da República.
- c) padece de vício de inconstitucionalidade formal, por não ter sido atingida a quantidade mínima de Senadores para apresentação de proposição legislativa dessa natureza.
- d) atende aos requisitos formais e materiais para apresentação de proposição legislativa dessa natureza.
- e) padece de vício de inconstitucionalidade material, por versar sobre matéria que constitui limite explícito ao poder de reforma constitucional.

Comentários:

O enunciado da questão traz uma situação hipotética em que uma é apresentada uma proposta de emenda constitucional (PEC) por 27 Senadores, estabelecendo a criação de novo requisito para a escolha dos Ministros do TCU.

Diante disso, pergunta-se: a PEC cumpre os requisitos formais e materiais previstos na CF?

Sobre os requisitos formais, é importante que você saiba que **uma proposta de emenda constitucional pode ser apresentada**: i) por **um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal**; ii) pelo Presidente da República ou; iii) mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa dos seus membros.

O Senado Federal é composto de 81 Senadores. Logo, 1/3 dos membros do Senado corresponde exatamente a 27 Senadores, número exigido para a apresentação de PEC. Logo, os requisitos formais foram cumpridos.

Quanto aos requisitos materiais, a PEC que cria novo requisito para a escolha de Ministro do TCU **não viola cláusula pétrea**. Segundo o art. 60, § 4º, CF/88, as cláusulas pétreas são: i) voto direto, secreto, universal e periódico; ii) separação de poderes; iii) forma federativa de Estado e; iv) direitos e garantias individuais.



Com base em tudo o que comentamos, é possível concluir que **a PEC atende aos requisitos formais e materiais** para apresentação de proposição legislativa dessa natureza. O gabarito é a letra D.

11. (FCC / TRF 3ª Região – 2016) As emendas constitucionais:

- a) podem ser propostas desde que por iniciativa de um terço dos integrantes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
- b) serão sempre promulgadas pelo Presidente do Congresso Nacional, dependendo a sua aprovação do voto de dois terços dos integrantes de ambas as Casas Legislativas.
- c) podem ser propostas, aprovadas e promulgadas sem a participação do Presidente da República, em nenhuma fase do processo legislativo.
- d) podem ser propostas por qualquer Assembleia Legislativa Estadual, pelo voto da maioria simples de seus integrantes.
- e) não poderão ser promulgadas na vigência de intervenção federal, estado de sítio, de defesa ou em situação de calamidade pública.

Comentários:

Letra A: errada. As emendas constitucionais podem ser propostas por iniciativa de 1/3 (um terço) dos membros da Câmara dos Deputados **ou** do Senado Federal.

Letra B: errada. As emendas constitucionais são promulgadas pelas **Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal**.

Letra C: correta. De fato, é possível que o Presidente da República não participe em nenhum momento do processo de tramitação da PEC.

Letra D: errada. As emendas constitucionais podem ser propostas por **mais da metade das Assembleias Legislativas** das unidades da federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa dos seus membros.

Letra E: errada. As emendas constitucionais não podem ser promulgadas na vigência de **intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio**.

O gabarito é a letra C.

12. (FCC / SEFAZ-MA – 2016) Considerando os limites materiais de reforma da Constituição, é INCONSTITUCIONAL a proposta de emenda tendente a

- a) extinguir imposto de competência estadual, transferindo o poder de tributar para a União.
- b) alterar as competências constitucionais do Ministério Público.
- c) modificar os requisitos para aquisição do direito à aposentadoria.
- d) introduzir novas exigências para impetração de *habeas corpus*.
- e) extinguir o direito de sindicalização dos servidores públicos.



Comentários:

Segundo o art. 60, § 4º, CF/88, **não será objeto de deliberação proposta de emenda constitucional tendente a abolir:**

- a) o voto direto, secreto, universal e periódico;
- b) a forma federativa de Estado;
- c) a separação de poderes e;
- d) os direitos e garantias individuais.

Letra A: errada. A extinção de imposto de competência estadual, com a consequente transferência do poder de tributar **não é medida tendente a abolir forma federativa de Estado**. O que acontece é apenas uma alteração na repartição de competências.

Letra B: errada. Não há violação à separação de poderes na alteração das competências constitucionais do Ministério Público.

Letra C: errada. A modificação dos requisitos para aposentadoria **não é medida tendente a abolir** um direito individual. O direito à aposentadoria, afinal, continuará existindo, ainda que com requisitos mais gravosos.

Letra D: errada. O estabelecimento de novas exigências para impetração de *habeas corpus* **não é uma medida tendente a abolir** esse direito individual.

Letra E: correta. A extinção do direito de sindicalização de servidores públicos é uma medida que está abolindo um direito individual. Logo, há clara violação a cláusula pétrea.

O gabarito é a letra E.

13. (FCC / TRE-SE – 2015) Proposta de Emenda à Constituição subscrita por 180 dos 513 Deputados Federais, tendo por objeto o estabelecimento de casos de inelegibilidade visando a proteger a moralidade para o exercício dos mandatos eletivos, é aprovada em dois turnos, na Câmara dos Deputados, pelo voto de 315 de seus membros, e no Senado Federal, também em dois turnos, pelo voto de 53 dos 81 Senadores. O texto assim aprovado é promulgado e publicado na sequência. Nessa hipótese, a Emenda à Constituição em questão é:

- a) inconstitucional, por não ter sido observado o número mínimo de assinaturas para sua propositura.
- b) constitucional, devendo aplicar-se às eleições subsequentes, independentemente da data de sua vigência, em virtude da aplicabilidade imediata das normas constitucionais.
- c) constitucional, mas não se aplica às eleições que ocorram até um ano da data de sua vigência.
- d) inconstitucional, por não ter sido atingido o quórum de aprovação na Câmara dos Deputados.
- e) inconstitucional, por não ter sido atingido o quórum de aprovação no Senado Federal.



Comentários:

Segundo o art. 60, § 2º, CF/88, “a proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em **dois turnos**, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, **três quintos** dos votos dos respectivos membros”.

Na situação apresentada, temos que:

- a) A proposta de emenda constitucional foi aprovada por 315 Deputados Federais. Como a Câmara dos Deputados é composta por um total de 513 Deputados, o quórum de 3/5 dos membros foi ultrapassado.
- b) A proposta de emenda constitucional foi aprovada por 53 Senadores. Como o Senado Federal é composto por 81 Senadores, o quórum de 3/5 dos membros foi ultrapassado.
- c) Assim, a referida Emenda à Constituição é constitucional. No entanto, somente será aplicada às eleições que ocorram após um ano da data da sua vigência, em virtude do que dispõe o art. 16, CF/88:

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.

O gabarito é a letra C

14. (FCC / TRT 1ª Região – 2015) Thomas Paine afirmou "A vaidade e a presunção de governar para além do túmulo é a mais ridícula e insolente das tiranias". Partindo-se das premissas de que a Constituição é feita para durar (estabilidade), mas que a imutabilidade absoluta é um risco à sua legitimidade, especialmente perante as gerações futuras (adaptabilidade), tem-se que o mecanismo institucional que, de maneira informal, permite a modificação do sentido e do alcance do texto constitucional positivado é a:

- a) Revisão constitucional.
- b) Mutação constitucional.
- c) Reforma constitucional.
- d) Assembleia constituinte.
- e) Emenda constitucional.

Comentários:

A mutação constitucional é um **processo informal** de mudança na Constituição. Altera-se a Constituição, mas o seu texto permanece intocável. O gabarito é a letra B.

15. (FCC / TRT 1ª Região – 2015) O filósofo norte-americano John Elster, no seu clássico livro "Ulisses e as sereias" defende a ideia da Constituição como um instrumento de pré-compromisso ou de autolimitação, de acordo com o qual retira-se do alcance das maiorias eventuais direitos que constituem



condições de possibilidade para a própria democracia. Servindo-se dessa ideia, a Constituição brasileira de 1988 também se protegeu das paixões partidarizadas e resguardou os seus valores fundamentais das maiorias de ocasião. Nesse sentido, dentre os apresentados, NÃO possui uma proteção jurídica reforçada (superrigidez) em face do poder constitucional de reforma:

- a) o voto direto, secreto, universal e periódico.
- b) os direitos e garantias individuais.
- c) a separação de poderes.
- d) a forma federativa de Estado.
- e) a forma e sistema de governo.

Comentários:

As cláusulas pétreas estão previstas no art. 60, § 4º, CF/88. São elas:

- a) voto direto, secreto, universal e periódico;**
- b) forma federativa de estado;**
- c) separação de poderes e;**
- d) direitos e garantias individuais.**

A forma de governo e o sistema de governo não são cláusulas pétreas do texto constitucional. O gabarito é a letra E.

16. (FCC / TCE-CE – 2015) A Constituição Federal, embora preveja a emenda constitucional como instrumento de alteração de seu texto,

- a) reconhece como tendo hierarquia de norma constitucional a lei complementar que preveja direitos e garantias individuais além daquelas já acolhidas no texto constitucional.
- b) reconhece como tendo hierarquia de norma constitucional a lei ordinária em matéria de garantias individuais, desde que seja aprovada em cada uma das Casas Legislativas por três quintos dos votos de seus membros.
- c) reconhece como tendo hierarquia de norma constitucional tratado internacional que verse sobre qualquer matéria, desde que aprovado mediante o mesmo procedimento previsto para a emenda constitucional.
- d) veda a aprovação de emenda constitucional nos seis meses que antecederem as eleições federais e estaduais, salvo se a proposta for subscrita por dois terços dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
- e) veda a aprovação de emenda constitucional que suprima a autonomia de Estados e Municípios em relação à União.

Comentários:



Letra A: errada. As leis complementares, qualquer que seja o seu conteúdo, não têm hierarquia constitucional.

Letra B: errada. As leis ordinárias, qualquer que seja o seu conteúdo, não têm hierarquia constitucional.

Letra C: errada. Os tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo rito das emendas constitucional terão *status* constitucional.

Letra D: errada. Não há qualquer impedimento a que seja aprovada emenda constitucional nos 6 meses que antecedem as eleições federais e estaduais.

Letra E: correta. A emenda constitucional que suprime a autonomia de Estados e Municípios viola a forma federativa de estado, que é uma cláusula pétrea do texto constitucional. Portanto, essa emenda constitucional seria incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro.

O gabarito é a letra E.

17. (FCC / TCM-GO – 2015) Proposta de Emenda à Constituição - PEC subscrita por 27 Senadores, visando à inclusão dos direitos à acessibilidade e mobilidade entre os direitos individuais e coletivos,

- a) deverá ser apresentada à Câmara dos Deputados, Casa legislativa em que inicia a tramitação de proposições dessa natureza.
- b) não poderá ser objeto de deliberação, por versar sobre matéria em relação à qual é vedada a atuação do poder de reforma constitucional.
- c) deverá ser arquivada, por versar sobre matéria de iniciativa privativa do Presidente da República, matéria esta que não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
- d) será considerada aprovada se obtiver, em dois turnos, em cada Casa do Congresso Nacional, três quintos dos votos dos respectivos membros.
- e) deverá ser arquivada, por vício de iniciativa, pois não foi observado o número mínimo de assinaturas necessárias a essa espécie de proposição.

Comentários:

Letra A: errada. Como a PEC foi de iniciativa de Senadores, ela **começará a tramitar pelo Senado Federal**.

Letra B: errada. Não há qualquer impedimento a que uma PEC inclua os direitos à acessibilidade e mobilidade entre os direitos individuais e coletivos. O que não pode haver é PEC **tendente a abolir** direitos e garantias individuais.

Letra C: errada. Não há que se falar em iniciativa privativa para apresentação de PEC. Em outras palavras, os legitimados a apresentar proposta de emenda constitucional (art. 60, I, II e III) poderão fazê-lo qualquer que seja o assunto.

Letra D: correta. A proposta de emenda constitucional será discutida em dois turnos em cada Casa Legislativa, considerando-se aprovada pelo **voto de 3/5 dos membros** de cada uma dessas Casas.



Letra E: errada. Não houve vício de iniciativa na apresentação da PEC. Segundo o art. 60, I, podem apresentar proposta de emenda constitucional **1/3 dos membros do Senado Federal**. Como, ao todo, são 81 Senadores, esse requisito foi cumprido.

O gabarito é a letra D.

18. (FCC / Prefeitura de Cuiabá – 2014) Em outubro de 2013, foi apresentada à Câmara dos Deputados uma proposta de emenda à Constituição (PEC), que tramita sob o nº 334/2013 e pretende dar nova redação ao artigo 14, § 1º, da Constituição, com vistas a tornar o alistamento eleitoral e o voto facultativos. Em conformidade com o relatório de conferência de assinaturas da Casa legislativa, referida PEC foi validamente subscrita por 174 de um total de 513 Deputados Federais. Diante da disciplina constitucional da matéria, a PEC 334/2013, em princípio:

- a) não afronta os limites formais, circunstanciais ou materiais impostos ao poder de reforma constitucional, estando apta a prosseguir o trâmite regular das proposições normativas da espécie.
- b) não atende à exigência constitucional relativa ao exercício de iniciativa conjunta para propositura de emendas à Constituição por membros das Casas Legislativas.
- c) não poderá ser objeto de deliberação pelas Casas do Congresso Nacional, por afrontar limite material imposto ao poder de reforma constitucional.
- d) somente poderá ser objeto de deliberação no que se refere à facultatividade do alistamento eleitoral, mas não do voto, que goza de tutela reforçada contra a atuação do poder de reforma constitucional.
- e) deverá ser discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, a maioria absoluta dos votos dos respectivos membros.

Comentários:

Letra A: correta. Na situação apresentada, **não se vislumbra nenhuma afronta** aos limites formais, circunstanciais ou materiais impostos ao poder de reforma. Explico:

- a) A PEC foi subscrita por 174 Deputados Federais, o que representa **mais de 1/3 dos membros** da Câmara dos Deputados. Assim, não houve vício de iniciativa.
- b) No enunciado, nada se fala sobre estado de defesa, estado de sítio ou intervenção federal, que são os limites circunstanciais ao poder de reforma.
- c) A implementação do voto facultativo **não viola cláusula pétrea** (limite material). É cláusula pétrea o voto direto, secreto, universal e periódico. A obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea constitucional.

Letra B: errada. Não há necessidade de iniciativa conjunta para que seja apresentada PEC.

Letra C e D: erradas. Não há violação a qualquer limite material ao poder de reforma. Conforme já comentamos, **a obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea**, sendo plenamente possível a implementação do voto facultativo.



Letra E: errada. A proposta de emenda constitucional será discutida em dois turnos em cada Casa Legislativa, considerando-se aprovada pelo **voto de 3/5 dos membros** de cada uma dessas Casas.

O gabarito é a letra A.

19. (FCC / TRT 15ª Região – 2013) Conforme notícia veiculada no sítio da Câmara dos Deputados na internet, no dia 5/11/2013, o Grupo de Trabalho criado naquela Casa legislativa para analisar temas de reforma política encerrou suas atividades e proporá diversas medidas, como a instituição do voto facultativo, o fim da reeleição para Presidente da República, Governadores e Prefeitos, e alterações na forma de eleição para Deputados Federais. As decisões do grupo foram consolidadas em uma minuta de Proposta de Emenda à Constituição (PEC), assinada pelos integrantes do Grupo de Trabalho, que se responsabilizarão pela coleta das demais assinaturas necessárias para a apresentação da PEC.

Diante da disciplina constitucional da matéria, a referida PEC:

- a) dependerá da assinatura de, pelo menos, um terço dos membros da Câmara dos Deputados, para iniciar sua tramitação.
- b) deverá ser discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, o voto da maioria absoluta dos respectivos membros.
- c) não poderá ser objeto de deliberação pelas Casas do Congresso Nacional, por pretender acabar com a obrigatoriedade do voto, o que é expressamente vedado pela Constituição.
- d) não poderá ser objeto de deliberação pelas Casas do Congresso Nacional, por pretender acabar com a reeleição para a chefia do Poder Executivo, o que é expressamente vedado pela Constituição.
- e) não poderá ser objeto de deliberação pelas Casas do Congresso Nacional, por pretender alterar a forma de eleição para Deputados Federais, o que é expressamente vedado pela Constituição.

Comentários:

Letra A: correta. Uma proposta de emenda constitucional (PEC) pode ser apresentada por 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.

Letra B: errada. A proposta de emenda constitucional será discutida em dois turnos em cada Casa Legislativa, considerando-se aprovada pelo **voto de 3/5 dos membros** de cada uma dessas Casas.

Letra C: errada. É cláusula pétrea da CF/88 o **voto direto, secreto, universal e periódico**. A obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea.

Letra D: errada. A reeleição não é cláusula pétrea da CF/88.

Letra E: errada. A forma pela qual os Deputados Federais são eleitos não é uma cláusula pétrea.

O gabarito é a letra A.

20. (FCC / SEFAZ-SP – 2013) Tramita perante o Senado Federal a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) no 1/2012, a qual, subscrita por 81 Senadores, pretende instituir imunidade de impostos incidentes



sobre produtos elaborados preponderantemente com insumos provenientes de reciclagem ou reaproveitamento, na forma estabelecida em lei. À luz da Constituição da República, a PEC nº 1/2012

- a) padece de vício de iniciativa, uma vez que não foi subscrita pelo número mínimo de Senadores exigido para a apresentação de proposta de emenda constitucional.
- b) padece de vício de iniciativa, por versar sobre matéria de iniciativa privativa do Presidente da República.
- c) deveria tramitar, primeiramente, pela Câmara dos Deputados, na qualidade de casa legislativa de representação do povo, somente seguindo para o Senado se aprovada por, no mínimo, dois terços dos membros da casa iniciadora, em dois turnos de votação.
- d) não poderá ser objeto de deliberação pelas Casas do Congresso Nacional, por afrontar limite material imposto ao poder de reforma constitucional, ao pretender dispor sobre matéria que se insere dentre as limitações ao poder de tributar.
- e) não padece de vício de iniciativa, tampouco afronta limite material ao poder de reforma constitucional, podendo ser objeto de deliberação pelas Casas do Congresso Nacional.

Comentários:

Letra A: errada. A proposta de emenda constitucional pode ser apresentada por **1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal**. Na situação apresentada, todos os 81 Senadores (totalidade do Senado Federal) subscreveram a proposta de emenda constitucional. Logo, não há que se falar em vício de iniciativa.

Letra B: errada. Não há que se falar em iniciativa privativa de proposta de emenda constitucional. Os legitimados podem propor PEC sobre qualquer matéria.

Letra C: errada. Por ter sido proposta por Senadores, a proposta de emenda constitucional **começará a tramitar pela Câmara dos Deputados**.

Letra D: errada. Não há qualquer empecilho a que uma proposta de emenda constitucional disponha sobre limitações constitucionais ao poder de tributar. Assim, **não se pode dizer que há afronta a um limite material** imposto ao poder de reforma.

Letra E: correta. De fato, na situação apresentada, não houve vício de iniciativa, tampouco violação aos limites materiais ao poder de reforma.

O gabarito é a letra E.



LISTA DE QUESTÕES

Processo Legislativo

1. FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2022

A exemplo do que ocorreu com a “Convenção Internacional sobre os direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo”, segundo disposto na Constituição Federal, um tratado internacional de direitos humanos aprovado em dois turnos, em cada casa do Congresso Nacional, por três quintos dos votos dos respectivos membros, será equivalente

- a) à Lei Delegada.
- b) à Lei Complementar.
- c) à Lei Ordinária.
- d) ao Decreto Legislativo.
- e) à Emenda Constitucional.

2. FCC - DP GO/DPE GO/2021

Sobre o processo legislativo especial da lei delegada,

- a) a autorização para sua edição não pode estabelecer restrições à redação da lei delegada, haja vista ser ato normativo primário previsto constitucionalmente.
- b) o Chefe do Poder Executivo não precisa indicar o assunto, mas não pode utilizar a autorização para legislar em matéria dependente de lei complementar.
- c) a solicitação para sua edição deve ser votada pela Câmara e pelo Senado em sessões independentes e decidida por maioria absoluta de seus membros.
- d) depende de solicitação exclusiva e discricionária do Chefe do Poder Executivo, a qual é denominada de iniciativa solicitadora.
- e) enquanto válida a autorização para sua edição pelo Chefe do Poder Executivo, não pode o Congresso editar norma sobre o mesmo assunto.

3. FCC - DP SC/DPE SC/2021



É expressamente VEDADA a edição de medidas provisórias sobre

- a) organização da Defensoria Pública.
- b) partidos políticos.
- c) sindicatos.
- d) direito administrativo.
- e) direito penitenciário.

4. FCC - DP SC/DPE SC/2021

É cláusula pétrea expressa no artigo 60, § 4º, da Constituição Federal de 1988

- a) a defesa da paz.
- b) o sistema republicano de governo.
- c) a dignidade da pessoa humana.
- d) a independência nacional.
- e) a forma federativa de Estado.

5. FCC - Proc (Teresina)/Pref Teresina/2022

Quanto às emendas à Constituição Federal, é correto afirmar:

- a) A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta de um terço, no mínimo, das Assembleias Legislativas das unidades da federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
- b) Trata-se do exercício do poder constituinte originário, que encontra limites em disposições específicas da própria Constituição Federal.
- c) Não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir o voto proporcional.
- d) A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, dois terços dos votos dos respectivos membros.



e) A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de defesa.

6. FCC - Proc (Teresina)/Pref Teresina/2022

São de iniciativa privativa do Presidente da República, EXCETO as leis que versarem sobre

a) matéria tributária da competência da União.

b) servidores públicos da União e dos Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria.

c) organização administrativa e judiciária dos Territórios.

d) modificação do efetivo das forças armadas.

e) normas gerais para organização da Defensoria e do Ministério Público dos Estados.

7. FCC - Proc (Teresina)/Pref Teresina/2022

As medidas provisórias

a) não podem ser editadas para tratar de matéria atinente ao estatuto dos servidores públicos federais.

b) podem ser editadas para tratar de matéria reservada à lei complementar.

c) podem ser editadas por governador de Estado desde que haja previsão na constituição local, respeitado o modelo adotado pela Constituição Federal.

d) deverão ser examinadas por comissão mista de Deputados e Senadores e sobre elas emitir parecer antes de serem apreciadas em sessão conjunta do Congresso Nacional.

e) poderão ter a vigência prorrogada uma única vez, por igual período, no prazo de trinta dias, contado de sua publicação, se não tiver a sua votação encerrada no Congresso Nacional.

8. (FCC / DETRAN-SP – 2019) De acordo com as normas do processo legislativo dispostas na Constituição Federal de 1988,

a) prorrogar-se-á, por tantas vezes quantas necessárias, a vigência de medida provisória que não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional no prazo de sessenta dias contados de sua edição.



- b) o projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em dois turnos de discussão e votação, e será enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar por três quintos dos votos de seus respectivos membros.
- c) em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar decretos legislativos, com força de lei, devendo submetê-los de imediato ao Congresso Nacional.
- d) é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito tributário.
- e) são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração.

9. (FCC / SEFAZ-BA – 2019) Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medida provisória, com força de lei, devendo submetê-la de imediato ao Congresso Nacional, sendo VEDADA a

- a) edição de medida provisória sobre várias matérias e, dentre elas, matérias relativas à nacionalidade, à cidadania, ao direito civil, aos direitos políticos, ao direito do trabalho, aos partidos políticos, aos direitos sociais e ao direito eleitoral.
- b) reedição, na mesma legislatura, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.
- c) produção imediata de seus efeitos no caso de instituição ou majoração do imposto sobre a renda, porque os efeitos dessa MP serão produzidos somente no exercício financeiro seguinte àquele em que houver sido convertida em lei, até o último dia daquele em que foi editada.
- d) aprovação de medida provisória por decurso de prazo, devendo sua votação ser iniciada no Senado Federal.
- e) prorrogação da vigência de medida provisória que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.

10. (FCC / DPE-MA – 2018) Segundo o texto da Constituição Federal,

- a) se a medida provisória não for apreciada em até 30 (trinta) dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente em cada uma das Casas do Congresso Nacional.
- b) não cabe, ao Presidente da República, a iniciativa para propositura de emenda constitucional.
- c) é possível editar medida provisória que trate sobre nacionalidade, a fim de acolher indivíduos que solicitam asilo político
- d) a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
- e) o veto parcial poderá abranger texto parcial de artigo, mas não de inciso, parágrafo ou alínea, quando deverá ser necessariamente total.



11. (FCC / PGE-AP – 2018) Governador de certo Estado encaminhou à Assembleia Legislativa projeto de lei versando exclusivamente sobre aumento de remuneração de servidores públicos vinculados ao Poder Executivo. O projeto foi aprovado com emenda parlamentar que majorou a alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias, o que ensejou o veto governamental nesse específico ponto. Todavia, o veto foi derrubado pela Assembleia Legislativa, que encaminhou o projeto de lei ao Governador para promulgação. Considerando essa situação à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a majoração da alíquota do imposto estadual

- a) não poderia ter sido objeto de emenda parlamentar, incabível em projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, como é o caso.
- b) poderia ter sido objeto de emenda parlamentar, admitida em projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo desde que não importe aumento de despesa, mas o projeto de lei não poderia ter sido encaminhado ao Governador para promulgação, cabendo ao Presidente da Casa Legislativa essa atribuição.
- c) não poderia ter sido objeto de emenda parlamentar, uma vez que é vedada a apresentação de emenda parlamentar sem pertinência temática com o projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, como é o caso.
- d) poderia ter sido objeto de emenda parlamentar, admitida em projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, desde que não importe aumento de despesa, sendo que o projeto de lei foi corretamente encaminhado ao Governador para promulgação.
- e) poderia ter sido objeto de emenda parlamentar, uma vez que o projeto de lei dispõe sobre matéria que não é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, podendo ser livremente emendado pela Assembleia Legislativa.

12. (FCC / DPE-RS – 2018) Um projeto de lei ordinária foi aprovado, por maioria simples, em ambas as Casas do Congresso Nacional. O Presidente da República, ao considerar o referido projeto integralmente inconstitucional, exerceu seu poder de veto. De acordo com as normas do processo legislativo pátrio,

- a) se o veto não for mantido pelo Poder Legislativo, o projeto será enviado ao Presidente da República, para promulgação.
- b) o Congresso Nacional não pode rejeitar tal veto, cuja motivação é o exercício do controle de constitucionalidade.
- c) basta a maioria simples dos deputados e dos senadores para a rejeição do veto, pois é necessário manter o equilíbrio entre o Legislativo e o Executivo.
- d) a rejeição do veto, pela maioria absoluta dos deputados e dos senadores, exigirá escrutínio secreto.
- e) é defeso o veto total, cujo efeito seria conflito agudo entre os poderes.

13. (FCC / DPE-PR – 2017) Acerca da participação do Poder Executivo no Processo Legislativo,



a) a medida provisória tem prazo de vigência de sessenta dias, contado da data de sua publicação, o qual pode ser prorrogado automaticamente por igual período caso sua votação não tenha sido finalizada nas duas casas legislativas. Superado o prazo de prorrogação sem a conversão da medida provisória em lei, as relações jurídicas dela decorrentes serão disciplinadas por decreto legislativo editado pelo Congresso Nacional.

b) o Congresso Nacional pode exercer dois tipos de controle da delegação legislativa: previamente à edição da lei, quando haverá aprovação após análise de emendas parlamentares; e posteriormente, quando poderá sustar a lei se o Presidente da República exorbitar os limites da delegação.

c) as emendas parlamentares, que são proposições apresentadas como acessórios a projetos e propostas, devem ser apresentadas na fase constitutiva do processo legislativo, havendo retorno para a outra Casa quando ocorrer alteração substancial no projeto de lei, devendo-se respeitar, apenas, a pertinência temática quando se tratar de projetos de iniciativa do Poder Executivo.

d) segundo a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, o processo legislativo de lei de iniciativa exclusiva do Presidente da República, inaugurado pelo Congresso Nacional, poderá ser aproveitado, caso haja sanção.

e) a promulgação é o ato pelo qual se atesta a existência da lei. O Chefe do Poder Executivo, por meio da promulgação, ordena a aplicação e o cumprimento da lei, exceto nos casos onde houve rejeição do veto, quando a promulgação é tácita pelo Congresso Nacional.

14. (FCC / ISS Teresina – 2016) Prefeito de determinado Município encaminhou à Câmara Municipal projeto de lei versando sobre regime jurídico dos servidores públicos vinculados aos órgãos do Poder Executivo. O projeto de lei foi aprovado com a redação dada por emenda parlamentar que instituiu gratificação funcional não prevista no projeto original. Ocorre que o Prefeito vetou parcialmente o projeto de lei, por motivo de inconstitucionalidade, no que toca especificamente à instituição da gratificação funcional fruto da emenda parlamentar.

No entanto, o veto foi derrubado pela Câmara Municipal, por maioria absoluta dos Vereadores, sendo que, na sequência, o projeto de lei foi encaminhado ao Presidente da Câmara Municipal, que promulgou a Lei. Considerando essa situação à luz das normas da Constituição Federal,

a) a promulgação da lei pelo Presidente da Câmara Municipal é compatível com a Constituição Federal, uma vez que o veto foi derrubado pelo Poder Legislativo, situação em que descabe ao Prefeito promulgar a lei.

b) o projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal versa sobre matéria de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, motivo pelo qual não poderia sofrer alteração por emenda parlamentar, cabendo ao Poder Legislativo apenas aprová-lo ou rejeitá-lo na sua integralidade.

c) o projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal versa sobre matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, motivo pelo qual não poderia ser alterado por emenda parlamentar para o fim de instituir gratificação funcional não prevista inicialmente no Projeto.



d) a alteração do projeto de lei pela Câmara Municipal é compatível com a Constituição Federal, uma vez que a instituição de gratificação funcional não é matéria de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

e) o veto apenas poderia ter sido derrubado pela Câmara Municipal por três quintos dos votos dos Vereadores, sendo, portanto, inconstitucional a promulgação da Lei na sua íntegra pelo Chefe do Poder Legislativo.

15. (FCC / PGE-MT – 2016) A Lei no 6.841/1996, do Estado de Mato Grosso, de iniciativa parlamentar, aprovada pela maioria simples da Assembleia Legislativa daquele Estado e sancionada pelo Governador, apresenta o seguinte teor:

“Art. 1º O servidor militar da ativa que vier a falecer em serviço ou que venha a sofrer incapacidade definitiva e for considerado inválido, impossibilitado total ou permanente para qualquer trabalho, em razão do serviço policial, fará jus a uma indenização mediante seguro de danos pessoais a ser contratado pelo Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único. A indenização referida neste artigo será o equivalente a 200 vezes o salário mínimo vigente no País.

Art. 2º A indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos herdeiros legais; no caso de invalidez permanente, o pagamento será feito diretamente ao servidor público militar.

Parágrafo único. Para fins deste artigo a companheira ou companheiro será equiparado à esposa ou esposo, na forma definida pela Lei Complementar no 26, de 13 de janeiro de 1993.

Art. 3º Para o cumprimento do disposto nesta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito orçamentário para a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário”.

Referida lei é:

a) incompatível com a Constituição Federal, mas não poderá ser mais questionada, haja vista o transcurso do prazo decadencial para arguição de inconstitucionalidade e por ter sido convalidada pelo Chefe do Poder Executivo Estadual quando de sua sanção.

b) compatível com a Constituição Federal e a Constituição do Estado de Mato Grosso, sob os aspectos material e formal.

c) incompatível com a Constituição do Estado de Mato Grosso, por conter vício formal no processo legislativo, uma vez que seria exigido o quórum mínimo para aprovação da maioria absoluta da assembleia para aprovação.



d) incompatível com a Constituição do Estado de Mato Grosso, uma vez que a matéria regulada deveria ser objeto de Emenda à Constituição estadual, e não lei ordinária.

e) incompatível com a Constituição Federal e a Constituição do Estado de Mato Grosso, por vício de iniciativa, ao versar sobre matéria inerente ao regime jurídico dos servidores públicos militares.

16. (FCC / TRT 15ª Região – 2015) Deputado Federal apresentou projeto de lei pelo qual a União deveria adotar as providências necessárias para que toda a população fosse vacinada contra determinada moléstia grave causadora de epidemia no País. Na Câmara dos Deputados, o projeto de lei sofreu emendas parlamentares, dentre as quais a que majorou a remuneração de servidores públicos federais da área da saúde pública, o que se deu em razão da greve realizada pelos mesmos servidores, que pleiteavam reajuste remuneratório. Aprovado em ambas as casas do Congresso Nacional, o projeto foi encaminhado ao Presidente da República, que

a) poderá vetá-lo, por motivo de inconstitucionalidade formal, uma vez que os projetos de lei que importem despesas para o Poder Executivo são de iniciativa privativa do Presidente da República, devendo o veto ser exercido no prazo de quinze dias corridos.

b) poderá vetá-lo, por motivo de inconstitucionalidade formal, uma vez que os projetos de lei que criam obrigações ao Poder Executivo e que importem majoração de remuneração de servidores públicos são de iniciativa privativa do Presidente da República, devendo o veto ser exercido no prazo de quinze dias corridos.

c) poderá vetá-lo, por motivo de inconstitucionalidade formal, na parte que majorou a remuneração dos servidores públicos, uma vez que a iniciativa legislativa dessa matéria é privativa do Chefe do Poder Executivo, devendo o veto ser exercido no prazo de quinze dias úteis.

d) não terá motivos para vetar o projeto de lei por vício de inconstitucionalidade formal, ainda que possa vetá-lo por entender contrário ao interesse público, devendo fazê-lo no prazo de quinze dias úteis.

e) ainda que tenha motivos para vetar o projeto de lei por vício de inconstitucionalidade formal, poderá, no curso do prazo para a sanção ou veto presidencial, editar medida provisória com igual conteúdo ao do projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, tendo em vista o princípio da separação de poderes.

17. (FCC / TCE-AM – 2015) Projeto de lei ordinária, de iniciativa de Deputado Federal, versando sobre a qualificação de tipos penais como crimes hediondos, obtém voto pela aprovação de 181 membros da Câmara dos Deputados, em turno único de votação ao qual estavam presentes 315 dos 513 Deputados, e, no Senado Federal, de 33 dos 40 presentes, igualmente em sessão única. Nessa hipótese, à luz das regras constitucionais do processo legislativo,

a) o projeto de lei padece de vício de inconstitucionalidade, por versar sobre matéria de iniciativa privativa do Presidente da República.

b) o projeto de lei já havia sido rejeitado na Câmara dos Deputados e não poderia sequer ter sido submetido à votação no Senado Federal.



c) a matéria constante do projeto de lei, rejeitado no Senado Federal, somente poderá ser objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.

d) a matéria constante do projeto de lei é reservada à lei complementar, não tendo sido atingido, na Câmara dos Deputados, o quórum necessário à sua aprovação.

e) o projeto de lei deverá ser submetido à sanção do Presidente da República, que poderá, no prazo de 15 dias úteis contados de seu recebimento, vetá-lo no todo ou em parte, por motivo de inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público.

18. (FCC / TJ-SC – 2015) A medida provisória que, no processo de conversão em lei, for aprovada pelo Congresso Nacional sem alterações:

a) manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionada ou vetada.

b) enseja vedação a que nova medida provisória seja editada sobre a mesma matéria por ela disciplinada enquanto estiver pendente de sanção ou veto do Presidente da República.

c) é passível de ser promulgada diretamente pelo Presidente do Senado Federal, caso o Presidente da República não o faça no prazo de quarenta e oito horas após a sanção ou a rejeição do veto.

d) não cabe ser submetida à sanção ou veto do Presidente da República, diferentemente do que ocorre com os projetos de lei de iniciativa do Presidente da República aprovados, sem modificações, pelo Congresso Nacional.

e) cabe ser alterada pelo Presidente da República mediante mensagem aditiva, ensejando seu reexame pelo Congresso Nacional.

19. (FCC / TCM-RJ – 2015) Lei ordinária e lei complementar

a) guardam relação de hierarquia entre si, porque a primeira subordina-se à segunda.

b) distinguem-se pela maioria requerida para aprovação parlamentar (maioria absoluta e maioria simples, respectivamente) e pela repartição constitucional de matérias confiadas a uma e a outra.

c) são igualmente atos normativos primários, mas a segunda tem prazo diferenciado para sanção ou veto presidencial.

d) excluem a possibilidade de a segunda dispor sobre a matéria da primeira.

e) podem veicular, ambas as espécies, normas nacionais, isto é, que repercutem para todos os entes federados.

20. (FCC / TRT 3ª Região – 2015) NÃO serão objeto de delegação, para efeito de processo legislativo, dentre outros:

a) as leis relacionadas à nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais; matéria relacionada a direito tributário, financeiro e atividades policiais.

b) as leis de organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros; matéria relacionada a direito ambiental e do consumidor.



- c) os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.
- d) a matéria reservada à lei complementar, as leis relacionadas à organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da atividade policial e direito urbanístico.
- e) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos; carreiras de Estado e serviço público em geral.

21. (FCC / SEFAZ-PE – 2015 - adaptada) Suponha que, por meio de medida provisória, o Presidente da República proceda à abertura de créditos orçamentários destinados a viabilizar a execução de investimentos e despesas de custeio considerados imprescindíveis a setores sensíveis e essenciais da administração federal, como implementação de adutoras, modernização de sistemas de transporte ferroviário e construção habitacional para famílias de baixa renda.

A esse propósito, à luz das disposições constitucionais pertinentes, tem-se que:

- I. É expressamente vedada a adoção de medidas provisórias sobre matéria relativa a planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamentos e créditos adicionais e suplementares, ressalvada uma única exceção.
- II. Admite-se, excepcionalmente, a possibilidade de adoção de medida provisória para abertura de créditos suplementares visando ao atendimento de despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública.
- III. No caso em exame, ausente o pressuposto material que autoriza a edição de medidas provisórias para abertura de créditos orçamentários.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I e III
- b) I e II.
- c) II e III.
- d) I, II e III.
- e) Todas as assertivas estão erradas.

22. (FCC / SEFAZ-PI – 2015) Relativamente à participação do chefe do Poder Executivo no processo legislativo, a Constituição da República estabelece que

- I. são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre a criação de Ministérios, sendo vedada, nesta hipótese, a apresentação de propostas de emendas de origem parlamentar que impliquem aumento da despesa prevista.
- II. é de sua competência a promulgação das leis complementares e ordinárias, exceto se, tendo havido veto à proposição legislativa, tenha ele sido derrubado pelo Congresso Nacional.



III. o veto deverá ser apreciado em sessão conjunta das Casas do Congresso Nacional, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores, inclusive quando aposto a projeto de lei de conversão que altere o texto original de medida provisória.

Está correto o que se afirma APENAS em:

- a) II e III.
- b) I e III.
- c) I.
- d) II.
- e) I e II.

23. (FCC / TRF 4ª Região – 2014) Possui previsão constitucional expressa a regra do processo legislativo segundo a qual:

- a) as leis complementares serão discutidas e votadas em cada Casa do Congresso Nacional em dois turnos, considerando-se aprovadas se obtiverem, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.
- b) a matéria constante de proposta de emenda à Constituição rejeitada somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante requerimento da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.
- c) a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
- d) caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão conjunta, pelas Casas do Congresso Nacional.
- e) o veto do Presidente da República a projeto de lei será apreciado pelo Congresso Nacional, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores, em escrutínio secreto.

24. (FCC / TRT 18ª Região – 2014) O Governador de um Estado encaminhou projeto de lei criando cargos públicos de médico para o referido Estado e prevendo a respectiva remuneração. Na Assembleia Legislativa do Estado foi apresentada emenda parlamentar, aumentando o valor da remuneração prevista no projeto inicial, que passou a ser o mesmo valor do subsídio mensal, em espécie, do Governador daquele Estado. O projeto de lei foi aprovado com a emenda parlamentar referida, tendo a lei estadual sido sancionada e promulgada pelo Governador. De acordo com a Constituição Federal, o projeto de lei foi



- a) corretamente emendado, uma vez que a emenda observou o limite máximo da remuneração para os servidores públicos do Estado, não havendo qualquer vício no processo legislativo que pudesse comprometer a constitucionalidade da lei.
- b) corretamente emendado, uma vez que não se aplicam aos Estados-membros, em razão do princípio da autonomia dos entes federativos, as regras do processo legislativo previstas na Constituição Federal, não havendo qualquer vício no processo legislativo estadual que pudesse comprometer a constitucionalidade da lei em face da Constituição Federal.
- c) corretamente emendado, uma vez que a emenda não tratou da criação dos cargos, respeitando a competência privativa do chefe do Poder Executivo nessa matéria, não havendo qualquer vício no processo legislativo que pudesse comprometer a constitucionalidade da lei.
- d) incorretamente emendado, uma vez que não poderia aumentar a despesa prevista no projeto de lei apresentado pelo Governador do Estado, sendo a lei estadual inconstitucional na parte em que dispôs sobre a remuneração dos servidores públicos.
- e) incorretamente emendado, uma vez que não poderia aumentar a despesa prevista no projeto de lei apresentado pelo Governador do Estado, mas o vício de inconstitucionalidade da norma foi sanado com a sanção e a promulgação da lei estadual pelo Governador do Estado.

25. (FCC / TCE-PI – 2014) Senador da República apresentou, no Senado Federal, projeto de lei ordinária sobre a avaliação periódica de desempenho dos servidores públicos federais estáveis, para fins de perda do cargo efetivo. A proposição, após aprovação no Senado, foi remetida à Câmara dos Deputados. Deliberando em sessão na qual estavam presentes 256 dos 513 Deputados Federais, a Câmara aprovou o texto do Senado por votação unânime. Enviada a proposição para apreciação do Executivo e tendo passados dezesseis dias corridos desde o recebimento, não se verificou manifestação do Presidente da República, seja pela sanção, seja pelo veto. Esse projeto de lei:

- I. deve ser considerado como tacitamente sancionado pelo Presidente da República.
- II. foi aprovado sem que fosse verificado o quórum constitucionalmente exigido.
- III. contém vício de iniciativa, que pode ser sanado pela sanção do Presidente da República.
- IV. contém vício de forma, pois a matéria é de lei complementar.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I e IV.
- b) I e II.
- c) III e IV.
- d) II e III.
- e) II e IV.



26. (FCC / TCE-PI – 2014) A Constituição Federal, ao dispor sobre as medidas provisórias, prevê que

- a) é vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha, no seu prazo de vigência, sido revogada por outra medida provisória.
- b) a votação da medida provisória se inicia na casa a que pertencer seu relator na comissão mista de deputados e senadores.
- c) medida provisória pode alterar o prazo para realização de convenções partidárias para escolha de candidatos.
- d) o prazo de vigência de sessenta dias, prorrogável por mais sessenta dias, começa a contar do recebimento da medida provisória no Congresso Nacional.
- e) é vedada a edição de medida provisória para a abertura de crédito orçamentário extraordinário.

27. (FCC / ALEPE – 2014) Deputado Federal apresentou projeto de lei que aumenta o número de cargos públicos na Administração pública federal direta, aumenta os respectivos vencimentos e ainda dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos federais. O projeto, aprovado pelas Casas do Congresso Nacional, foi encaminhado para sanção ou veto presidencial. Considerando as disposições da Constituição Federal a respeito da iniciativa legislativa, o projeto foi aprovado:

- a) regularmente, não havendo qualquer vício de iniciativa legislativa que o torne inconstitucional e que possa ensejar o veto presidencial por esse motivo.
- b) irregularmente, uma vez que as matérias contidas no projeto de lei são de iniciativa privativa do Presidente da República que, por essa razão, poderá vetá-lo integralmente.
- c) irregularmente, uma vez que apenas projeto de lei de iniciativa do Presidente da República pode aumentar o número de cargos públicos na Administração pública direta, ainda que o regime jurídico dos servidores públicos e o aumento dos seus vencimentos possam constar de projeto de lei de iniciativa parlamentar, podendo o Presidente da República vetar parcialmente o referido projeto de lei por motivo de inconstitucionalidade.
- d) irregularmente, uma vez que apenas projeto de lei de iniciativa do Presidente da República pode aumentar os vencimentos dos servidores públicos, ainda que o aumento do número de cargos públicos e o regime jurídico dos servidores públicos possam constar de projeto de lei de iniciativa parlamentar, podendo o Presidente da República vetar parcialmente o referido projeto de lei por motivo de inconstitucionalidade.
- e) irregularmente, uma vez que apenas projeto de lei de iniciativa do Presidente da República pode dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos, ainda que o aumento do número de cargos públicos e o aumento dos respectivos vencimentos possam constar de projeto de lei de iniciativa parlamentar, podendo o Presidente da República vetar parcialmente o referido projeto por motivo de inconstitucionalidade.

28. (FCC / ALEPE – 2014) Projeto de lei complementar de iniciativa de Deputado Federal, a fim de regulamentar o direito à percepção de seguro-desemprego, em caso de desemprego



involuntário de empregado doméstico, é aprovado pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados e encaminhado ao Senado Federal, onde é rejeitado e arquivado. Nessa hipótese:

- a) a matéria não poderia ter sido, nem poderá ser, objeto de projeto de lei, por se tratar de direito assegurado constitucionalmente aos empregados domésticos, independentemente de regulamentação.
- b) o projeto possuía vício de iniciativa, por se tratar de matéria de iniciativa privativa do Presidente da República.
- c) o projeto possuía vício formal, pois a matéria, que não é reservada a lei complementar, deveria ter sido objeto de projeto de lei ordinária.
- d) o projeto não poderia ter sido encaminhado ao Senado Federal, já que não atingiu o *quórum* de aprovação exigido pela Constituição da República para a espécie legislativa em questão.
- e) a matéria somente poderá ser objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.



GABARITO

- | | | | | | |
|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 1. | LETRA E | 11. | LETRA C | 21. | LETRA A |
| 2. | LETRA D | 12. | LETRA A | 22. | LETRA B |
| 3. | LETRA B | 13. | LETRA A | 23. | LETRA C |
| 4. | LETRA E | 14. | LETRA C | 24. | LETRA D |
| 5. | LETRA E | 15. | LETRA E | 25. | LETRA E |
| 6. | LETRA A | 16. | LETRA C | 26. | LETRA A |
| 7. | LETRA C | 17. | LETRA C | 27. | LETRA B |
| 8. | LETRA E | 18. | LETRA D | 28. | LETRA E |
| 9. | LETRA C | 19. | LETRA E | | |
| 10. | LETRA D | 20. | LETRA C | | |



LISTA DE QUESTÕES

1. (FCC / DPE-SP – 2019) Encontra-se em tramitação no Senado Federal a proposta de Emenda à Constituição Federal de 1988 nº 4/19, que modifica o artigo 228 para determinar a inimizabilidade dos menores de 16 anos. O Poder Constituinte Reformador

a) não tem limites materiais desde que se preveja conjuntamente, na redação da proposta de emenda, revisão de conteúdo das próprias cláusulas pétreas.

b) não tem limites materiais desde que suas decisões sejam submetidas a referendo deliberativo da população.

c) tem limites materiais encontrados na proteção dos direitos e garantias individuais, dos quais se exclui a maioria penal por não estar disposta no Capítulo I (Dos direitos e deveres individuais e coletivos) do Título II (Dos direitos e garantias fundamentais) da CF/88.

d) tem limites materiais expressos nas chamadas cláusulas pétreas, que impedem modificações nos direitos e garantias individuais.

e) tem limites materiais encontrados na proteção dos direitos e garantias individuais, que se encontram ao longo de toda a Constituição conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

2. (FCC / SEFAZ-BA – 2019) Proposta de emenda à Constituição, de iniciativa de Assembleias Legislativas de 14 Estados da Federação, tendo se manifestado cada qual pela maioria absoluta de seus membros, tem por objeto a alteração das regras de repartição de receitas tributárias no que respeita aos percentuais do produto da arrecadação de impostos da União pertencentes aos Estados, sem prejudicar o montante da receita cabível à União ou afetar os percentuais pertencentes aos Municípios. A proposta é discutida e aprovada em dois turnos, em cada Casa do Congresso Nacional, pelo voto, a cada vez, de dois terços dos seus membros.

À luz das regras constitucionais do processo legislativo, a referida proposta

a) padece de vício de iniciativa, por não terem sido observadas as condições necessárias à propositura por Assembleias Legislativas.

b) será submetida à sanção do Presidente da República que, no prazo de 15 dias úteis, poderá vetá-la, no todo ou em parte, por motivo de inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público.

c) foi aprovada como emenda à Constituição e será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem, não padecendo de vício no respectivo processo legislativo.

d) padece de vício de procedimento, por não ter sido aprovada pelo quórum mínimo necessário em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ainda que tenha observado o número de votações exigidas pela Constituição.

e) versa sobre matéria que não pode ser objeto de deliberação por meio de proposta de emenda à Constituição.

3. (FCC / ALESE – 2018) Considere as seguintes proposições:



I. A proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

II. Por representarem manifestação do poder constituinte, as emendas à Constituição não estão sujeitas a limitações materiais, mas apenas a limitações processuais ou formais.

III. A Constituição somente poderá ser emendada mediante proposta do Presidente da República ou de qualquer membro do Congresso Nacional.

IV. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

À luz do disposto na Constituição da República, está correto o que se afirma APENAS em

- a) I e IV.
- b) II e III.
- c) I e II.
- d) I e III.
- e) II e IV.

4. (FCC / SEAD-AP – 2018) As mudanças da Constituição Federal podem ocorrer mediante

- a) emenda constitucional, na vigência de estado de defesa ou de estado de sítio, ouvido o Conselho de Defesa Nacional.
- b) emenda constitucional proposta por metade, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, pelo Presidente da República ou mais da metade dos governadores das unidades da Federação.
- c) revisão constitucional periódica, realizada a cada cinco anos, a partir de sua promulgação, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional.
- d) aprovação, em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos membros, de tratados internacionais sobre direitos humanos, que serão equivalentes às emendas constitucionais.
- e) emenda constitucional, na vigência de intervenção federal, ouvido o Conselho da República, tendo em vista o seu caráter consultivo.

5. (FCC / CLDF – 2018) Considere a hipótese de a República Federativa do Brasil vir a celebrar tratado internacional do qual conste a possibilidade de imposição de pena de prisão perpétua pela prática de ato de discriminação atentatória dos direitos e garantias fundamentais. Uma vez submetido à apreciação do Congresso Nacional, referido tratado

- a) estará sujeito aos limites materiais impostos ao poder de reforma constitucional, a impedirem que seja objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais, dentre os quais figura a proibição de instituição de penas de caráter perpétuo.
- b) será equivalente a emenda constitucional, se aprovado em dois turnos, em cada casa do Congresso Nacional, pelo voto de dois quintos dos respectivos membros, caso em que o ordenamento constitucional brasileiro passará a prever uma hipótese de pena de caráter perpétuo, ainda que excepcional.



c) estará sujeito ao processo ordinário de apreciação das normas dessa espécie, estando, sob o aspecto material, em conformidade com o princípio de regência das relações internacionais de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

d) será equivalente a emenda constitucional, independentemente de ser aprovado pelo procedimento previsto para as emendas constitucionais e sem se sujeitar aos limites materiais impostos ao poder de reforma, uma vez que se cuida de tratado internacional em matéria de direitos humanos.

e) será equivalente a emenda constitucional, independentemente de ser aprovado pelo procedimento previsto para as emendas constitucionais e sem se sujeitar aos limites materiais impostos ao poder de reforma, uma vez que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros previstos em tratados internacionais em que o Brasil seja parte.

6. (FCC / CLDF – 2018) Suponha que as Assembleias Legislativas de 14 Estados da federação apresentem, conjuntamente, proposta de emenda à Constituição Federal com o intuito de estabelecer que cada Estado e o Distrito Federal elegerão quatro Senadores, com mandato de oito anos, renovando-se a respectiva representação pela metade a cada quatro anos. Nessa hipótese, referida proposta seria

a) incompatível com a Constituição Federal, sob o aspecto formal, por não ter sido atingido o número necessário de Assembleias Legislativas para sua propositura, bem como sob o aspecto material, por violar o conteúdo essencial da cláusula relativa à forma federativa de Estado.

b) incompatível com a Constituição Federal, sob o aspecto formal, por não ter sido atingido o número necessário de Assembleias Legislativas para sua propositura, embora não haja incompatibilidade com a Constituição sob o aspecto material.

c) compatível com a Constituição Federal, sob o aspecto formal, independentemente de quantos membros das Assembleias Legislativas hajam se manifestado, embora seja incompatível, sob o aspecto material, por violar o conteúdo essencial da cláusula relativa à forma federativa de Estado.

d) compatível com a Constituição Federal, sob o aspecto formal, desde que cada Assembleia signatária se haja manifestado pela maioria relativa de seus membros, embora seja incompatível, sob o aspecto material, por violar o conteúdo essencial da cláusula relativa à forma federativa de Estado.

e) compatível com a Constituição Federal, sob o aspecto formal, desde que cada Assembleia signatária se haja manifestado pela maioria relativa de seus membros, não havendo, ademais, incompatibilidade com a Constituição sob o aspecto material.

7. (FCC / DPE-RS – 2017) O Presidente da República propôs projeto de emenda à Constituição Federal para que fosse alterada a idade mínima para a aposentadoria dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, tendo a proposta sido aprovada, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, em dois turnos, pelo voto de 3/5 dos respectivos membros. Nessa situação, a emenda constitucional daí decorrente é fruto do Poder Constituinte

a) originário, mas deveria ter sido aprovada em votação única pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, conjuntamente.

b) originário, mas foi aprovada sem que se observasse o quórum exigido pela Constituição Federal.

c) derivado, tendo sido aprovada com observância da Constituição Federal.

d) derivado, mas o Presidente da República não poderia ter apresentado o projeto de emenda à Constituição, por não estar no rol de legitimados para tanto.



e) derivado, mas não poderia ter alterado as regras para a aposentadoria dos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios.

8. (FCC / TRE-PR – 2017) À luz do direito vigente, as emendas à Constituição Federal, aprovadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, são atos normativos que decorrem do poder

a) constituinte originário, podendo alterar a Constituição sem encontrar limites jurídicos para tanto, uma vez que o poder constituinte, cujo titular é o povo, é soberano e ilimitado.

b) constituinte derivado, podendo alterar a Constituição desde que sejam respeitados os limites jurídicos nela originariamente previstos.

c) constituinte originário, podendo alterar a constituição desde que sejam respeitados os limites nela previstos.

d) legislativo, mas não do poder constituinte, uma vez que os parlamentares que as aprovam não são especialmente eleitos para o fim de alterarem a Constituição, motivo pelo qual as emendas constitucionais são hierarquicamente inferiores às normas constitucionais originariamente editadas pelo poder constituinte.

e) legislativo, estando sujeitas aos mesmos limites jurídicos que devem ser observados no processo de elaboração das leis complementares e ordinárias.

9. (FCC / DPE-ES – 2016) No tocante às cláusulas pétreas, conforme disposição expressa da Constituição Federal de 1988, não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir

a) a Separação dos Poderes.

b) o Estado Democrático de Direito.

c) as Funções Essenciais à Justiça.

d) os Direitos Sociais.

e) a Soberania Popular.

10. (FCC / Prefeitura de Campinas – 2016) Iniciou seu trâmite pelo Senado Federal uma proposta de emenda à Constituição – PEC, subscrita por 27 Senadores, que visa acrescentar, aos requisitos para escolha dos Ministros do Tribunal de Contas da União, a condição de que estes não tenham exercido mandato eletivo nos cinco anos anteriores à escolha. À luz da Constituição da República, referida PEC:

a) padece de vício de inconstitucionalidade material, por versar sobre matéria que constitui limite implícito ao poder de reforma constitucional.

b) padece de vício de inconstitucionalidade formal, por se tratar de matéria de iniciativa privativa do Presidente da República.

c) padece de vício de inconstitucionalidade formal, por não ter sido atingida a quantidade mínima de Senadores para apresentação de proposição legislativa dessa natureza.

d) atende aos requisitos formais e materiais para apresentação de proposição legislativa dessa natureza.

e) padece de vício de inconstitucionalidade material, por versar sobre matéria que constitui limite explícito ao poder de reforma constitucional.

11. (FCC / TRF 3ª Região – 2016) As emendas constitucionais:



- a) podem ser propostas desde que por iniciativa de um terço dos integrantes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
- b) serão sempre promulgadas pelo Presidente do Congresso Nacional, dependendo a sua aprovação do voto de dois terços dos integrantes de ambas as Casas Legislativas.
- c) podem ser propostas, aprovadas e promulgadas sem a participação do Presidente da República, em nenhuma fase do processo legislativo.
- d) podem ser propostas por qualquer Assembleia Legislativa Estadual, pelo voto da maioria simples de seus integrantes.
- e) não poderão ser promulgadas na vigência de intervenção federal, estado de sítio, de defesa ou em situação de calamidade pública.

12. (FCC / SEFAZ-MA – 2016) Considerando os limites materiais de reforma da Constituição, é INCONSTITUCIONAL a proposta de emenda tendente a

- a) extinguir imposto de competência estadual, transferindo o poder de tributar para a União.
- b) alterar as competências constitucionais do Ministério Público.
- c) modificar os requisitos para aquisição do direito à aposentadoria.
- d) introduzir novas exigências para impetração de *habeas corpus*.
- e) extinguir o direito de sindicalização dos servidores públicos.

13. (FCC / TRE-SE – 2015) Proposta de Emenda à Constituição subscrita por 180 dos 513 Deputados Federais, tendo por objeto o estabelecimento de casos de inelegibilidade visando a proteger a moralidade para o exercício dos mandatos eletivos, é aprovada em dois turnos, na Câmara dos Deputados, pelo voto de 315 de seus membros, e no Senado Federal, também em dois turnos, pelo voto de 53 dos 81 Senadores. O texto assim aprovado é promulgado e publicado na sequência. Nessa hipótese, a Emenda à Constituição em questão é:

- a) inconstitucional, por não ter sido observado o número mínimo de assinaturas para sua propositura.
- b) constitucional, devendo aplicar-se às eleições subsequentes, independentemente da data de sua vigência, em virtude da aplicabilidade imediata das normas constitucionais.
- c) constitucional, mas não se aplica às eleições que ocorram até um ano da data de sua vigência.
- d) inconstitucional, por não ter sido atingido o quórum de aprovação na Câmara dos Deputados.
- e) inconstitucional, por não ter sido atingido o quórum de aprovação no Senado Federal.

14. (FCC / TRT 1ª Região – 2015) Thomas Paine afirmou "A vaidade e a presunção de governar para além do túmulo é a mais ridícula e insolente das tiranias". Partindo-se das premissas de que a Constituição é feita para durar (estabilidade), mas que a imutabilidade absoluta é um risco à sua legitimidade, especialmente perante as gerações futuras (adaptabilidade), tem-se que o mecanismo institucional que, de maneira informal, permite a modificação do sentido e do alcance do texto constitucional positivado é a:

- a) Revisão constitucional.



- b) Mutação constitucional.
- c) Reforma constitucional.
- d) Assembleia constituinte.
- e) Emenda constitucional.

15. (FCC / TRT 1ª Região – 2015) O filósofo norte-americano John Elster, no seu clássico livro "Ulisses e as sereias" defende a ideia da Constituição como um instrumento de pré-compromisso ou de autolimitação, de acordo com o qual retira-se do alcance das maiorias eventuais direitos que constituem condições de possibilidade para a própria democracia. Servindo-se dessa ideia, a Constituição brasileira de 1988 também se protegeu das paixões partidarizadas e resguardou os seus valores fundamentais das maiorias de ocasião. Nesse sentido, dentre os apresentados, NÃO possui uma proteção jurídica reforçada (superrigidez) em face do poder constitucional de reforma:

- a) o voto direto, secreto, universal e periódico.
- b) os direitos e garantias individuais.
- c) a separação de poderes.
- d) a forma federativa de Estado.
- e) a forma e sistema de governo.

16. (FCC / TCE-CE – 2015) A Constituição Federal, embora preveja a emenda constitucional como instrumento de alteração de seu texto,

- a) reconhece como tendo hierarquia de norma constitucional a lei complementar que preveja direitos e garantias individuais além daquelas já acolhidas no texto constitucional.
- b) reconhece como tendo hierarquia de norma constitucional a lei ordinária em matéria de garantias individuais, desde que seja aprovada em cada uma das Casas Legislativas por três quintos dos votos de seus membros.
- c) reconhece como tendo hierarquia de norma constitucional tratado internacional que verse sobre qualquer matéria, desde que aprovado mediante o mesmo procedimento previsto para a emenda constitucional.
- d) veda a aprovação de emenda constitucional nos seis meses que antecederem as eleições federais e estaduais, salvo se a proposta for subscrita por dois terços dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
- e) veda a aprovação de emenda constitucional que suprima a autonomia de Estados e Municípios em relação à União.

17. (FCC / TCM-GO – 2015) Proposta de Emenda à Constituição - PEC subscrita por 27 Senadores, visando à inclusão dos direitos à acessibilidade e mobilidade entre os direitos individuais e coletivos,

- a) deverá ser apresentada à Câmara dos Deputados, Casa legislativa em que inicia a tramitação de proposições dessa natureza.
- b) não poderá ser objeto de deliberação, por versar sobre matéria em relação à qual é vedada a atuação do poder de reforma constitucional.



- c) deverá ser arquivada, por versar sobre matéria de iniciativa privativa do Presidente da República, matéria esta que não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
- d) será considerada aprovada se obtiver, em dois turnos, em cada Casa do Congresso Nacional, três quintos dos votos dos respectivos membros.
- e) deverá ser arquivada, por vício de iniciativa, pois não foi observado o número mínimo de assinaturas necessárias a essa espécie de proposição.

18. (FCC / Prefeitura de Cuiabá – 2014) Em outubro de 2013, foi apresentada à Câmara dos Deputados uma proposta de emenda à Constituição (PEC), que tramita sob o nº 334/2013 e pretende dar nova redação ao artigo 14, § 1º, da Constituição, com vistas a tornar o alistamento eleitoral e o voto facultativos. Em conformidade com o relatório de conferência de assinaturas da Casa legislativa, referida PEC foi validamente subscrita por 174 de um total de 513 Deputados Federais. Diante da disciplina constitucional da matéria, a PEC 334/2013, em princípio:

- a) não afronta os limites formais, circunstanciais ou materiais impostos ao poder de reforma constitucional, estando apta a prosseguir o trâmite regular das proposições normativas da espécie.
- b) não atende à exigência constitucional relativa ao exercício de iniciativa conjunta para propositura de emendas à Constituição por membros das Casas Legislativas.
- c) não poderá ser objeto de deliberação pelas Casas do Congresso Nacional, por afrontar limite material imposto ao poder de reforma constitucional.
- d) somente poderá ser objeto de deliberação no que se refere à facultatividade do alistamento eleitoral, mas não do voto, que goza de tutela reforçada contra a atuação do poder de reforma constitucional.
- e) deverá ser discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, a maioria absoluta dos votos dos respectivos membros.

19. (FCC / TRT 15ª Região – 2013) Conforme notícia veiculada no sítio da Câmara dos Deputados na internet, no dia 5/11/2013, o Grupo de Trabalho criado naquela Casa legislativa para analisar temas de reforma política encerrou suas atividades e proporá diversas medidas, como a instituição do voto facultativo, o fim da reeleição para Presidente da República, Governadores e Prefeitos, e alterações na forma de eleição para Deputados Federais. As decisões do grupo foram consolidadas em uma minuta de Proposta de Emenda à Constituição (PEC), assinada pelos integrantes do Grupo de Trabalho, que se responsabilizarão pela coleta das demais assinaturas necessárias para a apresentação da PEC.

Diante da disciplina constitucional da matéria, a referida PEC:

- a) dependerá da assinatura de, pelo menos, um terço dos membros da Câmara dos Deputados, para iniciar sua tramitação.
- b) deverá ser discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, o voto da maioria absoluta dos respectivos membros.
- c) não poderá ser objeto de deliberação pelas Casas do Congresso Nacional, por pretender acabar com a obrigatoriedade do voto, o que é expressamente vedado pela Constituição.
- d) não poderá ser objeto de deliberação pelas Casas do Congresso Nacional, por pretender acabar com a reeleição para a chefia do Poder Executivo, o que é expressamente vedado pela Constituição.



e) não poderá ser objeto de deliberação pelas Casas do Congresso Nacional, por pretender alterar a forma de eleição para Deputados Federais, o que é expressamente vedado pela Constituição.

20. (FCC / SEFAZ-SP – 2013) Tramita perante o Senado Federal a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) no 1/2012, a qual, subscrita por 81 Senadores, pretende instituir imunidade de impostos incidentes sobre produtos elaborados preponderantemente com insumos provenientes de reciclagem ou reaproveitamento, na forma estabelecida em lei. À luz da Constituição da República, a PEC nº 1/2012

a) padece de vício de iniciativa, uma vez que não foi subscrita pelo número mínimo de Senadores exigido para a apresentação de proposta de emenda constitucional.

b) padece de vício de iniciativa, por versar sobre matéria de iniciativa privativa do Presidente da República.

c) deveria tramitar, primeiramente, pela Câmara dos Deputados, na qualidade de casa legislativa de representação do povo, somente seguindo para o Senado se aprovada por, no mínimo, dois terços dos membros da casa iniciadora, em dois turnos de votação.

d) não poderá ser objeto de deliberação pelas Casas do Congresso Nacional, por afrontar limite material imposto ao poder de reforma constitucional, ao pretender dispor sobre matéria que se insere dentre as limitações ao poder de tributar.

e) não padece de vício de iniciativa, tampouco afronta limite material ao poder de reforma constitucional, podendo ser objeto de deliberação pelas Casas do Congresso Nacional.



GABARITO

- | | | |
|------------|-------------|-------------|
| 1. LETRA E | 9. LETRA A | 17. LETRA D |
| 2. LETRA C | 10. LETRA D | 18. LETRA A |
| 3. LETRA A | 11. LETRA C | 19. LETRA A |
| 4. LETRA D | 12. LETRA E | 20. LETRA E |
| 5. LETRA A | 13. LETRA C | |
| 6. LETRA E | 14. LETRA B | |
| 7. LETRA C | 15. LETRA E | |
| 8. LETRA B | 16. LETRA E | |

